

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

PRESENTATION FORM

WA NO. 1423 / 2025 (KLR)

Serial No. 20. WP 15744 / 2021 District Mondya
Advocate Sri. Mukanna Between

J.N.NAVEEN
ADVOCATE,
No. 143, 18th CROSS, 8TH MAIN,
M.C. LAYOUT, VIJAYANAGAR,
BENGALURU - 560 040.
Mob. 9900177656.

Email-jnnaveen@gmail.com.

And
State of Karnataka & others

SL No.	Description of Paper Presented	Court Fee Affixed on the Paper
1.	On the Memo of _____ Petition	---
2.	On the Memo of Appeal	---
3.	On Vakalath ✓	---
4.	On Certified Copies	---
5.	On I.A. No. _____ for	---
6.	On Process Fees	---
7.	On Copy Application	---
8.	_____	---
9.	_____	---
	TOTAL	---

Number of Copies furnished
Presented By

other side served

Advocate for Petitioner/ ✓
Appellant/Respondent

Advocate's Clerk

Received Paper with
Court-fee paid as above

Date: 19-08-2025
BENGALURU

Receiving Clerk

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

Writ Appeal No. 1423 /2025 (KLR)

BETWEEN:

Smt. Rukkamma

...Appellant

AND:

State of Karnataka and others

...Respondents

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1	Synopsis	1 to 6
2	Memorandum of Writ Appeal under Section 4 of the Karnataka High Court Act	7-19
3	Certified copy of the order of the learned Single Judge in W.P.No.15744/2021 (KLR-RES) dated 7.7.2025	20-32
4	Memorandum of Writ Petition in W.P.No.15744/2021 (KLR-RES)	33-68
5	Affidavit	69
6	<u>Annexure-A</u> - Copy of the Saguvali Chit dated 17.12.2003	70-72
7	Typed Copy of Annexure-A	73-75



8	English Translation of Annexure-A	76-80
9	<u>Annexure-B</u> - Copy of the RTC	81
10	Typed Copy of the Annexure-B	82
11	English Translation of Annexure-B	83-84
12	<u>Annexure-C</u> - Copy of the Encumbrance Certificate dated 8.7.2024	85
13	Typed Copy of Annexure-C	86
14	English Translation of Annexure-C	87-88
15	<u>Annexure-D</u> - Copy of the Revenue Sketch/Map	89-90
16	Typed Copy of Annexure-D	91-92
17	English Translation of Annexure-D	93-94
18	<u>Annexure-E</u> - Copy of the communication dated 2.8.2012 issued by the Joint Director of Land Records	95
19	English Translation of Annexure-E	96
20	<u>Annexure-F</u> - Copy of representation dated 9.5.2012	97
21	English Translation of Annexure-F	98-99



22	<u>Annexure-G</u> - Copy of the representation dated 10.8.2012	100
23	Typed copy of Annexure-G	101
24	English Translation of Annexure-G	102-103
25	<u>Annexure-H</u> - Copy of the order/direction dated 15.3.2013 passed by the D.C.	104
26	English Translation of Annexure-H	105-106
27	<u>Annexure-J</u> - Copy of notice dated 26.6.2014 issued by the Tehsildar affixed in the public place	107
28	English Translation of Annexure-J	108-109
29	<u>Annexure-K</u> - Copy of representation/ - complaint dated 28.6.2014	110-111
30	English Translation of Annexure-K	112-114
31	<u>Annexure-L</u> - Copy of the application dated 19.7.2014 made to the information authorities seeking information	115-116
32	English Translation of Annexure-L	117-118



33	<u>Annexure-M</u> - Copy of the reminder dated 11.8.2014 issued by DC in favour of AC	119
34	Typed copy of Annexure-M	120
35	English Translation of Annexure-M	121 - 122
36	<u>Annexure-N</u> - Copy of order/communication dated 21.10.2014 issued by the Tehsildar in favour of the Sub Inspector	123
37	English Translation of Annexure-N	124 - 125
38	<u>Annexure-P</u> - Copy of notice/direction dated NIL issued by Sub Inspector of Police, Rural Police, Mandya	126
39	English Translation of Annexure-P	127
40	<u>Annexure-Q</u> - Copy of the order dated 16.7.2015 in W.P.No.2647/2015	128 - 129
41	<u>Annexure-R</u> - Copy of the order dated 26.9.2016 in W.P.No.57721-57731/2015	130 - 135
42	<u>Annexure-S</u> - Copy of the order passed by the 4 th Respondent Allw Typed copy	136 - 138

10

43	<u>Annexure-T</u> – Copy of the order dated 5.10.2016 in W.P.No.53151/2016 (KLR-RES)	139-141
44	<u>Annexure-U</u> – Copy of the order dated 31.5.2017 passed by the 4 th respondent against the petitioner	142-147
45	English Translation of Annexure-U	148-161
46	<u>Annexure-V</u> – Copy of the order dated 20.8.2018 made in R.A.No.22/2017 passed by the 3 rd respondent	162-170
47	English Translation of Annexure-V	171-182
48	<u>Annexure-W</u> – Copy of the order sheet in R.A.No.12/2008 filed by the petitioner before the 2 nd respondent	183-189
49	Typed copy of Annexure-W	190-192
50	English Translation of Annexure-W	193-195
51	<u>Annexure-X</u> – Copy of the final order dated 13.7.2021 made in R.A.No.12/2018 passed by the 2 nd respondent	196-206



52	English Translation of Annexure-X	207-215
53	Statement of objections filed by the Respondent No.6 to 18	216-219
54	Annexure-R1 – Copy of notice	220-221
55	English Translation of Annexure-R1	222-223
56	Memo regarding non-filing of statement of objections	224
57	Vakalath in first set	225
58	I.A.No.1/25 for C.D	226-228
59	Affidavit	229-231
60	I.A No 2/25 for Stay	232-234
61	Affidavit	235-237

BENGALURU,

DATE: 19-08-2025

ADVOCATE FOR APPELLANT

3

virtually though it is styled as notice an order came to be passed wherein it was stated that the Petitioner is constructing a residential house without conversion in Sy.No.187, hence, without conversion, the Petitioner was directed to stop the construction forthwith failing which action will be initiated against the Petitioner. The said notice/order was issued on 26.6.2014. It is submitted that aggrieved by the said notice, a representation was addressed by the Petitioner to the Deputy Commissioner on 27.6.2014 and brought to the notice of the Deputy Commissioner that instead of conducting podi and durasthi, the Tahsildar has passed the order for restraining from paying a penny for further construction in the said property. Similar representation was also given on the Chief Executive Officer, Zilla Panchayath on 19.7.2014 by the Petitioner.

4. It is submitted that pursuant to the representation addressed by the Petitioner to the Deputy Commissioner about the illegal action/auction of the order of the Tahsildar, the Deputy Commissioner wrote a letter to the Assistant Commissioner on 11.8.2014 to take action and submit a report to the office. Such being the case when the Deputy Commissioner wrote a letter to the Assistant Commissioner to submit a report on 11.8.2014, the Tahsildar high handedly wrote a letter on to the Police Sub-Inspector, Rural Police Station, Mandya and directed the Police Sub-Inspector to stop the construction. Pursuant to the communication addressed by the Tahsildar, the Police Sub-Inspector issued a notice to the Petitioner to stop the construction, failing which the action will be initiated. It is

10

52	English Translation of Annexure-X	207-215
53	Statement of objections filed by the Respondent No.6 to 18	216-219
54	Annexure-R1 - Copy of notice	220-221
55	English Translation of Annexure-R1	222-223
56	Memo regarding non-filing of statement of objections	224
57	Vakalath in first set	225
58	I.A.No.1/25 for C.D	226-228
59	Affidavit	229-231
60	I.A No 2/25 for Stay	232-234
61	Affidavit	235-237

BENGALURU,

DATE: 19-08-2025

ADVOCATE FOR APPELLANT

1

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

Writ Appeal No. 1423 /2025

BETWEEN:

Smt.Rukkamma

...Appellant

AND:

State of Karnataka and others

...Respondents

SYNOPSIS

Date	Event
7.7.2025	Aggrieved by the orders passed by the Tahsildar, Assistant Commissioner and Deputy Commissioner, the Petitioner preferred a writ petition before this Hon'ble Court. It is submitted that the Learned Single Judge failed to appreciate the facts and circumstances of the case and dismissed the writ petition vide order dated 7.7.2025. Hence, aggrieved by the order passed by the Learned Single Judge, the above appeal is preferred having no alternative and efficacious remedy.

BRIEF FACTS OF THE CASE

1. The Appellant is the Petitioner and the Respondents No.1 to 17 are Respondents before the Learned Single Judge. The ranking of the parties is referred as ranking before the Learned Single Judge for the sake of convenience. The Petitioner filed W.P.No.15744/2021 challenging the orders passed by the 4th

2

Respondent Tahsildar dated 31.5.2017, 3rd Respondent Assistant Commissioner dated 20.8.2018 and the 2nd Respondent Deputy Commissioner dated 13.7.2021.

2. It is submitted that the filing of the facts leading to file the above writ petition is as follows. The Petitioner is a grantee of the lands in Sy.No.187 measuring 4 acres 0.4 $\frac{3}{4}$ guntas situated at Javanegowdana Doddi Village, Mandya Taluk and District. The said land was granted by the Tahsildar through a Saguvali Chit dated 31.12.2003 which is evident from the Annexure-A to the writ petition. Pursuant to the grant made by the Tahsildar, the revenue entries were effected in the name of the Petitioner such as RTC. It is submitted that after the grant, the Petitioner was in possession of the property in question, however, no podi and durasthi were conducted. Hence, a representation was given to the revenue authorities by the husband of the Petitioner on 9.5.2012 to conduct podi and durasthi and to fix the boundaries in respect of the property belonging to the Petitioner. It is submitted that again another representation was also given on 10.8.2012. Pursuant to the representations addressed to the husband of the Petitioner, the Deputy Commissioner wrote a letter on 15.3.2013 to the Tahsildar to look into the matter to submit the report.

3. It is submitted that based on the communication addressed by the office of the Deputy Commissioner dated 15.3.2013, to the utter shock and surprise of the Petitioner, the Tahsildar instead of conducting the podi and durasthi, issued a notice



3

virtually though it is styled as notice an order came to be passed wherein it was stated that the Petitioner is constructing a residential house without conversion in Sy.No.187, hence, without conversion, the Petitioner was directed to stop the construction forthwith failing which action will be initiated against the Petitioner. The said notice/order was issued on 26.6.2014. It is submitted that aggrieved by the said notice, a representation was addressed by the Petitioner to the Deputy Commissioner on 27.6.2014 and brought to the notice of the Deputy Commissioner that instead of conducting podi and durasthi, the Tahsildar has passed the order for restraining from paying a penny for further construction in the said property. Similar representation was also given on the Chief Executive Officer, Zilla Panchayath on 19.7.2014 by the Petitioner.

4. It is submitted that pursuant to the representation addressed by the Petitioner to the Deputy Commissioner about the illegal action/auction of the order of the Tahsildar, the Deputy Commissioner wrote a letter to the Assistant Commissioner on 11.8.2014 to take action and submit a report to the office. Such being the case when the Deputy Commissioner wrote a letter to the Assistant Commissioner to submit a report on 11.8.2014, the Tahsildar high handedly wrote a letter on to the Police Sub-Inspector, Rural Police Station, Mandya and directed the Police Sub-Inspector to stop the construction. Pursuant to the communication addressed by the Tahsildar, the Police Sub-Inspector issued a notice to the Petitioner to stop the construction, failing which the action will be initiated. It is

10

4

submitted that the communication addressed by the Tahsildar to the Police Sub-Inspector dated 21.10.2014 was called in question before the Learned Single Judge in W.P.No.2647/2015. The Learned Single Judge disposed of the writ petition with the liberty to the Petitioner to question the order of the Tahsildar under Section 49 of the Karnataka Land Revenue Act, 1964 (hereinafter referred to as the "Act" for the purpose of brevity) before the Assistant Commissioner. Such being the case, a direction was issued to the Petitioner to approach the Assistant Commissioner, the private Respondents herein and other private parties filed a writ petition before this Hon'ble Court in W.P.No.44034-44035/2015 and connected matters wherein Petitioner has made a Respondent No.7 and sought to take action against the Petitioner for encroaching the road since the representations of the said private Respondents is not considered. This Hon'ble court disposed of the writ petition directing the Tahsildar to conclude the enquiry within a pro rata period of 6 weeks from the receipt of the copy of the order. The said order of the Learned Single Judge was passed on 29.6.2016.

5. It is submitted that the Tahsildar instead of holding an enquiry as directed by this Hon'ble Court, issued a notice of 28.9.2016 which is in the nature of eviction order that as per the direction of this Hon'ble court, the Petitioner was directed to remove the construction within 15 days failing which action will be initiated. The Tahsildar has quoted the orders passed by this Hon'ble Court in the said notice/order dated 28.9.2016. It is



5

submitted that the said order passed by the Tahsildar was called in question before this Hon'ble Court in W.P.No.53151/2016. The said writ petition was disposed of with a direction to the 4th Respondent Tahsildar to conclude the enquiry and all contentions are kept open and an interim protection was granted to direct the parties to maintain status quo in respect of the petition schedule property.

6. It is submitted that pursuant to the directions issued by this Hon'ble Court, proceedings were initiated by the Tahsildar wherein private Respondents are made as appellants and the Petitioner herein is made as Respondent. The Tahsildar without conducting an enquiry as contemplated under the provisions of the Act and Rules framed there under, passed an order on 31.5.2017 and comes to conclusion that the Petitioner has constructed the house in kaludaari, hence directed to remove the said building as per the directions of this Hon'ble court and further directed to take action against all the persons who have constructed the houses in Sy.No.187. It is submitted that the order of the Tahsildar was called in question before the Assistant Commissioner in R.A.No.22/2017 which was confirmed by the Assistant Commissioner vide order dated 20.8.2018, further, the same was questioned before the Deputy Commissioner and the Deputy Commissioner confirmed the order of the Assistant Commissioner vide order dated 13.7.2021. Aggrieved by the orders passed by the Tahsildar, Assistant Commissioner and Deputy Commissioner, the Petitioner preferred a writ petition



6

before this Hon'ble Court and an interim protection was granted in favour of the Petitioner.

7. It is submitted that the Learned Single Judge failed to appreciate the facts and circumstances of the case and dismissed the writ petition vide order dated 7.7.2025. Hence, aggrieved by the order passed by the Learned Single Judge, the above appeal is preferred having no alternative and efficacious remedy.

BENGALURU,

DATE: 19.08.2025

ADVOCATE FOR APPELLANT

7

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

(Civil Appellate Jurisdiction)

Writ Appeal No. _____/2025

IN

W.P.No.15744/2021(KLR-RES)

RANK OF THE PARTIES

IN

SINGLE JUDGE DIVISION BENCH

BETWEEN:

Smt. Rukkamma
W/O Sri T.L.Kempaiah
Aged About 62 Years
R/o Javanegowdana Doddi
Kannali Village, Kasaba Hobli,
Mandya Taluk
Mandya District 571 401 Petitioner/Appellant
(benefit of ex citizen not claimed)

AND:

1. The State Of Karnataka
Rep By Its Secretary,
Dept Of Revenue,
M S Building
Bengaluru - 560 001.

Res-1/Res-1

2. The Deputy Commissioner
Mandya District
- Mandya - 571 401.

Res-2/Res-2

3. The Assistant Commissioner
Mandya Sub-Division
Mandya - 571 401.

Res-3/Res-3

4. The Tahsildar
Mandya Taluk
Mandya District 571 401.

Res-4/Res-4



8

- | | |
|--|---------------|
| 5. J.N.Chikka Madaiah,
S/O Late Ninge Gowda.,
Age 61 Years, | Res-5/Res-5 |
| 6. K.Prema, W/O Ramana,
Aged About 59 Years, | Res-6/Res-6 |
| 7. Chennamma,
W/O Late Nagaraju,
Aged About 52 Years, | Res-7/Res-7 |
| 8. Krishna,
S/O Ningegowda,
Aged About 56 Years, | Res-8/Res-8 |
| 9. Smt. Jayalakshmi,
W/O Late Puttaswamy,
Aged About 49 Years, | Res-9/Res-9 |
| 10. Sachin,
S/O Late Ningaiah,
Aged About 34 Years, | Res-10/Res-10 |
| 11. Ningaiah,
S/O Ningegowda,
Aged About 70 Years, | Res-11/Res-11 |
| 12. Padmamma,
W/O Kempaiah,
Aged About 49 Years, | Res-12/Res-12 |
| 13. Anusuya, W/O Nagaraj,
Aged About 50 Years, | Res-13/Res-13 |
| 14. Nagaraju,
W/O Kempaiah,
Aged About 45 Years, | Res-14/Res-14 |

R-5 To R-14 Are Residing at
Jawanagowdanadoddi Village,
Mandya Taluk,
Mandya District-571 404.

10

15. C.Puttaswamy Gowda,
S/O Channaiah,
Aged About 55 Years,

Res-15/Res-15

16. Jayaram,
S/O Channaiah,
Aged About 68 Years,

Res-16/Res-16

17. Ramachandra K.K.,
S/O Kailash,
Aged About 61 Years,

Res-17/Res-17

R-15 To R-17 Are Residing at
Kagehalladoddi Village,
Mandya Taluk,
Mandya District-571 404.

**MEMORANDUM OF WRIT APPEAL UNDER SECTION 4 OF
THE KARNATAKA HIGH COURT ACT**

The Appellant above named respectfully submits as follows:-

I. The address of the Appellant for the purposes of service of summons from this Hon'ble court is as shown in the cause title and the appellant may also be served on his counsel, Sri **J.N.Naveen**, Advocate, No.143, 1st Floor, 18th Cross, 8th Main, M.C.Layout, Vijayanagar, Bengaluru-560 040.

II. The address of the Respondents purposes of service of summons from this Hon'ble court is as shown in the cause title and the Respondents No. 1 to 4 are represented by the High Court Government Pleader.

III. Aggrieved by the order of the learned Single Judge in W.P.No.15744/2021 (KLR-RES) dated 7.7.2025, the appellant



prefers the above appeal under Section 4 of Karnataka High Court Act amongst the following facts and grounds.

IV. FACTS OF THE CASE:-

1. The Appellant is the Petitioner and the Respondents No.1 to 17 are Respondents 1 to 17 before the Learned Single Judge. The ranking of the parties is referred as ranking before the Learned Single Judge for the sake of convenience. The Petitioner filed W.P.No.15744/2021 challenging the orders passed by the 4th Respondent Tahsildar dated 31.5.2017, 3rd Respondent Assistant Commissioner dated 20.8.2018 and the 2nd Respondent Deputy Commissioner dated 13.7.2021.

2. It is submitted that the filing of the facts leading to file the above writ petition is as follows ;-.

The Petitioner is a grantee of the lands in Sy.No.187 measuring 4.¾ acres situated at Javanegowdana Doddi Village, Mandya Taluk and District. The said land was granted by the Tahsildar through a Saguvali Chit dated 31.12.2003 which is evident from the Annexure-A to the writ petition. Pursuant to the grant made by the Tahsildar, the revenue entries were effected in the name of the Petitioner such as RTC.

3. It is submitted that after the grant, the Petitioner was in possession of the property in question, however, no podi and durasthi were conducted. Hence, a representation was given to



the revenue authorities by the husband of the Petitioner on 9.5.2012 to conduct podi and durasthi and to fix the boundaries in respect of the property belonging to the Petitioner.

4. It is submitted that again another representation was also given on 10.8.2012. Pursuant to the representations addressed to the husband of the Petitioner, the Deputy Commissioner wrote a letter on 15.3.2013 to the Tahsildar to look into the matter to submit the report.

5. It is submitted that based on the communication addressed by the office of the Deputy Commissioner dated 15.3.2013, to the utter shock and surprise of the Petitioner, the Tahsildar instead of conducting the podi and durasthi, issued a notice though it is styled as notice an order came to be passed wherein, it was stated that the Petitioner is constructing a residential house without conversion in Sy.No.187, hence, the Petitioner was directed to stop the construction forthwith, failing which action will be initiated against the Petitioner. The said notice/order was issued on 26.6.2014.

6. It is submitted that aggrieved by the said notice, a representation was addressed by the Petitioner to the Deputy Commissioner on 27.6.2014 and brought to the notice of the Deputy Commissioner that instead of conducting podi and durasthi, the Tahsildar has passed the order for restraining from putting up construction in the said property. Similar



12

representation was also given on the Chief Executive Officer, Zilla Panchayath on 19.7.2014 by the Petitioner.

7. It is submitted that pursuant to the representation addressed by the Petitioner to the Deputy Commissioner about the illegal action/ order of the Tahsildar, the Deputy Commissioner wrote a letter to the Assistant Commissioner on 11.8.2014 to take action and submit a report to his office. Such being the case when the Deputy Commissioner wrote a letter to the Assistant Commissioner to submit a report on 11.8.2014, the Tahsildar high handedly wrote a letter on to the Police Sub-Inspector, Rural Police Station, Mandya and directed the Police Sub-Inspector to stop the construction. Pursuant to the communication addressed by the Tahsildar, the Police Sub-Inspector issued a notice to the Petitioner to stop the construction, failing which the action will be initiated.

8. It is submitted that the communication addressed by the Tahsildar to the Police Sub-Inspector dated 21.10.2014 was called in question before the Learned Single Judge in W.P.No.2647/2015. The Learned Single Judge disposed of the writ petition with the liberty to the Petitioner to question the order of the Tahsildar under Section 49 of the Karnataka Land Revenue Act, 1964 (hereinafter referred to as the "Act" for the purpose of brevity) before the Assistant Commissioner. Such being the case, a direction was issued to the Petitioner to approach the Assistant Commissioner, the private Respondents herein and other private parties filed a writ petition before this Hon'ble Court in



W.P.No.44034-44035/2015 and connected matters wherein Petitioner has made a Respondent No.7 and sought relief to take action against the Petitioner for encroaching the road since, the representations of the said private Respondents is not considered. This Hon'ble court disposed of the writ petition directing the Tahsildar to conclude the enquiry within a period of 6 weeks from the receipt of the copy of the order.

9. It is submitted that the Tahsildar instead of holding an enquiry as directed by this Hon'ble Court, issued a notice of 28.9.2016 which is in the nature of eviction order that as per the direction of this Hon'ble court, the Petitioner was directed to remove the construction within 15 days failing which action will be initiated. The Tahsildar has quoted the orders passed by this Hon'ble Court in the said notice/order dated 28.9.2016.

10. It is submitted that the said order passed by the Tahsildar was called in question before this Hon'ble Court in W.P.No.53151/2016. The said writ petition was disposed of with a direction to the 4th Respondent Tahsildar to conclude the enquiry and all contentions are kept open and an interim protection was granted to direct the parties to maintain status quo in respect of the petition schedule property.

11. It is submitted that pursuant to the directions issued by this Hon'ble Court, proceedings were initiated by the Tahsildar wherein, private Respondents are made as appellants and the Petitioner herein is made as Respondent. The Tahsildar without



conducting an enquiry as contemplated under the provisions of the Act and Rules framed there under, passed an order on 31.5.2017 and comes to conclusion that the Petitioner has constructed the house in kaludaari (road), hence directed to remove the said building as per the directions of this Hon'ble court and further directed to take action against all the persons who have constructed the houses in Sy.No.187.

12. It is submitted that the order of the Tahsildar was called in question before the Assistant Commissioner in R.A.No.22/2017 which was confirmed by the Assistant Commissioner vide order dated 20.8.2018, further, the same was questioned before the Deputy Commissioner and the Deputy Commissioner confirmed the order of the Assistant Commissioner vide order dated 13.7.2021.

13. Aggrieved by the orders passed by the Tahsildar, Assistant Commissioner and Deputy Commissioner, the Petitioner preferred a writ petition before this Hon'ble Court and an interim protection was granted in favour of the Petitioner.

14. It is submitted that the Learned Single Judge failed to appreciate the facts and circumstances of the case and dismissed the writ petition vide order dated 7.7.2025. Hence, aggrieved by the order passed by the Learned Single Judge, the above appeal is preferred having no alternative and efficacious remedy.



15

15. There are no other pending proceedings in any court of law on the same cause of action except the above appeal.

V.GROUNDS:

16. The order passed by the Learned Single Judge is liable to be set aside on the ground that the same is passed without appreciating the facts and circumstances of the case.

17. The order passed by the Learned Single Judge is liable to be set aside on the ground that the Learned Single Judge failed to appreciate the fact that the Tahsildar has not extended an opportunity of hearing to the Petitioner which is in violation of principles of natural justice, fair play and Article 300A of Constitution of India.

18. The order passed by the Learned Single Judge is liable to be set aside on the ground that it is not in dispute that the land is granted in favour of the Petitioner and Petitioner is in possession of the property in question. The dispute arose when the Petitioner approached the revenue authorities seeking for podi and durasthi. The revenue authorities, instead of conducting podi and durasthi, initiated proceedings against the Petitioner alleging that the Petitioner has constructed the house in a part of kaludaari or a public road. Hence, the crucial question is whether there is an existence of road from which property to the end of the road. The revenue authorities instead of examining the said aspect, simply comes to conclusion that the Petitioner has put construction

10

without conversion from the revenue authorities. Thus, passed an order to remove the construction. The said order was confirmed by the Deputy Commissioner, Assistant Commissioner and the Learned Single Judge. Hence, the crucial question remains the same that the existence of road in the property belongs to the Petitioner. This aspect is not considered by the revenue authorities.

19. The order passed by the Learned Single Judge is liable to be set aside on the ground that initially the Tahsildar initiated the proceedings alleging that there is an encroachment of road by the Petitioner. Though the Tahsildar has stated in his order that a notice was issued which was refused by the Petitioner and a spot inspection was conducted and mahazar was drawn to show that there was existence of road. The Respondents before the Learned Single Judge has not filed any objections nor produced this crucial document to show that the show-cause notice was issued to the Petitioner and the same was refused by her and a spot inspection was conducted to show that there is an existence of road. In the absence of said documents, the Learned Single Judge, based on the findings recorded by the Revenue Authorities comes to conclusion that there is existence of road and the Petitioner has constructed the building without obtaining the conversion order. The Learned Single Judge without verifying the records, simply confirmed the findings given by the Revenue authorities. Hence, the order of the Learned Single Judge calls for interference by this Hon'ble Court.



20. The order passed by the Learned Single Judge is liable to be quashed on the ground that several grants were made in Sy.No.187. It is the same allegation that several persons have constructed the houses. To show that the constructions were made in the road, there is no sketch prepared by the revenue authorities herein. In the absence of any sketch, either prepared by the Revenue authorities nor available in the office of revenue authorities. It is not fair on the part of the revenue authorities to come to conclusion that the construction made by the Petitioner is on a public road.

21. The order passed by the Learned Single Judge is liable to be set aside on the ground that the Revenue authorities as well as the Learned Single Judge failed to appreciate the fact that a civil suit in O.S.No.808/2016 is pending consideration before the Civil Court and the matter is seized before the Civil Court. Such being the case, the Revenue authorities instead of verifying the records given a finding regarding the title of the property virtually conceding the jurisdiction of the civil court. Hence, the orders impugned are bad in law and liable to be quashed.

22. It is submitted that earlier the 4th Respondent Tahsildar unilaterally issued a notice, though it is styled as notice, virtually passed an order directing the Petitioner to remove the encroachment. The said notices were called in question before this Hon'ble Court and matter was remitted back to the Tahsildar with a direction to initiate an enquiry and pass appropriate orders. Instead of conducting an enquiry as directed by this Hon'ble Court,



the Tahsildar passed the order without verifying the records and directed the Petitioner to remove the building constructed. Though there were several constructions made without conversions in the very same property i.e., Sy.No.187, no action was initiated by the Tahsildar. Hence, the order passed by the Tahsildar is politically motivated against the Petitioner herein.

23. The Learned Single Judge failed to appreciate the fact that the proceedings were initiated by the Tahsildar and no provision was quoted. If there is encroachment, the Tahsildar has to initiate the proceedings by issuing a show-cause notice to the Petitioner. In the case on hand, the Tahsildar has initiated the proceedings on the basis on private parties and passed the impugned order contrary to the provisions of the Act and Rules framed there under.

24. Viewed from any angle, the order passed by the Revenue Authorities which is confirmed by the Learned Single Judge is bad in law and liable to be set aside.

VI. LIMITATION:-

The appeal is not filed within the period of limitation. Hence separate application is filed to condone the delay.

VII. PRAYER

Wherefore, it is prayed that this Hon'ble Court may be pleased to set aside the order of the learned Single Judge in



19

W.P.No.15744/2021 (KLR-RES) dated 7.7.2025 and allow the appeal accordingly, in the interest of justice and equity.

VIII. LIST OF AUTHORITIES

NIL

BENGALURU,

DATE: 19.08.2025

ADVOCATE FOR APPELANT



NC: 2025:KHC:24569
WP No. 15744 of 2021

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

DATED THIS THE 7TH DAY OF JULY, 2025

BEFORE

THE HON'BLE MR. JUSTICE E.S.INDIRESH

WRIT PETITION NO. 15744 OF 2021 (KLR-RES)

BETWEEN:

SMT. RUKKAMMA
W/O SRI. T.L. KEMPAIAH
AGED ABOUT 58 YEARS
R/O JAVANEGOWDANA DODDI
KANNALI VILLAGE
KASABA HOBLI
MANDYA TALUK DISTRICT 571 401

...PETITIONER

(BY SRI. J.N.NAVEEN, ADVOCATE)

AND:

1. THE STATE OF KARNATAKA
REP BY ITS SECRETARY,
DEPT OF REVENUE,
M S BUILDING
BENGALURU - 560 001.
2. THE DEPUTY COMMISSIONER
MANDYA DISTRICT
MANDYA - 571 401.
3. ASSISTANT COMMISSIONER
MANDYA SUB - DIVISION
MANDYA - 571 401.
4. THE TAHSILDAR
MANDYA TALUK
MANDYA DISTRICT 571 401.
5. J. N. CHIKKA MADAIAH,

Digitally signed
by SHARMA
ANAND CHAYA
Location: HIGH
COURT OF
KARNATAKA



This Certified copy contains 13 pages
And Copying charges with of ₹.39
Received

21
-8-



NC: 2025:KHC:24569
WP No. 15744 of 2021

S/O LATE NINGE GOWDA.,
AGE 57 YEARS,

6. K. PREMA,
W/O RAMANA,
AGED ABOUT 55 YEARS,
7. CHENNAMMA,
W/O LATE NAGARAJU,
AGED ABOUT 48 YEARS,
8. KRISHNA,
S/O NINGEGOWDA,
AGED ABOUT 52 YEARS,
9. SMT. JAYALAKSHMI,
W/O LATE PUTTASWAMY,
AGED ABOUT 45 YEARS,
10. SACHIN,
S/O LATE NINGAIAH,
AGED ABOUT 30 YEARS,
11. NINGAIAH,
S/O NINGEGOWDA,
AGED ABOUT 66 YEARS,
12. PADMAMMA,-
W/O KEMPAIAH,
AGED ABOUT 45 YEARS,
13. ANUSUYA,
W/O NAGARAJ,
AGED ABOUT 46 YEARS,
14. NAGARAJU,
W/O KEMPAIAH,

R-5 TO R-14 ALL ARE
R/AT JAWANAGOWDANADODDI VILLAGE,
MANDYA TALUK AND DISTRICT-571404.





22

NC: 2025:KHC:24569
WP No. 15744 of 2021

15. C. PUTTASWAMY GOWDA,
S/O CHANNAIAH,
AGED ABOUT 51 YEARS,
16. JAYARAM,
S/O CHANNAIAH,
AGED ABOUT 64 YEARS,
17. RAMACHANDRA K.K.,
S/O KAILASH,
AGED ABOUT 57 YEARS,

R-15 TO R-17 ARE R/AT
KAGEHALLADODDI VILLAGE,
MANDYA TALUK AND DISTRICT-571404.

...RESPONDENTS

(BY SRI. MANJUNATH.K., HCGP FOR R-1 TO R-4;
SRI.K.MURTHY., ADVOCATE FOR R-5 TO R-17)

THIS WP IS FILED UNDER ARTICLES 226 AND 227 OF
THE CONSTITUTION OF INDIA, PRAYING TO QUASH THE
ORDER DATED 31.05.2017 MADE IN NO.EVRRCR.179/13-14
PASSED BY THE RESPONDENT NO.4 HEREIN BEING
ARBITRARY, ERROENOUS AND OPPOSED TO LAW EQUITY AND
JUSTICE APART FROM - BEING WITHOUT JURISDICTION
ANNEXURE-U, ETC.

THIS PETITION, COMING ON FOR PRELIMINARY HEARING
IN 'B' GROUP, THIS DAY, ORDER WAS MADE THEREIN AS
UNDER:

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE E.S.INDIRESH

ORAL ORDER

In this writ petition, the petitioner is assailing
the order dated 31.05.2017 issued by the respondent



23



NC: 2025:KHC:24569
WP No. 15744 of 2021

No.4 (Annexure-U) and order dated 20.08.2018 in RA No.22 of 2017 (Annexure-V) passed by respondent No.3 and order 13.07.2021 passed by respondent No.2 in RA No.12 of 2018(Annexure-X).

2. Relevant facts for adjudication of this writ petition are that the land in question has been granted in favour of the petitioner on 31.12.2003 and thereafter, the petitioner is in possession of the land in question. The revenue records stand in the name of the petitioner, and the revenue sketch issued by the competent authority is produced as Annexure-D. By communication dated 02.08.2012 (Annexure-E), the Joint Director of Land Records informed that the request made by the petitioner to effect "phodi" (demarcation) was not received and subsequently, the petitioner approached the Survey Department to effect "phodi" and "durust" in respect of the land as



per representation dated 09.05.2012 (Annexure-F). It



is also stated in the writ petition that, on 15.03.2013, Respondent No.2 directed Respondent No.4 to consider the petitioner's case for effecting "phodi" in respect of the land in question. However, without considering the petitioner's claim, respondent No.4 issued a notice dated 26.06.2014 (Annexure-J) stating that illegal construction was made on the land granted to the petitioner without a valid conversion order, and accordingly called for an explanation from the petitioner. Thereafter, the petitioner has approached the respondent No.2, seeking permission to construct the residential house in land in question. It is also forthcoming from the writ petition that, the notice dated 21.10.2014 (Annexure-N) has been issued to the petitioner herein, indicating about the encroachment made on the road and as such informed the petitioner to stop the construction work as per Annexure-P to the writ petition. The said notice was



25



NC: 2025:KHC:24569
WP No. 15744 of 2021

challenged before this court in W.P.No.2647 of 2015 and this court by order dated 16.07.2015 (Annexure-Q) rejected the same. Private respondents herein have filed W.P.No.44034-35 of 2015 and connected matters against the petitioner and her husband and this Court disposed of the same on 29.06.2016, directing the jurisdiction Thasildar to conclude eviction proceedings after affording an opportunity of hearing before concluding. Thereafter, the respondent No.4 issued notice dated 28.09.2016 (Annexure-S) calling upon the petitioner to remove the illegal construction that has been made by the petitioner. Thereafter, the petitioner has filed W.P.No.53151 of 2016 before this court challenging the notice dated 28.09.2016 issued by the respondent No.4-Thasildar. This court vide order dated 05.10.2016, (Annexure-T), directed the respondent No.4 to conclude enquiry and take decision in the matter. In the backdrop of these

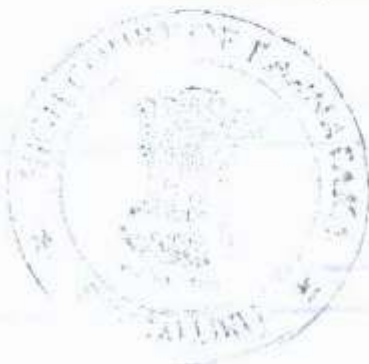


26



NC: 2025:KHC:24569
WP No. 15744 of 2021

aspects the respondent No.4 conducted the proceedings in Dispute No.EV.R.CR.179/2013-14 and after conducting the detailed enquiry, by order dated 31.05.2017 (Annexure-U) arrived at a conclusion that the petitioner herein have constructed the house on the road, and therefore, directed the petitioner to remove the same. Being aggrieved by the same the petitioner herein has approached respondent No.3- Assistant Commissioner in RA No.22/2017 and the respondent No.3 vide order dated 20.08.2018 dismissed the appeal and being aggrieved by the same, the petitioner has approached the respondent No.2-Deputy Commissioner in RA No.12 of 2018 and respondent No.2 vide order dated 13.07.2021 (Annexure-X) dismissed the appeal and feeling aggrieved by the same, the petitioner has presented this writ petition.



27



NC: 2025:KHC:24569
WP No. 15744 of 2021

3. I have heard Sri. J.N. Naveen, learned counsel for the petitioner; Sri. Manjunath K., learned High Court Government Pleader appearing for the respondent-State and Sri. K. Murthy, learned counsel appearing for the respondent Nos. 5 to 18.

4. Sri. J.N. Naveen, learned counsel for the petitioner invited the attention of the court to the proceedings at Annexure-U and contended that, though this court has directed the respondent-authorities to conduct survey in the presence of the petitioner after issuing of notice, however, the entire proceedings has been made in the absence of the petitioner and no opportunity has been extended to the petitioner and accordingly, sought for interference of this court.

5. He further invited the attention of the court to the order sheet before the respondent No.2, in RA



28



NC: 2025:KHC:24569
WP No. 15744 of 2021

No.12/2018, at Annexure-X and contended that, the respondent No.2 without considering the material on record and providing fair opportunity to the petitioner to address the arguments has dismissed the appeal and accordingly, sought for interference of this court.

6. Per contra, Sri. K. Murthy, learned counsel for the respondent Nos.5 to 18, invited the attention of the court to Annexure-R1, wherein, the notice has been issued by the respondent No.4 to the petitioner and same has been acknowledged by the petitioner herein, however, it is argued that, the same has not been produced before this court deliberately. Hence, it is submitted by the learned counsel for the respondent Nos.5 to 18 that the petitioner has suppressed the true facts before this court. It also argued by the learned counsel for the respondent Nos.5 to 18 by referring to the finding recorded by the respondent-authorities that the respondent-authorities after



29



NC: 2025:KHC:24569
WP No. 15744 of 2021

conducting the enquiry in the presence of the petitioner has arrived at the conclusion that the house has been constructed on the road and therefore, no interference called for interference of this Court.

7. Sri. Manjunath K., learned High Court Government Pleader appearing for the respondent-State sought to justify the impugned order passed by the respondent-authorities.

8. In the light of the submission made by the learned counsel appearing for the parties, the core question to be answered in this writ petition as to whether the impugned order has been passed without issuing notice to the petitioner and whether the construction of the house is made on the land belonging to the Government.

9. In this regard, having taken note of the orders passed by this Court in W.P.No.2647 of 2015





30
- 88 -

NC: 2025:KHC:24569
WP No. 15744 of 2021

disposed of on 16.07.2015 (Annexure-Q) and order dated 05.10.2015 in W.P.No.53151 of 2016 (Annexure-T) whereby this court directed the respondent-authorities to extend fair opportunity of hearing to the petitioner herein before taking decision. On careful examination of the orders of the respondent-authorities would indicate that the petitioner has participated in the proceedings and contended before the respondent-authorities that the land in question have been granted to the petitioner and the petitioner has nothing to do with the road in which the private respondents are claiming schedule land. Having taken note of the finding recorded by the respondent-authorities at Annexure-U would indicate that spot inspection has been made at the instance of the petitioner and private respondents and further sketch has been drawn by the respondent-authorities and thereafter arrived at a conclusion that, the road is



31
- 4 -



NC: 2025:KHC:24569
WP No. 15744 of 2021

existing in Sy.No.187 of Javanegowdana Doddi village, Mandya Taluk and District. In that view of the matter, as respondent-authorities have arrived a conclusion that the illegal construction has been made by the petitioner herein on the road, I am of the opinion that, no interference is called for in this writ petition. Insofar as arguments advanced by the learned counsel appearing for the petitioner that fair opportunity has not been extended to the petitioner and said submission cannot be accepted as the petitioner herein has participated in the proceedings and that apart, it is evident from Annexure- R1_ that notice issued by the respondent No.4 has been served on the petitioner. Taking into consideration that the sketch has been prepared by the respondent-authorities after conducting survey and sketch has been signed by the petitioner herein, taking into consideration as all the three respondent-authorities have held that that





HC-KAR

SD/-
(E.S.INDIRESH)
JUDGE



List No.: 1 SI No.: 56

1. The date on which the application is made 16/7/25

2. The date on which charges and additional charges if any are called for 11/8/25

3. The date on which charges and additional charges if any are deposited/paid 13/8/25

4. The date on which the copy is ready 16/8/25

5. The date of notifying that the copy is ready for delivery 16/8/25

6. The date on which the applicant is required to appear on or before 19/8/25

7. The date on which the copy is delivered to the applicant 18/8/25

8. The date on which the copy is delivered to the applicant 18/8/25

TRUE COPY
S. K. Kema malini
Section Officer 16/8/25
High Court of Karnataka
Bengaluru - 560 001

33
98

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA, BENGALURU

W.P. No. /2021

BETWEEN:

Smt. Rukkamma,

.... Petitioner

AND:

The State of Karnataka and Others

...Respondents

INDEX

SL. No.	PARTICULARS	PAGE No.
1.	Synopsis	1-6
2.	Memorandum of Writ Petition	7-33
3.	Affidavit	34
4.	Annexure-A Copy of the Saguvali Chit dtd. 17.12.2003 along with typed copy.	35-40
5.	Annexure-B Copy of the R.T.C., along with typed copy	41-42
6.	Annexure-C Encumbrance Certificate dtd. 8.7.2014, along with typed copy.	43-44
7.	Annexure-D Revenue Sketch/Map, along with typed copy.	45-48
8.	Annexure-E Copy of communication dtd.2.8.2012 issued by the Joint Director of Land Records	49
9.	Annexure-F Copy of representation dtd. 9.5.2012	50
10.	Annexure-G Copy of representation dtd. 10.8.2012, along with typed copy.	51-52
11.	Annexure-H Copy of order / direction dtd.15.3.2013 passed by D.C., to the Tahsildar	53

12.	Annexure-J	Copy of the Notice dtd.26.6.2014 issued by Tahsildar affixed in the public place.	54
13.	Annexure-K	Copy of the representation / complaint dtd.28.6.2014	55-56
14.	Annexure-L	Copy of the application dtd. 19.7.2014 made to the Information authorities seeking information.	57-58
15.	Annexure-M	Copy of the Reminder dtd:11.8.2014 issued by D.C in favour of A.C., along with typed copy.	59-60
16.	Annexure-N	Copy of Order/communication dtd.21.10.2014 issued by Tahsildar in favour of Sub-Inspector	61
17.	Annexure-P	Copy of Notice/direction dtd.Nil issued by Sub-Inspector of Police, Rural P.S., Mandya	62
18.	Annexure-Q	Copy of order dated 16.07.2015 in W.P.No. 2647/ 2015	63-64
19.	Annexure-R	Copy of order dtd. 29.06.2016 in W.P.No.57721-57731/2015	65-70
20.	Annexure-S	Copy of the Order dated 28.09.2016 passed by 4 th respondent.	71
21.	Annexure-T	Copy of Order dtd.5.10.2016 passed by this Hon'ble Court in WP No.53151/2016(KLR-RES)	72-74
22.	Annexure-U	Copy of Order dtd.31.5.2017 passed by the 4 th respondent against the petitioner.	75-80
23.	Annexure-V	Copy of Order dtd.20.8.2018 made in RA No.22/2017 passed by the 3 rd respondent herein.	81-89
24.	Annexure-W	Copy of Order Sheet in RA No.12/2008 filed by petitioner before 2 nd respondent, along with typed copy of relevant portion of same.	90-99

25.	Annexure-X	Certified copy of Final Order dtd.13.7.2021 made in RA. No.12/2018 passed by 2 nd respondent.	100-110
26.	Vakalath		111

27. I-A.I - Dispensation and Affidavit. 112-114

Bangalore

(S.P. KULKARNI)

Date: 25/8/2024

Advocate for petitioner

(WP-Rukkamma-com-1)

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA, BENGALURU**W.P No. /2021 (KLR)****BETWEEN:-**

Smt. Rukkamma

...Petitioner

AND:

The State of Karnataka & others

...Respondents

SYNOPSIS

Sl No.	Dates	Events
1.	17.12.2003	The land was granted to the petitioner by the Order of the Tahsildar, Mandya Tq., Mandya Dist., and the Saguvali Chit in the said regard was granted by the Tahsildar
2.	09.05.2012	The husband of the petitioner viz., Sri. J.L. Kēmpaiah has made a detailed representation to the D.C., Mandya, to define and fix correct boundaries and also to effect podi through the Survey Dept., and that it is very much essential for the purpose of development and maintenance of silk-worms on the said land.
3.	02.08.2012	The Joint Director of Land Records has sent communication the Tahsildar, Mandya, stating that the request of the petitioner in respect of effecting of podi has not received proper response from the office and

		therefore his case be considered properly and appropriate action be taken in the said regard.
4.	10.08.2012	The husband of the petitioner herein made an independent application to the D.C., Mandya, with the said prayer to effect podi.
5.	15.03.2013	The Dy. Commissioner Mandya, has directed the Tahsildar, Mandya to consider the said representations and to effect podies through the Survey Dept., immediately if only the request were to be in order.
6.	26.06.2014	The Tahsildar, Mandya, has issued a Notice stating that in the granted land bearing Sy. No.187, the Village Accountant and P.D.O have reported that petitioner and her husband Sri. J.L. Kempaiah have been attempting to put up unauthorized construction of houses.
7.	28.06.2014	The petitioner submitted a representation to the Dy. Commissioner, Mandya, with a prayer to take appropriate action against the Tahsildar and to permit them to put up small Farm House in Sy. No.187, which permission is granted to similarly placed land owners in the area.
8.	08.07.2014	The petitioner submits that since there are no transactions in respect of the said land between the periods from 1.4.2002 to

		30.6.2014 which is reflected in the Encumbrance Certificate issued by the Sub-Registrar, Mandya.
9.	19.07.2014	The petitioner herein has made a representation to the Chief Executive Officer and Appellate Authority (R.T.I) Zilla Panchayath, Mandya, requesting the authority to supply informations and complaints collected against her immediately since the P.D.P of G.P., Kannali, has disobeyed the R.T.I Act, and that, the said information was necessary to take action as per law.
10.	11.08.2014	The D.C., Mandya, has issued an urgent Memo/communication to the A.C., Mandya., intimating about the complaints of the petitioner dtd.28.6.2014 and 19.7.2014 submitted by the petitioner while directing the authority to consider the same in deep immediately and to issue appropriate Endorsement/letter in the said regard.
11.	21.10.2014	The Tahsildar, Mandya, has sent a letter in the form of a complaint to the Sub-Inspector of Police, Rural Police Station, Mandya, stating that the petitioner and her husband are in possession of the granted schedule land, and that the land in question is yet to be converted as NA land and podi was to be done.

12.	16.07.2015	This Hon'ble Court rejected W.P. No.2647/2015 reserving liberty to the petitioner to prefer appeal.
13.	29.06.2016	This Hon'ble Court while disposing off the W.P. No.57721-57731/2015 directed the Tahasildar to hold an enquiry after issuing notice and opportunity to all the parties concerned.
14.	28.09.2016	Respondent No.4 herein issued notice/order dated 28.09.2016 directing the petitioner to remove the construction without issuing any notice, without holding an enquiry and without giving any opportunity to the petitioner. Hence the present petition is preferred.
14.	05.10.2016	The petitioner being aggrieved by the said Order dtd.28.9.2016 presented a Writ Petition before this Hon'ble Court in WP No.53151/2016 (KLR-RES).
15.	05.10.2016	The Hon'ble High Court of Karnataka, Bengaluru, disposed of the W.P No. 53151/2016 directing the 4 th respondent to consider the objections of the petitioner and to pass Orders in accordance with law.
16.	31.05.2017	The Tashildar (R4) passed the order by erroneously holding that the petitioner has put up construction covering the passage / public road and that the petitioner has to

		vacate the same.
17.	20.08.2018	The Assistant Commissioner dismissed the appeal R.A.No.22/2017 confirmed the order of the Tashildar.
18.	04.10.2018	The petitioner filed appeal R.A.No.12/2018 before D.C. Mandya (R2) challenging the orders passed by Tashildar and Assistant Commissioner.
19.	29.01.2021	Case was posted for Final Orders by D.C. Mandya in R.A No.12/2018
20.	30.03.2021	R.A No.12/2018 was again called for hearing as the earlier Officer was transferred, and then again posted for final Orders.
21.	13.07.2021	Final Orders were passed and Appeal was dismissed by D.C., Mandya in R.A No. 12/2018, erroneously, contrary to law, equity and justice and without hearing the petitioner.

SUMMARY OF THE CASE

The petitioner is the absolute owner of the schedule land which was granted to her as back as in the year 2003. The petitioner is in actual possession and enjoyment of the said land and she grows various crops on the said land. In fact the present construction which is made pertains to small / rough dwelling houses to an extent of 37 ½ X 37 ½ feet and small area for

cattle shed and to maintain agricultural equipments etc for which the permission and conversion orders are not necessary in terms of the Karnataka Land Revenue Act and also Karnataka Land Revenue Rules. In fact the said small houses are needed to be made to house the labourers and also to dump agricultural implementations in the same. The Order dtd.13.7.2021 passed by second respondent which confirms the orders passed by third and fourth respondent authorities, is liable to be quashed. The orders passed by three authorities holding that the petitioner has put up construction covering the public road and the construction is without permission and license are bad in law. Hence the present W.P. is filed challenging the orders passed by the three authorities on legal grounds.

Bangalore
Date: 25-08-2021

(S.P. KULKARNI)
Advocate for petitioner

**IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA, BENGALURU
(ORIGINAL JURISDICTION)**

W.P.No. /2021 (KLR)

BETWEEN:

15744

Smt. Rukkamma,
W/o. Sri. T.L. Kempaiah,
Aged about 58 years,
R/o. Javanegowdana Doddi,
Kannali Village,
Kasaba Hobli,
Mandya Taluk and District- 571401

.... Petitioner

AND:

1. The State of Karnataka
represented by its Secretary,
Dept. of Revenue,
M.S. Building,
Bangalore-560 001.
2. The Deputy Commissioner,
Mandya Dist., Mandya-571401.
3. Asst. Commissioner,
Mandya Sub-Division,
Mandya-571401.
4. The Tahsildar,
Mandya Tq.,
Mandya District-571401.

(Since there is no grievance or any prayer by the petitioner against Respondent Nos.1 to 13 who are individuals. The Respondents 14 to 16 are the authorities who are not concerned to the claim of the petitioner. Hence, Respondents 1 to 16 shown in the impugned order dtd:13.7.2021 (Annexure-X) are not arrayed parties to the present W.P.)

.... Respondents

**MEMORANDUM OF WRIT PETITION UNDER
ARTICLE 226 AND 227 OF THE CONSTITUTION OF
INDIA**

The petitioner submits as under:-

FACTS OF THE CASE

1. The petitioner submits that she is the owner in possession of the land bearing Sy. No.187 measuring $4\frac{3}{4}$ guntas which is morefully described in the schedule to the Writ petition. It is submitted that the said land was granted to the petitioner by the Order of the Tahsildar, Mandya Tq., Mandya Dist., and the Saguvali Chit in the said regard was issued by the Tahsildar on 31.12.2003 and on deposit of required amount to the Govt. Treasury the possession of the said land was immediately handed over to the petitioner on the day of issuance of Saguvali Chit. Accordingly the name of the petitioner is also shown in the record of rights pertaining to the said land in Calumn No.9 of the same. The petitioner submits that even till date the petitioner has remained in actual possession of the said land uninterruptedly and no other person has got any right or title over the said property except the petitioner since there are no transactions in respect of the said land between the period from 1.4.2002 to 30.6.2014 which is reflected in the Encumbrance

Certificate issued by the Sub-Registrar, Mandya on 8.7.2014. The petitioner has produced herewith the copy of the Saguvali Chit dtd.31.12.2003 issued by the Tahsildar, Mandya, and a copy of the R.T.C of the said land and also the copy of Nil Encumbrance Certificate issued to the petitioner in respect of the said land by the Sub-Registrar, Mandya, on 8.7.2014 and the same are respectively marked as **ANNEXURES-A, B & C**. The petitioner has also produced herewith the Revenue Sketch Map dtd.7.6.2003 issued by the R.I., Kasaba, IInd Circle, Mandya, showing the location and area of the said land in which the property of the petitioner is located. The same is produced herewith and marked as **ANNEXURE-D**.

2. It is submitted that on 2.8.2012 the Joint Director of Land Records has sent communication the Tahsildar, Mandya, stating that the request of the petitioner in respect of effecting of podi has not received proper response from the office and therefore his case be considered properly and appropriate action be taken in the said regard. The copy of the said direction/communication dtd.2.8.2012 and the same is marked as **ANNEXURE-E**.

3. On 9.5.2012 the husband of the petitioner viz., Sri. J.L. Kempalah has made a detailed representation to the D.C.,

Mandya, to define and fix correct boundaries and also to effect podi through the Survey Dept., and that it is very much essential for the purpose of development and maintenance of silk-worms on the said land. It was also mentioned that to put up a dwelling house the said podi was essential. The petitioner has produced herewith copy of the said representation dtd.9.5.2012 and the same is marked as **ANNEXURE-F.**

4. It is submitted that the petitioner herein being in possession and enjoyment of the said property right from the year 2003 made number of representations to the Revenue Authorities with a prayer to fix the boundaries by making podi in respect of the schedule land in question. Since the matter was kept pending and was ultimately sent back on the ground that each individual owner of the property/land has to make an independent application for effecting podi of his land by Revenue/Survey Authorities, the husband of the petitioner herein made an independent application to the D.C., Mandya, with the said prayer to effect podi. The petitioner has produced herewith copy of the representation dtd.10.8.2012 and the same is marked as **ANNEXURE-G.**

5. It is submitted that in the said regard on 15.3.2013 the Dy. Commissioner Mandya, has directed the Tahsildar, Mandya to consider the said representations and to effect podies through the Survey Dept., immediately if only the request were to be in order. The copy of the said direction dtd.15.3.2013 is produced herewith and marked as **ANNEXURE-H.**

6. When the facts have stood thus, the Tahsildar, Mandya, to the utter surprise and shock of the petitioner, issued a Notice on 26.6.2014 stating that in the granted land bearing Sy. No.187, the Village Accountant and P.D.O have reported that petitioner and her husband Sri. J.L. Kempaiah have been attempting to put up unauthorized construction of houses and at the time of inspection Sri. Kempaiah has orally agreed that he would not construct further and that he would wait till the Conversion Orders are passed and podies are effected by competent authorities. It was also falsely stated in the notice that the said Kempaiah has refused to give anything in writing. In this background a false and untenable Notice has been issued by the Tahsildar, Mandya, on 26.6.2014 directing the petitioner and her husband not to put up any unauthorized constructions or to make any progress towards construction till the Conversion

Order and Podi Orders are passed. The notice also further stated that if this is disobeyed, the legal action will be taken against them as per law. The copies of the said Notice were affixed on the door of the shop and also in a public place on 27.6.2014. The petitioner has produced herewith copy of the said Notice dtd.26.6.2014 and the same is marked as **ANNEXURE-J.**

7. Immediately on coming to know of the same the petitioner and her husband felt very sorry about the said state of affairs. The petitioner and her husband came to know that all this was made at the instance of politically influential persons and busy bodies of the area who wanted to trouble and harass the petitioner's family. The petitioner being illiterate and because she was not on wrong side especially for the reason that she was made the victim for no reason whatsoever, she submitted a representation to the Dy. Commissioner, Mandya, on 28.6.2014 with a prayer to take appropriate action against the Tahsildar and to permit them to put up small dwelling House in Sy. No.187, which permission is granted to similarly placed land owners in the area. The petitioner has produced herewith the copy of the said representation dtd.28.6.2014 and the same is marked as **ANNEXURE-K.**

8. On 19.7.2014 the petitioner herein made a representation to the Chief Executive Officer and Appellate Authority (R.T.I) Zilla Panchayath, Mandya, requesting the authority to supply information and complaints collected against her immediately since the P.D.P of G.P., Kannali, has disobeyed the R.T.I Act, and that, the said information was necessary to take action as per law. The copy of the said representation dtd:19.7.2014 is produced herewith and marked as **ANNEXURE-L.**

9. In terms of the said representation on 11.8.2014 the D.C., Mandya, issued an urgent Memo/communication to the A.C., Mandya., intimating about the complaints of the petitioner dtd.28.6.2014 and 19.7.2014 submitted by the petitioner while directing the authority to consider the same in deep immediately and to issue appropriate Endorsement/letter in the said regard. The copy of the representation dtd: 11.8.2014 is produced herewith and marked as **ANNEUXRE-M.**

10. Thereafter the Tahsildar, Mandya, has sent a letter in the form of a complaint to the Sub-Inspector of Police, Rural Police Station, Mandya, stating that the petitioner and her husband are in possession of the granted schedule land, and podi was to be

done. The complaint further falsely stated that a Notice was already been issued to the petitioner and her husband not to put up construction on the said land but they have disobeyed the same. Further is stated that in view of the probable galata or disturbance which would take place in future, the Police may take action to avoid disturbance and to retain peace in the said regard. The petitioner has produced herewith the copy of the complaint dtd.21.10.2014 and the same is marked as **ANNEUXURE-N.**

11. In pursuance of false and premeditated complaint, the police without application of mind and without subjective satisfaction over the same and more so without jurisdiction, have issued a letter directing the petitioners to stop putting up construction over the said land. This dateless Notice has been issued to the petitioner on 21.10.2014 which is totally not sustainable in law. The petitioner has produced herewith copy of the said Notice dated Nil, and the same is marked as **ANNEXURE-P.**

12. The petitioner herein thereafter filed W.P. No.2647/2015 (KLR-Res) challenging Annexure-N which came to be rejected reserving liberty to approach the Assistant Commissioner by

order dated 16.07.2015 and the same is produced herewith as

Annexure-Q.

13. Thereafter it appears that some persons who are trying to take revenge against the petitioner's family, who are in no way connected to the schedule property, filed W.P. No.57721-57731/2015 (KLR-RES) by taking of false and frivolous contentions by suppressing material facts. This Hon'ble Court vide its order dated 29.06.2016 disposed off the petitions directing the Tahasildar to conclude eviction proceedings in accordance with law by giving opportunity to all the concerned parties before concluding the enquiry and passing the order. It is submitted that in the said writ petition no notice was issued to the petitioner. The petitioner has produced herewith a copy of the order dtd:29.06.2016 and the same is marked as -

Annexure-R.

14. It is submitted that it appears that on the basis of the said order passed by the Hon'ble High Court of Karnataka, a notice dtd: 28.09.2016 was issued to the petitioner from the fourth respondent herein. To the shock and surprise of the petitioner, in the said order / notice the respondent No.4 directed the petitioner herein to remove the construction failing which the

authorities themselves would demolish the house. Surprisingly it is mentioned in the said notice that the said notice is issued pursuant to the directions of this Hon'ble Court in W.P. No.57721-57731/2015. It is submitted that no notice of enquiry is issued by the respondent No.4 and no such directions is issued to demolish the construction without enquiry. The petitioner has produced herewith a copy of the notice dated 28.09.2016 as **Annexure-S.**

15. It is submitted that the respondent No.4 has no authority or jurisdiction issue such notice directing the petitioner to remove the construction in as much as the petitioner has constructed the house in a land granted to her and to put up any dwelling house in an agricultural land with an object of residing there for agricultural activities is not prohibited in law and no conversion order is necessary for the same.

16. In fact the present construction which is made pertains to small / rough dwelling houses to an extent of 37 ½ X 37 ½ feet and small area for cattle shed and to maintain agricultural equipments etc for which the permission and conversion orders are not necessary in terms of the Karnataka Land Revenue Act

and also Karnataka Land Revenue Rules. In fact the said small houses are needed to be made to house the labourers and also to dump agricultural implementations in the same. In fact, number of persons who are also grantees of the adjacent survey numbers of the said locality have already put up rough constructions of houses and some of them are in process of construction of the same, for which the conversion orders etc are not obtained and the authorities have not insisted.

17. It is submitted one Sri.Puttaswamy Gowda along with some others of the village filed a suit in O.S.No.675/2014 against the petitioner and her husband seeking for a prayer for a decree for permanent injunction to be issued against them in respect of the Sy.No.183 of a different stretch in view of the personal vengeance and rivalry developed by them against the before the Civil Judge, (Jr.Dn.), Mandya which came to be dismissed as not pressed with cost of Rs.500 by order dated 19.03.2016.

18. In fact the petitioner has constructed dwelling house for the purpose of residence, grazing her cattle and protecting the cattle and even for storing of agricultural implementations. The authorities have issued licenses to other to put up regular

construction of residential houses to such persons who even do not have grant orders in their favour. It is submitted that the matter is squarely covered by the judgment of the Hon'ble High Court of Karnataka in **ILR 2000 KAR 4718 (DB)** pertaining to Sec. 95 of the Karnataka Land Revenue Act.

19. Therefore the petitioner being highly aggrieved by the arbitrary and high handed action of the respondents in directing to remove the construction by issuing the order dtd:28.9.2016 (Annexure-S) challenged the same in W.P.No.53151/2016 (KLR-RES) before this Hon'ble Court on all legal grounds while submitting that the order was passed without notice and opportunity to the petitioner. It is submitted that this Hon'ble Court on being satisfied about the grounds made out by the petitioner in the W.P., disposed of the said W.P. by directing the fourth respondent herein to consider the objections of the petitioner and to pass fresh orders in accordance with law. The Hon'ble High Court also held that till the disposal of the said matter by the fourth respondent the status quo in respect of petition schedule property. The petitioner has produced herewith the copy of the said order dtd: 5.10.2016 made in

W.P.No.53151/2016 passed by this Hon'ble Court and the same is marked as **Annexure-T**.

20. It is submitted that thereafter the fourth respondent authority without application of mind and without proper consideration of the material on record and more so without actually verifying the proper documents and also without appreciating the fact and circumstance of the case and also quite in violation of the law laid down by this Hon'ble Court in number of cases, by its order dtd: 31.5.2017 held that the petitioner has put up construction on the public road in the said village and that petitioner should quit and vacate said open space for road. It is submitted that this order is totally arbitrary erroneous and - opposed to the mandatory provisions of Karnataka Land Revenue Act and also Karnataka Land Grant Rules. The petitioner has produced herewith the copy of the said order dt:31.5.2017 passed by the Tashildar, Mandya and the same is marked as **Annexure-U**.

21. The petitioner being highly aggrieved by the same the presented an appeal before the third respondent authority by taking up all legal grounds in the said regard. The petitioner produced all relevant papers and documents in the said regard

and sought for quashing of the order dtd:31.5.2017 passed by the fourth respondent authority. It is submitted that the third respondent authority without proper application of mind and without verifying the actuals and quite contrary to the Karnataka Land Revenue Act and Rules by his order dtd:20.8.2018 had dismissed the said appeal and copy of the same is produced herewith and marked as **Annexure-V**.

22. The petitioner submits that thereafter being highly aggrieved by the same and for the reason that her case is not properly considered by the fourth and third respondents herein, presented an appeal before the second respondent authority under Sec.50 of the Karnataka Land Revenue Act, 1964. The petitioner took up all legal grounds while also explaining that the petitioner has obeyed and followed all the procedures under the Act and Rules and further her construction is proper and legal and more so she has not put up any construction on the open space or road in the village and her construction of the residential existing house is quite accordance with the mandatory provisions of law and is confined to her site / plot.

23. It is submitted that the said Appeal No.R.A.12/2018 filed by the petitioner before second respondent authority was pending for quite some time. It is submitted that in view of pandemic / Covid 19, the matter was adjourned on number of occasions and ultimately on 8.12.2020 the matter was called and it was posted / final orders to be called on 29.1.2021. Thereafter the Officer holding the post of Deputy Commissioner, Mandya was transferred and accordingly the matter was recalled and again fixed for fresh hearing to called on 30.3.2021. It is submitted that on 30.3.2021 the matter was called and the presence of Advocates for Appellant was noted and it was directed to be posted for final orders. However no specific date was mentioned for the purpose of final orders.

24. It is submitted thereafter the order sheet of the R.A.No.12/2018 on the file of the second respondent, Deputy Commissioner, Mandya indicates that on 13.7.2021, the final order was pronounced and the appeal was being dismissed. It is submitted that the entire procedure adopted is not in accordance with and the final order is passed by the second respondent authority without proper notice and opportunity to the petitioner or to her counsel. It is submitted that the order is without

application of mind and without proper hearing in the said regard. It is submitted that after the assuming of charge by the new Deputy Commissioner it was called for the first time on 30.3.2021 and was immediately posted for orders without even showing the next date. Ultimately final order is stated to be passed on 13.7.2021 without following the due procedure. Therefore, the principles of natural justice are denied to the petitioner and the petitioner is highly aggrieved by the said order dtd: 13.7.2021. The petitioner has produced herewith the certified copy of the complete order sheet in R.A.No.12/2018 on the file of the second respondent authority to demonstrate the procedural irregularity in the matter and also the certified copy of the final order dtd:13.7.2021 passed by the second respondent authority and the same are respectively marked as **Annexures-W & X.**

25. It is submitted the second respondent authority has not only gone in to procedural irregularity in conducting the said proceedings but has also gone into serious jurisdictional in holding that the petitioner has put up construction of her house on the public road and that the permission / sanction for construction has to be cancelled and that the building has to be

demolished by making way for the public road. This conclusion and the finding therein and even the directions issued therein are totally contrary to law equity and rules and the final order dtd:13.7.2021 passed by the second respondent authority is bound to be quashed in law. Infact the petitioner is highly shocked and affected by the said order and the petitioner has been residing with her family members even till date in the said house constructed by her as per the license and permission by competent authorities. It is submitted that even otherwise in view of the law laid down by this Hon'ble Court in **ILR 2000 Kar. 4718 (E.Bhaskar Rao Vs. State of Karnataka)**, the said permission or license for the construction of small farm house for agricultural purpose is not necessary. However this aspect has not considered by the respondent authorities while passing impugned orders. The impugned orders are totally not sustainable in law and the same are liable to be quashed on the face of the same. Therefore the petitioner being highly aggrieved by the same has presented this Writ Petition on legal grounds.

26. The petitioner submits that she has not filed any other Writ Petition or any suit or appeal against the impugned order in this writ petition nor any such Writ or Suit or even Revision being

filed by the petitioner on the same cause of action is pending before any court of law. The petitioner also submits that she has no other alternative remedy available to her under law except filing the present Writ Petition challenging the same and as such has presented this Memorandum of Writ Petition on the following grounds:-

GROUND

27. That the findings given, conclusion arrived at, decision taken and the very orders at Annexures-U, V & X passed by the respective authorities, are totally arbitrary, erroneous and opposed to law equity and justice. The same are liable to be quashed in limine.

28. That the respondent authorities have failed to see and appreciate that by the order dtd:17.12.2003 the fourth respondent had granted land to extent of 0.04.12 gunta in Sy.No.187 of Kannali Village, Kasaba Hobli, Mandya Taluk and accordingly by the order dtd:31.12.2003 the Saguvali Chit was also granted by the competent authorities in the said regard and above all the petitioner has been in occupation of Form House being construction by him on the said land but within his granted area. The respondent authorities have also failed to appreciate

that the construction and occupation of the house by her is quite in accordance with law and that proceedings before the Tashildar are not maintainable.

29. That the respondent authorities have failed to appreciate that the petitioner has been protected by means of Temporary Injunction being granted by the Civil Court at Mandya in O.S.No.808/2016 being filed by the petitioner against the respondents in the case. The authorities have also failed to see and appreciate that such a T.I. order was passed by the Civil Court on the verification of entire aspect of the matter and on being satisfied about the rights of the petitioner over the property and constructed house in question.

30. The second respondent authority and even the third respondent authority have not considered very important ground taken up by the petitioner in the appeals filed before them to effect that several other persons in the locality who have also built similar houses by means of similar sanctions and permissions have not been questioned by the authorities and the said persons who are similarly circumstanced are left untouched resulting in step motherly policy being adopted to the petitioner.

31. That the proceedings have been initiated against the petitioner alone leaving aside number of similarly situated villagers in the very same locality at the instance of political busy bodies in order to harass him for their personal grudge in the matter.

32. That the respondent authorities have not held not proper enquiry and have not conducted proper of proceedings to come to the conclusion that the petitioner has put up construction contrary to law and that too on the public road in the village and that there would be an order for removal / demolition of the construction put up by the petitioner.

33. That the principles of natural justice have been denied to the petitioner in as much as the finding is arrived at by the authorities about the encroachment of public road by the petitioner, without proper notice and without hearing her in the matter.

34. That the entire procedure adopted and enquiry held against the petitioner regarding the said illegal occupation of the public road by the petitioner is not in accordance with law and

the said finding is arrived at without proper notice and opportunity to the petitioner.

35. The finding that the construction is illegal and is without permission or license and further that the petitioner has put up construction covering the public road in the said village, are totally illegal erroneous and opposed to law equity and justice.

36. That the respondent No.4 herein has misunderstood the order made in W.P. No.57721-57731/2015 and without holding enquiry and without giving opportunity to the petitioner has straight away issued impugned notice / order dtd:28.9.2016 directing the petitioner to remove the construction which is not sustainable in law in as much as there is a clear violation of principles of natural justice. Therefore, the Hon'ble High Court in the second round of litigation by its order dtd:5.10.2016 made in W.P.No.53151/2016 directed the fourth respondent Tashildar to receive all the objections and documents from the petitioner and to pass fresh orders in accordance with law. It is submitted that even after disposal of W.P. 53151/2016 dtd: 5.10.2016 yet again the Tashildar / fourth respondent has committed the same mistake by ordering for removal of building and to clear way / Road.

37. That the respondent authorities have been acting totally contrary to Sec. 95 of the Karnataka Land Revenue Act which contemplates that the strict provisions of conversion, etc are made applicable to regular substantial residential constructions whereas in the case of the petitioner it is only the construction of dwelling house for carrying out of agricultural activities. Therefore the respondent authorities have totally erred in passing the impugned orders which are challenged herein.

38. That the respondent authorities have been acting contrary to the law laid down by this Hon'ble Court in **ILR 2000 KAR 4178** which clearly lays down that no such permission or license of a higher cadre needs for the purpose of farm house/dwelling house meant for agricultural purpose.

39. In as much as it is a granted land, the mutation and RTC are in favour of the petitioner and Nil Encumbrance Certificate shows the name of the petitioner alone and because the petitioner is in actual possession, enjoyment and cultivation of the said land, the petitioner cannot be evicted in this fashion without following due process of law and without satisfying that her occupation is illegal and contrary to law.

40. At any rate the respondent authorities ~~have no~~ power or jurisdiction to issue notices/directions stated above so as to obstruct petitioner's peaceful possession and enjoyment.

41. The authorities have totally erred in holding that the license/permission to put up farmhouse or rough house cannot be granted unless the conversion orders are passed as per law.

42. That various Circulars and Government Orders are not followed and implemented by the respondent authorities.

43. That the law laid down of this Hon'ble Court and also Hon'ble Supreme Court of India has been ignored and not followed by the Learned Civil Judge.

44. That the other legal grounds will be urged at the time of final hearing of the petition.

GROUND'S FOR INTERIM PRAYER

45. The petitioner is the absolute owner of the schedule land which was granted to her as back as in the year 2003. The petitioner is in actual possession and enjoyment of the said land and she grows various crops on the said land. In fact the present construction which is made pertains to small / rough dwelling

houses to an extent of 37 ½ X 37 ½ feet and small area for cattle shed and to maintain agricultural equipments etc for which the permission and conversion orders are not necessary in terms of the Karnataka Land Revenue Act and also Karnataka Land Revenue Rules. In fact the said small houses are needed to be made to house the labourers and also to dump agricultural implementations in the same. The respondent authorities have misinterpreted the orders of this Hon'ble Court and have ordered for clearing of the Road and for demolition of the building contrary to law equity and justice. It is submitted that ultimately the first respondent authority by the latest Order dt.13.7.2021 has directed for the demolition of the constructed buildings and also for clearing the said occupation of said open space, in which the petitioners' house is situated. It is submitted that this order is totally arbitrary, erroneous and opposed to law, equity and justice and the Order is passed by the new Officer without hearing the petitioner in the said regard. The Order dtd.13.7.2021 passed by second respondent which confirms the orders passed by third and fourth respondent authorities, is liable to be quashed on the face of same and the petitioner has got good case on merits. Therefore if there is no interim Order

the constructed house of the petitioner in which the family of the petitioner is residing, would be demolished quite contrary to law, in which event the petitioner will be subjected to mental agony, disaster and irreparable loss. Hence there is an urgent need for Interim Order.

P R A Y E R

The petitioner prays as under:-

- i. Issue a writ of certiorari or any other writ or Order or direction quashing the Order dtd.31.5.2017 made in No.EVRCCR.179/13-14 passed by the 4th respondent herein being arbitrary, erroneous and opposed to law equity and justice apart from being without jurisdiction. **(Annexure-U)**
- ii. Issue a writ of certiorari or any other writ or Order or direction quashing the Order dtd.20.8.2018 made in No.R.A-22/2017 passed by the 3rd respondent herein being arbitrary, erroneous and opposed to law equity and justice apart from being without jurisdiction. **(Annexure-V)**
- iii. Issue a writ of certiorari or any other writ or Order or direction quashing the Order dtd.13.7.2021 made in No.RA-

67
32
- 32 -

12/2018 passed by the 2nd respondent herein being arbitrary, erroneous and opposed to law equity and justice apart from being without jurisdiction. **(Annexure-X)**

iv. Grant such other reliefs as are just even including the costs of this petition in the interest of justice and equity.

INTERIM PRAYER

v. Pending the disposal of the above Writ Petition, the petitioner prays that this Hon'ble Court be pleased to pass / grant an interim order of stay, staying the operation, execution and implementation and also all further proceedings of the Order dtd.13.7.2021 made in R.A No.12/2018 passed by the 2nd respondent, or to grant any other interim order, in the interest of justice and equity **(Annexure- X)** .

SCHEDULE

All that piece and parcel of dry land in Sy.No.187 of Kannali Village, Mandya Taluk & District, and measuring 4¾Guntas of land bounded on;

East by	:	Government Land
West by	:	Kempaiah S/o. Thammaiah
North by	:	Maraiah

68

93

South by : Road

And a dwelling house built in as area measuring $37 \frac{1}{2} \times 37 \frac{1}{2}$ feet and cattle sheds.

Bangalore

Date: 28/8/2021

(S.P. KULKARNI)
Advocate for petitioner

Address for correspondence:

S.P.Kulkarni & Vasanth Kumar K.M.,
Advocates.
No.1590, 6th Main,
E Block, IIInd Stage,
Rajajinagar,
Bengaluru-560010.
Mob.No.9845525575
E-mail: spkulkarniadv@gmail.com.

(WP-Rukkamma-Com1)

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA, BENGALURU

W.P. No.

/2021 (KLR)

BETWEEN:

Smt. Rukkamma,

15744

.... Petitioner

AND:

The State of Karnataka and Others

.... Respondents

AFFIDAVIT

I, Rukkamma, W/o. Sri. T.L. Kempaiah, Aged about 58 years, R/o. Javanegowdana Doddi, Kannali Village, Kasaba Hobli, Mandya Taluk, Mandya Dist., today at Bangalore, do hereby solemnly affirm and state on oath as follows:

1. I am the petitioner in the above case and I know the facts of the case.
2. I say that the averments made in paras 1 to 65 of the accompanying Memorandum of the Writ Petition are true to the best of my knowledge belief and information.
3. Annexures-A to W are all true copies of originals and Annexure-X is the Certified Copy. -

What is stated above is true and correct to the best of my knowledge belief and information.

Bangalore

Date: 25/8/2021

DEPONENT

Identified by me,
Advocate

No. of Corrections.

ಮೂಲಕ ಮೀಸಲಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ, ಅದರ ಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳು-ಇವುಗಳನ್ನು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸುಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಲು, ಗ್ರಾನೈಟ್, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಕ.ಖ. ಅವನ ವಾರಸುದಾರರು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವನಿಂದ ಹಕ್ಕು ಮಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿದ ಸದರಿ ಕ.ಖ. ನು, ಅವನ ವಾರಸುದಾರರು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವನಿಂದ ಹಕ್ಕು ಮಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಖಾಸಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

(6) ಮತ್ತು ಪರಂತು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಗುಂಪದ ಮರಗಳ ಹಕ್ಕನ್ನು, ಅಂಥ ಮರಗಳ ಒಳ್ಳೆ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ರಚಿಸಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ನಿಯಮಗಳು ಅನುಮತಿಸುವ ಮಟ್ಟಿನ ಹೊರತು, ಸದರಿ ಕ.ಖ.ನಿಗೆ ಅವನ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಂದ ಹಕ್ಕು ಮಹಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಈ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವು ಯಾವುದೇ ಅಡಿಯಿಂದ ಕೊಡುವುದು ಅಥವಾ ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದಾದ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

31/12-63

(7) ಮತ್ತು ಪರಂತು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕ.....ರಿಂದ, ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ 05 ವರ್ಷಗಳು ಅಧಿಯವರೆಗೆ ಪರಭಾರ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

ವಿಮತ: ಈ ವಿಮತುಕಳು ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಪರಿಭಾರವೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

(8) ಅಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಭೂಮಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇ ಅಥವಾ ಬೇಸಾಯೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸರ್ವಜನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಕೃಷಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಿತ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಪ್ರಸಾರಾತ್ಮಕ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮೂಡಿದ ಭೂಮಿಯ ಅರ್ಹತಾ: ಮತ್ತು

(9) ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961ರ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ವಾರವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ಕೊಡುವುದು.

(10) ಮತ್ತು ಪರಂತು, ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಉಚಿತ ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಾಯದಲ್ಲಿ ಚಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಹ ಒಳಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕದ್ದು.

(11) ಭೂವಾರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಂಜೂರಾತಿ-ಇತರವನ್ನು ಭೂವಾರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಾಗತಕ್ಕದ್ದು.



72

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವಿವರ

ದೃಷ್ಟಿ	ಕಾಲಕ್ಷುಬ್ಧ	ಪತ್ರಿಕಾಬಂಧಿ	ಹೆಸರು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ)	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ಕಾರಿ ನಂಬರು 187	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಗುಂಟೆ	ಆಕಾರ ರೂ. ಕೆ.
ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀಮತ್ :- ಸಿ.ಆರ್. ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಹೆಚ್.ಎಸ್. :- ಶ್ರೀಮತ್. ಹಂ. ಮಹೇಶ್ವರ :- ಮಹೇಶ್ವರ ಸತ್ಯನಾಥ :- 170	ಶ್ರೀಮತ್	ಮಂಡ್ಯ * ಪೂರ್ವ ಕಡಲು ಮುಕ್ತಿ ✓ ಕೆ ಮಂಡ್ಯನುರು ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	0-04 $\frac{3}{4}$ 0-04 $\frac{3}{5}$	ವಿಶೇಷ 4-06 2003/4 ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಗ್ರಾಮ	

ಈ ದಾಖಲೆಯು ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪಡೆಯಿತು.

ಆಯ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 13/99/00000

Compared With Original

The Copy is attested by

Bhoge Gowda

M.A., B.A., B.

10/10/2007

11/10/2007

ದಿನಾಂಕ:17.12.03 ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆಯ KSB II AWL94/98-99 ಮಂಡ್ಯತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನದ ರೀತ್ಯ ಎಕರೆ 1ಕ್ಕೆ 203 ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ವಿಧಿಸಿ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರುಮಾಡಿದೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೋಂ: ಜಿ.ಎಲ್. ಕೆಂಪಯ್ಯ,
ಜವರೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಕನ್ನಲಿದಾವಿಲೆ

ನಮೂನೆ-VII

(29ನೇ ನಿಯಮವನ್ನು ನೋಡಿ)

(ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ)

ಅಧಿಭೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ವಿಲೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಭೋಗದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ತಂದೆ ಶಾಂತು ಪೂಜಾರಿ ಅದನ್ನು ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಿದಾರನು ಅದರ ಖರೀದಿದಾರನೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಮಂಜೂರಿದಾರನು ಖರೀದಿ ಹಣದ ಪೂರ್ತಾ ಮೊಬಲಗಾದ ರೂ.133.00 ಸಿ.ನಂ:62 ರೂಗಳನ್ನು ಸರಕಾರಿ ಖಜಾನೆಗೆ 25.00 ಸಿ.ನಂ:63 ದಿನಾಂ:23.12.03 ನಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರನಾದ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ ಎಂಬ ನಾನು ಮಂಜೂರಿದಾರನಿಗೆ ಸದರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಧಿಭೋಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಭೂಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿಲಿಖಿತ ಅಥವಾ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲಹುದಾದ ರದ್ದಿಯಾತಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಉಪಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಲಾದಂತೆ ಆ ಭೂಮಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಭೂಕಂದಾಯವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರಿದಾರನಿಗೆ ಅವರ ವಾರೀಸುದಾರರಿಗೆ ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಹಕ್ಕನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

1. ಪರಂತು, ಈ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಭೂಕಂದಾಯದ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂದಾಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಅದನ್ನು ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲತ್ಕಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
2. ಮತ್ತು ಪರಂತು, ಈ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರಸಭಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸಲಾದಂಥ ಅಥವಾ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಭೂ ಕಂದಾಯವಲ್ಲದ ಇತರೆ ದರಗಳ, ಕರಗಳ ಮತ್ತು ಉಪಕರದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಭೂಮಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಯಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

3. ಮತ್ತು ಪರಂತು, ಗ್ರಾಮದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮಂಜೂರಿದಾರನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸದರಿ ಭೂಮಿಯ ಇತರ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಒಡೆಯನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ಅಧಿಭೋಗದಾರ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುವ

ಬಗ್ಗೆ ರೂಢಿಗತ ಹೋಣೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡತಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ತಪ್ಪಿದರೆ ಸರಕಾರವು ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಹೋಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭೂ ಕಂದಾಯದ ಬಾಕಿಯಂತೆ ಸದರಿ ಮಂಜೂರಿದಾರನಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಒಡೆಯನಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾದ ಅಧಿಕಾರವಿರುತ್ತದ್ದು.

4. ಮತ್ತು ಪರಂತು, ಹಕ್ಕು ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸದರಿ ಭೂಮಿಗೆ ಲಗತ್ತಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಅದರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸದರಿ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕು ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳ ದಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಥವಾ ರೂಢಿಗತವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

5. ಮತ್ತು ಪರಂತು, ಸದರಿ ಮಂಜೂರಿದಾರನಿಗೆ ಅವನ ವಾರೀಸುದಾರರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಂದ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಸದರಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಗಳ ಅಥವಾ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾದ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹಕ್ಕು ಮೂಲವನ್ನು ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರವು ಕೊಡುವುದೆಂದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಹಿತಗೊಳಿಸುವುದೆಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಅದರ ಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳು ಇವುಗಳನ್ನುಳಿದು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಮಂಜೂರಿದಾರನು ಅವರ ವಾರೀಸುದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವನಿಂದ ಹಕ್ಕು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದ್ದು ಅದರ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಗಿಸದೆ ಸದರಿ ಮಂಜೂರಿದಾರನು ಅವನ ವಾರಸುದಾರರು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವನಿಂದ ಹಕ್ಕು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಖಾಸಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

6. ಮತ್ತು ಪರಂತು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಗಂಧದ ಮರಗಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಂಥ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ರಚಿಸಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ನಿಯಮಗಳು ಅನುಮತಿಸುವ ಮಟ್ಟಿನ ಹೊರತು ಸದರಿ ಮಂಜೂರಿದಾರರಿಗೆ ಅವನ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಂದ ಹಕ್ಕು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಈ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡುವುದು ಅಥವಾ ವಹಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

7. ಮತ್ತು ಪರಂತು, ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 31.12.03 ರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ (15 ವರ್ಷಗಳು) ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ: ಈ ಪರಂತುಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಪರಭಾರೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

(ಕ) ಅಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಭೂಮಿಯ ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ಧನ ಅಥವಾ ಬೇಸಾಯೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅನುಸೂಚಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಪೂರ್ವಿತ್ತ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿಮಗೆಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯ ಅಡಮಾನ ಮತ್ತು

(ಖ) ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮವು 1961ರ ಉಪನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗೇಣಿಗೆ ಕೊಡುವುದು.

8. ಮತ್ತು ಪರಂತು, ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮವು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಹ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದ್ದು.

9. ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದವನು ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತದ್ದು.

ಜಮೀನಿನ ವಿವರ

ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಕ್ಕುಬಂದಿ	ಹೆಸರು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ)	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 187	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಆಕಾರ
ಮಂಡ್ಯ, ಮಂಡ್ಯ	ಭೂವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಕಂಪಯ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಮಾದಯ್ಯ ದಾರಿ	ಕನ್ನಲಿ	ಜುಮ್ಮಾ * ಪೂಟ್ ಖರಾಬು ಮಿತ್ತ್ ಕರಿ ಬಾಗಾಯತು	0-01 3/4	ಎಕರೆ 1 ಕ್ಕೆ 4-066 2003-04ನೇ ಸಾಲಗಾಯ್ತು
				0-04 3/4	ಪಾಲ್ಕು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗುಂಟೆ ಮಿತ್ತ್ ಜಮೀನು ಮಾತ್ರ

* ಪೂಟ್ ಖರಾಬನ್ನು ಬಿಡ್ಡಿರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.

2003 ನೇ ಇಸವಿ ಡಿಸೆಂಬರ ತಿಂಗಳು 31 ನೆಯ ತಾರೀಖಾದ ಈ ದಿನ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟುದು.

ಸಹಿ/-
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್,
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು

76

English Translation of

ANNEXURE-A

Date:17.12.03 As per the official reminder of the Mandya Taluk Tehsildar, serial number KSB II AWL94/98-99, the land has been allotted at a price of Rs. 203 per acre.

Smt. Rukkamma W/o J.L. Kempaiah,
Javaregowdanadoddi, Kannalidakhale.

Form-VII

(See rule 29)

(Certificate regarding issue of cultivation certificate).

The land specified in the Schedule below has been sold under the rules relating to the disposal of Government land for cultivation in Adhiboga and the grant of Adhiboga rights and Sri Krishnappa Poojary's father Shantu Poojary has purchased the same at the stipulated price and it has been duly accepted and the grantee has been declared the purchaser thereof and the said grantee has paid the entire purchase price of Rs.133.00 S.No.62 to the Government Treasury on 25.00 S.No.63 dated 23.12.03. I, Shri Anil Kumar, Tahsildar of Mandya Taluk, have granted permission to the grantor to occupy the said land and have hereby granted and accepted the said land to the grantor, his heirs, his personal representatives and his assigns, subject to any cancellation or modification that may be made in the office or on inspection under the provisions of

Nithin
TRANSLATED BY ME
FROM *Kannada* TO *English*
NITHIN GOWDA, A.
St. Typist

the Land Revenue Act, and subject to the provisions of the rules for the time being in force in respect of that land as may be prescribed and also subject to the regular payment of the land revenue for the time being.

1. Provided that this revenue shall be paid for each revenue year in accordance with the provisions of the Land Revenue Act in such manner as may from time to time be prescribed in this behalf and in default thereof it shall be recovered by enforcement in the manner prescribed in the Land Revenue Act and the rules made thereunder.
2. And provided that this title deed shall in no way affect the liability of the aforesaid land in respect of any other rates, duties and cesses other than land revenue which may be levied or may be levied by law for general municipal or other local purposes.
3. And provided that in respect of the repaired large and small lakes of the village, the said grantee or other legal owner of the said land being the usufructuary or other legal owner, the customary responsibility for keeping them in good condition shall be imposed upon him at all times at his own expense and he shall erect, repair and keep them in good condition around and on the said land, and in case of failure to do so, the Government

TRANSLATED BY ME
FROM *Kannada* TO *English*
NITHIN GOWDA. A.
#47, Typing Pool, City Civil Court Complex,
BENGALURU - 560009

shall, after giving him due notice, cause the said lake to be kept in good condition and the marks to be repaired and the State Government shall have power by law to recover from the said grantee or other legal owner the cost of such keeping in good condition and repair as arrears of land revenue.

4. And provided that nothing in the title deed shall affect the rights existing or customary to the Government or to the owners of land adjoining or adjacent to the said land or to the entire village in respect of all roads, paths and ditches passing through or on the edge of the said land.
5. And provided that nothing in this title shall be deemed to confer or in any way vest in the said grantor, his heirs, personal representatives or assigns any right, title or interest in or to any metals or coal or stones or rocks containing or supposed to contain precious stones, gold or other metals or coal, which are known to be or may hereafter be found on or in the said land or in any part thereof. The same are hereby reserved to the State Government subject to such conditions as may be for the time being in force or as may from time to time be prescribed in this behalf. The said grantor shall at all times allow the said grantee, his heirs, personal representatives or assigns, to use the said land, and any

other minerals, including metals or coal or precious stones, free of charge, for the said grantee, his heirs, personal representatives or assigns, for their own private use, without conveying them for sale.

6. And provided that this grantee shall not be deemed to grant or transfer to the said grantee, his heirs, personal representatives or assigns, the right of the State Government to the sandalwood trees reserved for this purpose, except to the extent permitted by the rules made or which may be made for the purpose of granting dividends in respect of such trees.

7. Provided that, the land shall not be alienated for a period of fifteen years (15 years) from the date of acquisition of the land: 31/12/03.

Explanation: For the purposes of this proviso, the following shall not be treated as alienations.

(a) Mortgage of land to the State Government or a Co-operative Society or the Coffee Board of India or a Scheduled Bank or the Agricultural Development Corporation or the Karnataka State Agro-Industrial Corporation as security for loans taken for the development of such land or for the purchase of funds

or agricultural implements for the cultivation of such land and

(b) Lease of land in accordance with the provisions of the Karnataka Land Reforms Act, 1961.

8. And provided that the sanction shall also be subject generally to the provisions of the Land Revenue Act and the rules made thereunder or any other law for the time being in force.

9. The sanctioned shall be bound to undertake soil conservation programmes as directed by the Soil Conservation Officer.

Land Details

District	Taluk	Boundary	Name (If any)	Village	Survey No.187	Area	Cess
Mandya	Mandya	East by: Govt Land West by: Kempaiah S/o Thammaiah North by: Madaiah South by: Road		Kannali	Jumla Put Kharab, Dry Bhagaytu	0-01 $\frac{3}{4}$	1 acre for 4-066 2003-04 Lagaytha
						0-04 $\frac{3}{4}$ Four and three-quarters gunta s of dry land only	

- The purpose of the sale of the property should be clearly stated here.

Given this 31st day of December, 2003.

Sd/-
Tahsildar,
Mandya Taluk.

TRANSLATED BY ME

FROM *Kannada* TO *English*

NITHIN GOWDA. A.

47, Typing Pool, City Civil Court Complex,
BENGALURU-56

[illegible][illegible]

ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಫ್ ರೈಟ್ ಗೇಣಿ ಮತ್ತು ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ (ಅರ್.ಟಿ.ಸಿ.)

ತಾಲ್ಲೂಕು:	ಹೋಬಳಿ:	ಗ್ರಾಮ:	ಪುಟ ಕ್ರ.ಸಂ.
1. ಸರ್ವೆ ನಂಬರು		: 187	
2. ಹಿಸ್ಸಾ		: ---	
3. ಶೇತವಾರು		: ಎ. ಗು.	
ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ		-	
4. ಕಂದಾಯ		: ರೂ. ಪೈ.	
ಭೂ ಕಂದಾಯ			
5. ಮಣ್ಣಿನ ನಮೂನೆ		: ---	
6. ಪುಟಾ		: ---	
7. ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		: ---	
8. ಶೇತವಾರು ಪ್ರಕಾರ ನೀರಾವರಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ		: ---	
9. ಕಬ್ಬೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನದಾರನ ತಂದೆ ಹೆಸರು, ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ		*ರುಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಿ.ಎಲ್.ಕೆಂಪಯ್ಯ 0.04.12.00 ಎಕರೆ, ಖಾತೆ ನಂ.1626 *ಗುಂಡಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕರೀಗೌಡ 0.04.00.00 ಎಕರೆ, ಖಾತೆ ನಂ.1627 *ಸಿ.ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚನ್ನಯ್ಯ 0.13.00.00 ಎಕರೆ, ಖಾತೆ ನಂ.48 *ಚಕ್ಕಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇ.ದ್ಯಾವಯ್ಯ 0.10.00.00 ಎಕರೆ, ಖಾತೆ ನಂ.449 *ಚನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ 0.03.00.00 ಎಕರೆ, ಖಾತೆ ನಂ.1645	
10. ಕಬ್ಬೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ರೀತಿ		ಎಂ.ಆರ್.60/2003.2004 ಮಂಜೂರು 17/05 2004 ಎಂ.ಆರ್.81/2003.2004 ಮಂಜೂರು 17/05 2004 ಎಂ.ಆರ್.74/2003.2004 ಮಂಜೂರು 17/05 2004 ಎಂ.ಆರ್.7/2004.2005 ಮಂಜೂರು 31/08 2004 ಎಂ.ಆರ್.34/2004.2005 ಮಂಜೂರು 10/08 2004	
11. ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಖುಣಗಳು		---	
12. ಸಾಗುವಳಿ ಮತ್ತು ಗೇಣಿಯ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳ ವಿವರ:			
1. ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಲ		---	
2. ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳ		ಸಿ.ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ-ಸ್ವಂತ-0.13.00 ಎಕರೆ ಚಕ್ಕಸ್ವಾಮಿ - ಸ್ವಂತ-0.10.0.0 ಎಕರೆ ಚನ್ನಮ್ಮ - ಸ್ವಂತ -0.3.0.0 ಎಕರೆ	
3. ವರ್ಗ		ಐ, ಐ, ಸಿ.	
8. ಮಿಷ್ಣಿ ತರಿ ಬಾಗಾಯಿತು		: ಮಿಷ್ಣಿ	
9. ಬೆಳೆಯ ಹೆಸರು		: ತೆಕ್ಕಲು, ತೆಕ್ಕಲು, ಮನೆ	
		ಸಹಿ/-	
		ಮೊಹರು ಇದೆ	

83

English Translation of **ANNEXURE-B**

Record of Right of Way and Title Deed (R.T.C.)

Taluk: Hobli: Village: Page Sr. No.

1. Survey No : 187
 2. Share :
 3. Per cent : A. Gu.

Total area -

4. Revenue : Rs. ps.

Land Revenue

5. Soil type :
 6. Plot :
 7. Number of Trees :
 8. Area irrigated per cent :

9. Name and address of the owner or possessor :

Rukkamma W/o G.L.Kempaiah 0.04.12.00 acres, Account No. 1626.

Gundanna S/o Karigowda 0.04.00.00 acres, Account No. 1627.

C.Bommaiah S/o Channaiah 0.13.00.00 acres, Account No. 48.

Chikkaswamy S/o Late.Dyavaiah 0.10.00.00 Acres, Account No.449.

Channamma W/o Bommaiah 0.03.00.00 Acres, Account No.1645.

10. Manner of occupation or possession :

M.R.60/2003.2004 sanctioned 17/05 2004

M.R.81/2003.2004 sanctioned 17/05 2004

M.R.74/2003.2004 sanctioned 17/05 2004

TRANSLATED BY ME
 FROM Kannada TO English
NITHIN GOWDA. A.
 # 47, Typing Pool, City Civil Court Complex,
 BENGALURU - 560 009, Mob : 7090101271

84

M.R.7/2004.2005 sanctioned 31/08 2004

M.R.34/2004.2005 sanctioned 10/08 2004

11. Other rights and liabilities :

12. Details of cultivation and tenure and details of land use
and crops:

1. Year and period :

2. Name and residence of the farmer :

C.Bommaiah-Own-0.13.00 acres

Chikkaswamy - Own-0.10.0.0 acres

Channamma Own-0.3.0.0 acres

3. Category : I,I,C.

8. Dry Wet Bagayatu : Dry

9. Crop Name : Thekkalu, Thekkalu, House.

Sd/-
Seal

TRANSLATED BY ME

FROM.....TO.....

NITHIN GOWDA. A.

47, Typing Pool, City Civil Court Complex,
BENGALURU - 560 009, Mob : 7090101271

ANNEXURE

ನಮೂನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 16
(ನಿಯಮ 148 ನೋಡಿ)

ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಋಣಭಾರ ರಾಹಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಕುಟ್ಮಾ ಕೋಶ

೧೬ ಕೋಶ

೧೬ ನನಗಿನ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ

20.....ರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ

.....ರ ಆರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ AWO: 3088/14.15

ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಪತ್ರಗಳು ಋಣಭಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಆರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ

(ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಬೇಕು)

1ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ 13.1.1.1 ಮತ್ತು 13.1.1.2 ರಂತೆ
.....ರ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಋಣಭಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಕೋಡ್‌ನಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಅಂಥ ಕೋಡ್‌ನಿಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಿಳಿಸಿದ
ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಋಣಭಾರ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿದವರು.

ಸಹಿ:

Thyagaraj

ಹುದ್ದೆ:

FPA

ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿವರ

ಮಂಟ್ರಿ 11/11 ಕೋಶ

ಕೋಶ 187/04/12

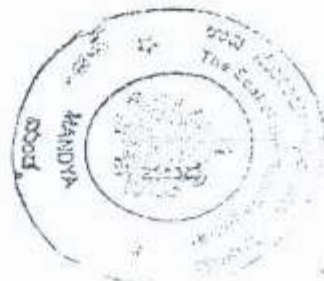
ಕೋಡ್‌ನಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವರು:

ಸಹಿ:

ಹುದ್ದೆ:

ಕಛೇರಿ: ಮಂಟ್ರಿ

ದಿನಾಂಕ: 11-7-16



ಪ್ರಸ್ತುತ: 1) ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿವರಗಳು ಅರ್ಜಿದಾರನಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಜಿದಾರನಿಗೆ ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿವರಗಳು
ಇರುವ ದೇಶೀಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಚಾರಂ ದೋರೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ: 1/2 ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕಾಫಿ ಪಂಚ್. ದಿನಾಂಕ: 11-7-16.

ANNEXURE ^C

Typed copy of ANNEXURE - C

ನಮೂನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 16
(ನಿಯಮ 148 ನೋಡಿ)

ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮಿಣಿಭಾರ ರಾಹಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ರುಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ 20 ____ ರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ____
ಜಿ.ಎಲ್. ಕೆಂಪಯ್ಯ
ಜವನಗೌಡನ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ____ ರ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: S.A No.3088/14-15
ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ

ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸ್ವತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೊಂದಾಯಿಸಿದ ಪತ್ರಗಳು
ಮಿಣಿಭಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು
ಕೋರಿ ನನಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ

(ಪ್ರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಬೇಕು)

1ನೇ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷಕ್ಕೆ
ದಿನಾಂಕ: 1.4.02 ರಿಂದ 30.6.14 ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿಣಿಭಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು
ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಶೋಧನೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ತಿಳಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಿಣಿಭಾರ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ
ನೋಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿದವರು.

ಸಹಿ/----

ಹುದ್ದೆ: ಎಫ್.ಡಿ.ಎ ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿವರ: ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ
ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮ
ಸರ್ವೆ ನಂ: 187/04-12

ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದವರು:

ಸಹಿ/----

ಹುದ್ದೆ:

ಕಛೇರಿ: ಮಂಡ್ಯ

ದಿನಾಂಕ: 8.7.14

ಉಪನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊಹರು

ಸಹಿ/---

ಉಪನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ

87

english Translation of **ANNEXURE-C**

Form No: 16
(See Rule 148)

Certificate of Encumbrance Free on Property

Rukkamma W/o

20..... Affidavit No.:

G.L. Kempaiah

Javanagowdan Doddi Village

Kasaba Hobli

.....Application No.: S.A. No.3088/14-15

Whereas an application has been made to me for a certificate giving details of the registered deeds and encumbrances, if any, in respect of the property mentioned below,

(To be entered and explained as they appear in the document)

I hereby certify that a search has been made in respect of the property mentioned in Book 1 and the Schedules thereto for the period of 13 years from 1.4.02 to 30.6.14 and no such search has been made in respect of the property mentioned in the said title deed and encumbrances and no such search has been made in respect of the property mentioned in the said title deed.

TRANSLATED BY ME
FROM *Kannada* TO *English*
NITHIN GOWDA. A.
47, Typing Pool, City Civil Court Complex,
BENGALURU - 560 009, Mob : 7090101271

88

The person who made the registration and prepared the certificate. _____

Sd/----

Designation: F.D.A

Details of Property: Mandya Taluka, Kasaba Hobli, Kannali
Village S.No.: 187/04-12

Search Examiner and Certificate Examiner:

Sd/----

Designation:

Office: Mandya

Sub-Registration Officer's Seal

Date: 8.7.14

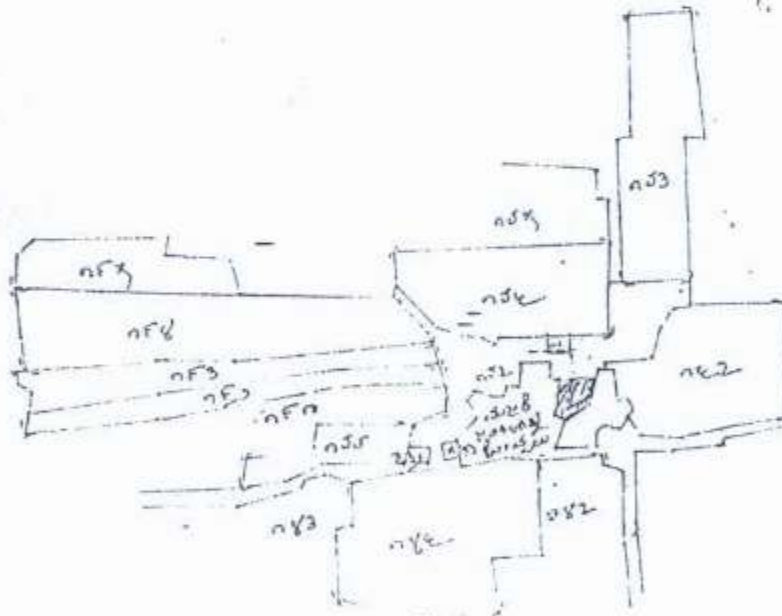
Sd/--

Signature of Sub-Registration Officer

TRANSLATED BY ME
FROM *Kannada* TO *English*
NITHIN GOWDA. A.
47, Typing Pool, City Civil Court Complex,
BENGALURU - 560 002. Ph: 709010127

सुखः स्वयं

23rd November 1936, Hyderabad



ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ	ವಿಳಾಸ	ಪರಿಶೀಲನೆ			ಮಾನ್ಯತೆ	ಸಂಖ್ಯೆ
		ಅಂಶ	ಪರಿಶೀಲನೆ	ಮಾನ್ಯತೆ		
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ	ಬೆಂಗಳೂರು	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ	ಬೆಂಗಳೂರು	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

16) $\Rightarrow$ $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

311:250

7	1	2	3	4
1	ವಿಷಯ.....			
2	ಗ್ರಾಹಕ.....			
3	ಸಂಖ್ಯೆ.....			
4	ದಿನಾಂಕ.....			
5	ಹೆಸರು.....			

ಭಾಗ-4

ಭಾಗ-4

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರದಿ

[illegible]

ಗಾಂವಿಲೆ ಕಾಂಧಿಕಾರಿ
ಗಾಂವಿಲೆ ಕಾಂಧಿಕಾರಿ
ಕಾಂಧಿಕಾರಿ ಕಾಂಧಿಕಾರಿ

ದ್ರವ್ಯ :

सं० : ०५८७

১৮৬৩

9. ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು..... ಕಡಬ..... ಮೋಬಳಿ.....
ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಪ್ರತಿ ಮಂಡಳಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು
ನಿಜವಾಗಿದ್ದು ಕೃತಕವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಂಡಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಸಕ್ರಮಣೀಕರಣ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು..... ಮೋಬಳಿ.....
ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ಸಕ್ರಮಣೀಕರಣ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಕೋರಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠಾಂಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕೆಳಗೆ
ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಕ್ರಮಣೀಕರಣ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

రాజ్య సర్వీకరణ
రాజ్య శాసనము
(మొదటిసారిగా)

91
Typed copy of ANNEXURE 12

ಗ್ರಾಮ: ಕನ್ನಲಿ, ಹೋಬಳಿ: ಕಸಬಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು: ಮಂಡ್ಯ

1. ಸದರಿ ಮಾಡಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಚಕ್ಕಬಂದಿ:

ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಯಾರ ಜಮೀನು/ ಸಂ.ನಂ. : ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು
ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ : ಕೆಂಪಯ್ಯ ತಮ್ಮಯ್ಯ
ಉತ್ತರಕ್ಕೆ : ಮಾದಯ್ಯ
ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ : ದಾರಿ

2. ಇದೆ ಜಮೀನಿಗೆ ನಮೂನೆ 50 ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳ ದಾಖಲಾಗಿವೆ ?

ಚಕ್ಕಬಂದಿಯನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ದಾಖಲ್ ಮಾಡಿದೆ

3. ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವರ : -----

4. ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಜಮೀನು ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳು - ಇಲ್ಲ

5. ಅಂದಾಜು ನಕ್ಷೆ - ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ			ಬಾಬು	ಷರಾ
				ಐನ್ ಎ.ಗು.	ಖರಾಬು ಎ.ಗು.	ಬಾಕಿ ಎ.ಗು.		
1.	ರುಕ್ಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಜೆ.ಎಲ್.ಕೆಂಪಯ್ಯ	187	-	0-05	00.1/4	0.4 3/4	ಮಿಷ್ವಿ -	ಹಿತ್ತಲು ಮಾಡಲು ಜಾಗ

ಸಹಿ/-
ರುಕ್ಕಮ್ಮ

-ನೋಡಿದೆ-

ಸಹಿ/-
ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವವರು

ಸಹಿ/-
ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
ಕಸಬಾ 2ನೇ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಸಹಿ/-
ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಪರವಾಗಿ
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.

ಸಹಿ/-
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್,
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ.

7. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕುಟುಂಬದ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ವಿವರ : -----

ಭಾಗ-4
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರದಿ

ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಾನು ಈ ಚೆಕ್ ಮೇಮೋದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡವುಗಳು ನಿಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಅರ್ಹ/ ಅನರ್ಹರು ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ದಿನಾಂಕ:
ಸ್ಥಳ: ಕನ್ನಲಿ

ಸಹಿ/-
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.

9. ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಎರಡನೇ ವೃತ್ತ ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಚೆಕ್ ಮೇಮೋದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಎರಡನೇ ವೃತ್ತ ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ನಾನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೋರಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಅನರ್ಹರೆಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಲೇ ಇಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

ಸಹಿ/-
ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
(ಮೊಹರಿನೊಡನೆ)

93

english translation of **ANNEXURE-D**

Village: Kannali, Hobli: Kasaba, Taluk: Mandya

1. Boundary of the said land:
East by: Whose land/S.No.: Government land
West by: Kempaiah Thamaya
North by: Madaiah
South by: Road
2. How many applications have been filed for this land in Form 50?
The Boundary has been filed as stated by the applicant
3. Details of documents to prove:
4. Details if any one has been sanctioned in the past for regularization - No
5. Approximate map - Attached.

S.L No	Name of the applicant seeking sanction	Survey No	Block No	Are			Number	Shara
				Inu A. G	Kharabu A. G.	Baki		
1	Rukkamma W/o J.L.Kempaiah	187		0- 05	00.1/4	0.4 ¾	Dry	Space to make a backyard

Sd/-
Rukkamma

-Seen-
Sd/-

Sd/-
Prepared by

Inspector of Revenue,
Kasaba 2nd Circle, Mandya District.

Sd/-
On behalf of the Tahsildar,
Mandya Taluk.

Sd/-
Tahsildar.
Mandya Taluk, Mandya,

Handwritten Signature
TRANSLATED BY ME
FROM *Kannada English*
NITHIN GOWDA. A.
47, Typing Pool, City Civil Court Complex,
BENGALURU - 560 009, Mob : 7090101271

94

7. Details of application submitted by other members of the applicant's family for regularization: _____

Part-4

Officials' Report

I, the Village Accountant, Kannali, Mandya Taluk, Mandya Hobli, have compiled the information given in this check memo. To the best of my knowledge, the above is true and I hereby certify that it is eligible/ineligible for regularization.

Date:

Place: Kannali

Sd/-

Village Accountant,
Kasaba Hobli, Mandya Taluk.

9. I, the Revenue Inspector, Second Circle, Kasaba Hobli, Mandya Taluk, do hereby certify that the information filled in this check memo is true and I have recommended regularization of the encroached land.

I, the Revenue Inspector, Second Circle, Kasaba Hobli, Mandya Taluk, have thoroughly examined the information requested by the applicant for regularization. I am of the opinion that the applicant is unfit for regularization for the following reasons and recommend that the application be disposed of.

Sd/-

Inspector of Revenue
(With seal)

TRANSLATED BY ME

FROM: Kannali TO: English

NITHIN GOWDA. A.

47, Typing Pool, City Civil Court Complex,
BENGALURU - 560 009, Mob : 7090101271



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗೋಪಾಲ್
ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
(ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ)
ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ,
ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು

ದಿನಾಂಕ: 02-08-2012

ಅ.ಸ.ಪ. ಸಂಖ್ಯೆ: ತಾಂತ್ರಿಕ/ಅರ್ಜಿ(ಮೈ).22/2012-2013.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಸಂ. 187
ರಲ್ಲಿ ಪೋಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಲ್. ಕೆಂಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ
ಇವರ ಮನವಿ ದಿನಾಂಕ 14-06-2012.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಕನ್ನಲಿ ದಾಖಲೆ) ಜವರೇಗೌಡನ ದೊಡ್ಡಿ
ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಸಂ. 187 ರಲ್ಲಿ ಪೋಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮಗೆ ಮನವಿ
ಸ್ವೀಕೃತದಲ್ಲಿ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ತಾಪ್ತ ದಿನಾಂಕ 25-11-2011 ರಂದು ಹಿಂಬರಹ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಆರೋಪ
ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಾವೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನಹರಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೊಡಿರುವ ಕಡತದಲ್ಲಿ
ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಖಿತ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಚರಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ
ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ
ಶ್ರೀ
2/8

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್,
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.

2/8

english translation of

ANNEXURE-E

Government of Karnataka

Krishnamurthy Gopal,
Joint Director of Land Records,
(Enquiry and Investigation),
Office of the Commissioner,
Survey Revenue System,
and Land Records Department,

Bangalore

Date: 02-08-2012

A.S.P. No.: Technical/Application(Mai)22/2012-2013.

Dear Sir,

Subject: Regarding making of padi in S.No.187,
Kannali Village, Mandya Taluk.

Reference: Application dated 14-06-2012 by Shri J.L.
Kempaiah S/o Late Ningegowda.

In relation to the above matter, the applicant mentioned in the reference has submitted a request to him to provide a paddy in S.No.187 of Doddi village of Javaregowda, Mandya taluk (Kannali document) and has alleged that he had given a letter to the said person on 25-11-2011. In this matter, he has personally taken note of it and has instructed to take further action as per the law in the file requested by the applicant. He has instructed to submit a report on the action taken.

Thanking You.,

Yours faithfully
Sd/-

Shrimati Mamata, K.A.S.,
Tahsildar,

Nitin
TRANSLATED BY ME
FROM *Kannada* TO *English*
NITHIN GOWDA. A.
47, Typing Pool, City Civil Court Complex,
BENGALURU - 560 009, Mob : 7090101271

ANNEXURE F

ವರಗಿ

ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
ಮಂಡ್ಯ

ಇಂದ

ಜಿ.ಎಲ್.ಕೆಂಪಯ್ಯ
ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಿಂಗೇಗೌಡ
ಜವನೆಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ
ಕನ್ನಡಿ ದಾಖಲೆ, ಕಸಬ ಕೋಟೆ
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ

ಸ್ವಾಮಿ

ವಿಷಯ :- ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಜವನೆಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ
ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ದುರಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ನನಗೆ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು 187 ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ 0.08ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಸುಮಾರು 16.17 ತಮ್ಮ
ಹಿಂದೆ ದರಖಾಸ್ತು ಮಂಜೂರು ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ರುಕ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಿ.ಕೆ.ಕೆಂಪಯ್ಯನವರಿಗೆ 0.4³/₄
ಗುಂಟೆ ಮಂಜೂರು ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 03-07-2011 ರಂದು ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆ
ಆರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆನು. ಪುನಃ ದಿನಾಂಕ: 29-07-2011 ರಂದು ಪುನಃ ಆರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟೆನು. ಆದರೂ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ
ಇಂದು ನಾಲೆ ಎಂದು ಸಬೂಬು ಹೇಳಿ ದಿನಾಂಕ: 25-11-2011 ರಂದು ಒಂದು ಹಿಂಬರಹ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತದನಂತರ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆಕಾರ್‌ಬಂದ್ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾ
ರಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ತರಹ ಹೇಳಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ನಾವು ರೇಜ್ಜೆ ಹುಳು ವಾಕಲು
ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತಿ ಜರೂರಾಗಿ ನನಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಆರ್ಜಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಜಿಯ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಬರಹವನ್ನು
ಲಗತ್ತಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತಿ ಜರೂರಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ 0.08 ಗುಂಟೆ ಒಂದು
0.04ಗುಂಟೆ ಒಂದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲದೆ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನನಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಆತಿ
ಜರೂರಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ

ಸ್ಥಳ : ಜವನೆಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ
ದಿನಾಂಕ : 09-05-2012



ಇಂತಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯ

english translation of ANNEXURE-G

To,

In the presence of the District Magistrate,
Mandya District, Mandya.

From,

G.L. Kempaiah
S/o Late Ningegowda
Avaregowdanadoddi,
Kannali Dakhali,
Kasaba Hobli,
Mandya District.

Dear Sir,

Subject: It is correct that I have applied for the
- measurement repair of the survey number:
187 of the above village.

I have applied to our survey department for about 2 years and was told that today is tomorrow, but I have submitted a request to the Joint Director of Land Records, Bangalore for the return. When I inquired about that document, they said to inquire about it at the LND branch from 1 to 5. When I inquired, they informed me that their order is on the request of a single person as per the

Nithin
TRANSLATED BY ME
FROM *Kannada* TO *English*
NITHIN GOWDA. A.
47, Typing Pool, City Civil Court Complex,
BENGALURU - 560 009, Mob : 7090101271

103

circular. Therefore, I am submitting this request to you, and I have attached the documents sent by the Joint Director of Land Records. Therefore, I request you to please give your order on this application on the request of a single person.

Thanking you.,

Place: Janeregowdanadoddi

Yours faithfully

Date: 10.8.2012

(G.L. Kempaiah)


TRANSLATED BY ME

FROM *Kannada* TO *English*

NITHIN GOWDA. A.

47, Typing Pool, City Civil Court Complex,
BENGALURU - 560 006, India. 7000101271

ANNEXURE

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂ.ತಾ.2/ದಮೋ/1357/2012-13
ಅಡಕ: ಪುಟ 1 ರಿಂದ 2

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಕಛೇರಿ
ಭೂಮಾವಸ ಡಾಟೆ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ,
ಮಂಡ್ಯ ದಿ:15-03-2013

ಗೆ

ತಹಶೀಲ್ದಾರರು,
ಮಂಡ್ಯ ತಾ, ಮಂಡ್ಯ
ಮಂಡ್ಯ,

- ವಿಷಯ:- ಮಂಡ್ಯ ತಾ ಕಸಬಾ ಜೋ ಕನ್ನಲಿ ಸ.ನಂ.187ರಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಉಲ್ಲೇಖ:- 1) ಮಾನ್ಯ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಿಕಿತಿ) ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ,
ಭೂಕುವೆ ಮತ್ತು ಭೂ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರುರವರ ಅ.ಸ.ಪ. ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಂ.
ಅರ್ಜಿ(ಮೈ) 22/2012-13 ದಿ:07/02/2013
2) ಆಯುಕ್ತರು ಭೂಕುವೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಾವಸ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ
ಸಂ.ತಾಂತ್ರಿಕ ದರಬಾಸ್ತಿ ಮೋಡಿ ಆಯೋಗದ 40/2008-
09ದಿ:20/10/2008 ಮತ್ತು ತಾಂ.ವಿ. ಮೋ.ಅ/2011-2012ರ ದಿ:7/2/2012
3) ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರ ಸಂ. ತಾಂ/ದಮೋ/106/12-13 ದಿ:21/05/13

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾ ಕಸಬಾ ಜೋ ಕನ್ನಲಿ ಸ.ನಂ.187ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ
ಜಿ.ಎಲ್.ಕೆಂಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರವರ ದೃಢೀಕೃತ ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರಿಯಾಗಿರುವ ಆಮೀನಿನ
ಮೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ದಿ:03/07/2011ರಂದು ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ
ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನವರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ
ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರ ಮಾನ್ಯರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬಾಬು ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಸಮೂಹ 1 ರಿಂದ
5 ಭರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸ.ನಂ.ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಜೂರಿದಾರರಿಗೆ ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸಿ, ನಿಗದಿತಾನುಸಾರ
ದುರಸ್ತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತಪ್ಪು ವಿಧಾನ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ

ಪ್ರತಿರೋಧ

- 1) ಮಾನ್ಯ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಿಕಿತಿ) ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಭೂಕುವೆ ಮತ್ತು ಭೂ
ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರುರವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.
- 2) ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಲ್.ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕನ್ನಡಿ
ಮಾಡಿ, ಕಸಬಾ ಜೋ ಮಂಡ್ಯ ತಾಂ.ವಿ. ಕನ್ನಡಿ ಕಛೇರಿಗೆ ವಾಪಸುಮಾಡಿಸಿ, ಪತ್ರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್,
ಮಂಡ್ಯರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

english translation of **ANNEXURE-H**

GOVERNMENT OF KARNATAKA

No.T(2)/DP/135/2012-13

Attache: Page 1 to 2

Office of the District Magistrate,
Survey Branch, Mandya District,
Mandya, Date: 15-03-2013

To,
The Tehsildar,
Mandya Taluk, Mandya.

Subject:- Regarding the request for repair in
Mandya Taluk, Kasaba Hobli, Kannali
S.No.187.

Reference:- 1) Hon'ble Joint Director of Land Records
(V&T) Commissioner's Office, Bhu.RO
and Bh Department, Bangalore, A.S.P.
No. Tam.Rij(Mai)22/2012-13 Dated:
07/02/2013.

2) Commissioner Bhu.RO and Land Survey
Department's circular No. Technical
Application Podi Andolana 40/2008- 09
dated:20/10/2008 and T.V.Po.A1/2011-
2012 dated:7/2/2012.

3) This office's letter No. Ta/DP/106/12-13
dated:21/05/13.

Regarding the above matter, a request was made on
03/07/2011 to Sri G.L. Kempaiah S/o Late. Ningegowda to
carry out the repair of the land sanctioned through the
application form in Kasaba Hobli, Kannali, Mandya Taluk,
Kasaba Hobli, Mandya Taluk, to carry out the repair of the

TRANSLATED BY ME
FROM *Kannada English*
NITHIN GOWDA. A.
47, Typing Pool, City Civil Court Complex,
BENGALURU - 560 009, Mob : 7090101271

land sanctioned through the application form. The applicant has informed that no action has been taken so far and the Hon'ble Mr. of reference (1) has informed that he will take personal notice of this matter and take appropriate action.

It has already been informed in the letter of reference (3) to take action in this regard, now I have checked again and if the said case is filled in Form 1 to 5 as per the government circular of reference (2), I have informed all the sanctioned of the said case to get the measurements done simultaneously and take the repair action as per the rules.

Yours faithfully,

Sd/-

Technical Assistant to the District Magistrate and
Ex-officio Deputy Director of Land Records,
Mandya District, Mandya.

Copy to:

1. Hon'ble Joint Director of Land Records (V&T)
Commissioner's Office, Land Revenue System and Land
Department, Bangalore for information.
2. The applicant Sri J.L. Kempamma S/o Late.
Ningegowda, Javaregoudanadoddy, Kannali Dakhle,
Kasaba Hobli, Mandya Taluk & District, for information
and to contact the Tahsildar, Mandya.

Sd/-

Technical Assistant to the District Magistrate and
Ex-officio Deputy Director of Land Records,
Mandya District, Mandya.

107

ANNEXURE

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
(ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ)

ಸಂಖ್ಯೆ:ಇ.ವಿ.ಆರ್.ಸಿಆರ್.179/13-14

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮಂಡ್ಯ, ದಿನಾಂಕ: 26-06-2014.

::ತಿಳುವಳಿಕೆ::

ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಿದಾರರಾದ ಜಿ.ಎಲ್.ಕೆಂಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲಿಂಗೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರುಕ್ಮಿ ಕೋಂ ಜಿ.ಎಲ್.ಕೆಂಪಯ್ಯ ಇವರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರು ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರು ಹಾಗೂ ಪಿ.ಡಿ.ಒ ರವರು ಮೇಲ್ಕಂಡವರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ನೋಟೀಸ್‌ನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ನೋಟೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಚುಟುಕಾಯಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಹಿ ಸಹಿತ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಜಿ.ಎಲ್.ಕೆಂಪಯ್ಯನವರು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ರವರನ್ನು ಖುದ್ದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಜಮೀನು ದುರಸ್ತಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ಹಾಗೂ ಭೂಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತ ಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ.ನಂ.187 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಲಾದ ಕಾನೂನು ತಿಳುವಳಿಕೆ.

ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸದರಿ ಜಮೀನು ದುರಸ್ತಿ ಇಗೂ ಅನ್ಯಕ್ರಾಂತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಸಹ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಅನಧಿಕೃತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಕೂಡದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯಾ ಕಡ್ಡಾಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.


ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 26/6/14
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ

141 Sq

108

english Translation of **ANNEXURE-J**

Government of Karnataka
(Revenue Department)

No.: E.V.R.C.R.179/13-14.

Office of the Tahsildar
Mandya Taluk
Mandya, Date: 26-06-2014.

-: UNDERSTANDING, :-

The concerned Village Accountants and Panchayat Development Officers have reported to this office that the sanctionees G.L. Kempaiah S/o Lingegowda and his wife Rukkamma Kom J.L. Kempaiah are constructing a house illegally on the Government Gomal land at S.No.187, situated at Kasaba Hobli, Kannali village, Mandya Taluk. When the Village Accountant and PDO went to serve notices to the above persons to stop the construction of the said house, the two persons rejected the notices and reported to this office with the signatures of witnesses that the notices were posted on the door of their house. In this regard, the above J.L. Kempaiah personally met the Tahsildar in this office and verbally agreed to stop the construction of the building until the land is repaired and the land is converted with his approval. But he refuses to

TRANSLATED BY ME

FROM *Kannada* TO *English*

NITHIN GOWDA. A.

47, Typing Pool, City Civil Court Complex,
BENGALURU - 560 009, Mob : 7090101271

109

give a written statement. In this regard, the legal understanding made regarding the land of S.No.187 above.

It has been informed that no one should carry out unauthorized construction or other unauthorized activities on the land of S.No.187 of Kannali village until the land is repaired and other approvals are obtained. This is to be understood that mandatory action will be taken as per the law.

Sd/-
Tahsildar,
Mandya Taluk, Mandya.

ರವರಿಗೆ :

ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ,
ಮಂಡ್ಯ.

ಇಂದ :

ರುಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಜಿ.ಎಲ್.
ಜವನೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ,
ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕನ್ನಲಿ ದಾಖಲೆ,
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ : ಮಾನಹರಣ ಮಾಡಿದ ಮಂಡ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ
ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಜವನೇಗೌಡನ
ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ನನಗೆ ದಿನಾಂಕ: 17-12-2003ರಲ್ಲಿ KSB II Rual 93/98, 99 ರ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರರ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನದ ರೀತ್ಯಾ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು
ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಸ.ನಂ. 187ರಲ್ಲಿ 4.3/4 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು
ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಸದರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಅನ್ವಯ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಸ.ನಂ.
187ರ 4 3/4 ಜಮೀನಿನ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಮಂಡ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ರವರಿಗೆ
ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಮಂಡ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ರವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ ಕಾರಣ ಮಾನ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು
ಹೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಆ ಅರ್ಜಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿರವರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿರವರ ಆದೇಶಕ್ಕೂ ಗಮನಕೊಡದೇ ಮಂಡ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ನನ್ನ
ಜಮೀನಿನ ದುರಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 14-06-2012ರಂದು ಭೂ ಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು
ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಯುಕ್ತರು ತುರ್ತಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ
ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ
ಮಾಡಿ ಈ ದಿನದ ತನಕ ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ನನ್ನ ಜಮೀನಿನ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಸ.ನಂ. 187ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಫಾರಂಪೌಸ್
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದನ, ಕುರಿ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯತ್, ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್, ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರುಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಣ

ದಿನಾಂಕ:

ತಹಶೀಲ್ದಾರರ ಮತ್ತು ಭೂ ಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ

ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಹಣ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮಂಡ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ತಪ್ಪು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್, ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ವರದಿ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೊಂದು ಮಾಡುವ ಫಾರಂಹೌಸ್‌ಗೆ ಅನ್ಯಕ್ರಾಂತ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಯದ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಏಕಾವಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇ.ವಿ.ಆರ್.ಸಿ./179/2013-14 ದಿನಾಂಕ: 26-06-2014ರಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ: 27-06-2014ರಂದು ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ, ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ ನನ್ನ ಮಾನಹರಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್, ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರರು, ಇ.ಓ., ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಮಂಡ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ದಿನಾಂಕ: 26-06-2014ರಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರರಳಾದ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಹೆದರಿಸಿದರು. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲೇ ವಿಷ ಸೇವಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೊರ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಂದೇ ಸಂಜೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಳಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್, ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರರು ಬಂದು ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 27-06-2014ರಂದು ಆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇ.ವಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಆರ್.179/2013-14ರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ. ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಾನಹರಣ ಮಾಡಿರುವ ಮಂಡ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ.ನಂ. 187ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಫಾರಂಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ.

ದಿನಾಂಕ : 28-06-2014

ಸ್ಥಳ : ಮಂಡ್ಯ



ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಶುಕ್ಲಮ್
(ರುಕ್ಕಮ್ಮ)

ದಿನಾಂಕ:

ಇದೇ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ

117

english Translation of **ANNEXURE-L**

To, _____
The Chief Executive Officer,
and
Appellate Authorities,
(RTI) Zilla Panchayat,
Mandya.

From,
Rukkamma W/o Kempaiah G.L,
Javanegowdan Doddi,
Kasaba Hobli, Mandya Taluk.

Dear Sir,

Subject:- "Kannali Gram Panchayat PDO, regarding
non-provision of information under RTI".

In connection with the above matter, I, Rukkamma, W/o G.L.Kempaiah, Situated at Kasaba Hobli, Javane Gowdanadoddi Village, Mandya taluk, while I was constructing a param house in my name in Survey No. 187 for agricultural purposes, the PDO of Kannali Gram Panchayat has given me the notice attached to this application, asking me to stop constructing the param house and to file a complaint with the Mandya Tahsildar and the Mandya Rural Police Station and to register a case against me. On the basis of the said PDO report, the Tahsildar has issued a show cause notice to me and has

Nithin
TRANSLATED BY ME
FROM *Kannada* TO *English*
NITHIN GOWDA. A.
47, Typing Pool, City Civil Court Complex,
BENGALURU - 560 009, Mob : 7090101271

118

harassed me. Similarly, the rural police officers have registered a case.

In this regard, we have sought some information from the Kannali Gram Panchayat and have attached a copy of the applications filed with the Kannali Gram Panchayat seeking information along with this application.

Since the information we have asked for is required by the court, we have filed an application with the court, mentioning the date. However, the information has not been provided till date. Therefore, I request you to provide me with the information urgently and take legal action against the Gram Panchayat PDO for violating the RTI Panchayat-Raj Act and not providing the information.

Thanking You,

Date: 19-07-2014

Your Faithfully

Sd/-

(Rukkamma)

TRANSLATED BY ME

FROM Kannada TO Eng

NITHIN GOWDA. A.

47, Typing Pool, City Civil Court Complex,
BENGALURU - 560 009, Mob : 7090101271

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್.ಆರ್.ಆ. 235/2014-15

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮಂಡ್ಯ, ದಿನ: 08.08.2014.

ನೆನಪೋಲೆ

ಸಹಾಯಕಾಧಿಕಾರಿ,

ಮಂಡ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಮಂಡ್ಯ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಡುಗು ಹೋಬಳಿ, ಕನ್ನಡಿ

ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 187 ರ ಜಮೀನಿನ ವಿಚಾರ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೂಲ ವಿಚಾರ: 28-06-2014 ಮತ್ತು
26-07-2014.

2. ಈ ಕಛೇರಿಯ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಪತ್ರ ದಿನ 02.07.2014.

ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಡುಗು ಹೋಬಳಿ, ಕನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 187 ರ ಜಮೀನಿನ ವಿಚಾರ. ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರು ಅರ್ಜಿಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕುಡುಗು ಹೋಬಳಿ, ಕನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 187 ರ ಜಮೀನಿನ ವಿಚಾರ. ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 187 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರು ಮಾನಹರಣ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸದರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯದಾರರುಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪರರಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರಂತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಪರರಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಹ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 28.06.2014 ರಂದು ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂತೆ ನೀಡಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪರರಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ. ಮೂಲ ಅರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೂಡ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಭಾಗ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ.

ಸಹಾಯಕಿ,

ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಡುಗು ಹೋಬಳಿ, ಕನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 187 ರ ಜಮೀನಿನ ವಿಚಾರ. ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರು ಅರ್ಜಿಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕುಡುಗು ಹೋಬಳಿ, ಕನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 187 ರ ಜಮೀನಿನ ವಿಚಾರ. ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 187 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರು ಮಾನಹರಣ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Typed copy of ANNEXURE - M

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್.ಆರ್.ಟಿ.235/2014-15

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
ಮಂಡ್ಯ, ದಿ:11.08.2014

ನೆನಪೋರೆ

ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ,
ಮಂಡ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಮಂಡ್ಯ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187ರ
ಜಮೀನಿನ ವಿಚಾರ.

ಉಲ್ಲೇಖ:1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮನವಿ ದಿನಾಂಕ:28.6.2014 ಮತ್ತು 26.7.2014.

2. ಈ ಕಛೇರಿಯ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪತ್ರ ದಿ:2.7.2014

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ.ಕೆಂಪಯ್ಯ
ಜಿ.ಎಲ್., ಜವನೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕನ್ನಲಿ ದಾಖ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು
ರವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನ್ನಲಿ
ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು
ರವರ ಮಾನಹರಣ ಮಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರು ಅರ್ಜಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿದಾರರುಗಳಿಗೆ
ಲಿಖಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ
ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರಂತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ತಹಶೀಲ್ದಾರರೂ ವರದಿ
ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೇ
ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಹಿಂಬರಹ ನೀಡಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ವರದಿ
ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ. ಮೂಲ ಅರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ರ ಅಡಕಗಳನ್ನು ಈ ಕೂಡ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ., ಕೆಂಪಯ್ಯ ಜಿ.ಎಲ್., ಜವನೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ,
ಕನ್ನಲಿ ದಾಖ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.

121

English Translation of **ANNEXURE-M**

No: R.R.T.235/2014-15

District Collector's Office,
Mandya District
Mandya on: 11.08.2014.

Memorandum

Sub Divisional Officer,
Mandya Subdivision,
Mandya.

Dear sir,

Subject: Matter of land No. 187 of Kannali Village,
Kasaba Hobli, Mandya Taluk.

Reference: 1. Petition Date of Petitioner: 28.6.2014 and
26.7.2014.
2. Even number letter of this office
dated:2.7.2014.

In relation to the above matter, Smt. Rukkamma W/o
Kempaiah.J.L., Situated at Javanegoudanadoddy, Kasaba
Hobli, Kannali Dakhle, Mandya Taluk has filed an
application. In the said application, the complaint has been
filed that the Tahsildar, Mandya Taluk has not been
repaired in respect of the land bearing S.No.187 of Kannali
village, Mandya Taluk.

A letter was written to you earlier as per reference (2)
requesting you to examine all the points mentioned in the

[Signature]
TRANSLATED BY ME
FROM *[Signature]* TO *[Signature]*
NITHIN GOWDA. A.
47, Typing Pool, City Civil Court Complex,
BENGALURU - 560 009, Mob : 7090101271

122

said letter as per the rules, take necessary action, provide written information to the petitioners about the action taken and submit a report to this office, but the report has not been received and submitted till now. Therefore, it is requested to take immediate action without delay and give a suitable endorsement to the petitioners and submit a report to this office. The original application and the contents of the letter are also enclosed herewith.

Yours faithfully,

On behalf of the District Magistrate
Mandya District, Mandya.

Copy to:

Smt. Rukkamma W/o Kempaiah.J.L, Javaregowda
nadoddi, Kasaba Hobli, Kannali Dakhle, Mandya
Taluk for information.


TRANSLATED BY ME

FROM Kannada TO Eng. Lish

NITHIN GOWDA. A.

47, Typing Pool, City Civil Court Complex,
BENGALURU - 560 009, Mob : 7090101271

ANNEXURE N

ಸಂಖ್ಯೆ:ಇ.ವಿ.ಆರ್.179/2013-14

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು
ದಿನಾಂಕ:21-10-2014

ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್.

ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

ಮಂಡ್ಯ ರವರಿಗೆ.

ಮಾನ್ಯರ,

ವಿಷಯ:-ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೆನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187 ರಲ್ಲಿ

ಅನರ್ಥಕೃತಿಯಾಗಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-ಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ದಿನಾಂಕ:20-10-2014 ರ ಪತ್ರ.

ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೆನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187 ರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿತ ಯೆಡ್ಡು ಕೋಣೆ

ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಜಮೀನು ಯೆಡ್ಡು ಜವರಿಗೆ ಮೂಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎ.ಉದ್ದೇಶ್ಯಾಗಿ

ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಜೂರಿಯಂತೆ ಪಾತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದುರಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸರ್ವೆ ಸಂಬರ್

ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಂತೆ ದರಬಾಸ್ ಪೂಜೆ ಅಂದೂಲನದಡಿ ನಮೂನೆ-1

ರಂದ 5 ನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ಅನುಮೋದನೆ ಅಳತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಡಿ.ಡಿ.ಎಲ್.ಆರ್. ಮಂಡ್ಯ ರವರಿಗೆ

ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಳತೆಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:25-10-2014 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ಸಂಬರ್ 187

ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಜೂರಿದಾರರಿಗೂ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂಠಾಯ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಕೆ.ಎ.ಉದ್ದೇಶದ ಜಮೀನನ್ನು ಕೆ.ಎ.ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ

ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾದ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಆದೇಶ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸದರಿಕೆಯವರು

ಆದೇಶ ಪಡೆಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ನೋಟೀಸ್ ನೀಡುವುದು

ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಪಡಿಸಲು ಸದರಿ ನೀಡಿದ್ದು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದಲೂ

ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿ ಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಕಛೇರಿಯ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡುವುದು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸೇವಾ
25/10/2014

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು

124

english translation of **ANNEXURE-N**

No: E.V.R.179/2013-14

Tahsildar's Office
Mandya Taluk
Date: 21-10-2014.

To the Police Sub-Inspector,
Rural Police Station,
Mandya.

Dear Sir,

Subject:-Unauthorized construction of a house at
S.No.187, Kannali Village, Kasaba Hobli,
Mandya Taluk.

Reference:- Mandya Rural Police Station Letter
dated: 20-10-2014.

It is correct to request this office in the reference
letter seeking direction regarding the construction of a
house by Smt. Rukkamma W/o- G.L. Kempaiah at
S.No.187, Situated at Kannali Village, Kasaba Hobli,
Mandya Taluk.

The proposed land is allotted to Rukkamma for
agricultural purposes on the original government land. The
account will be as per the allotment. There will be no new
survey number for repair. In this regard, as per the
government circulars, the application form-1 to 5 has been
filled and approved under the Podi Andolana and
submitted to D.D.L.R. Mandya for the measurement and

TRANSLATED BY ME
FROM *Kannada* TO *English*
NITHIN GOWDA. A.
47, Typing Pool, City Civil Court Complex,
BENGALURU - 560 009, Mob : 7090101271

125

repair work. Action has been taken by giving notice to all the allottees allotted in the said survey number 187 to start the measurement from date: 25-10-2014.

Under the Karnataka Land Revenue Act, the competent authority for the use of agricultural land for non-agricultural purposes is required to obtain the order of the District Collector. The Village Accountant has issued a notice to the said person to stop the construction of a house without obtaining the order. The said person has rejected the notice and is delaying the construction of the house. The Revenue Inspector has reported that the said person has rejected the notice sent by this office to stop the construction work without accepting it.

As there is a possibility of group clashes in the village, the said people are hereby directed to stop the work of the building being constructed on the disputed land No. 187 of Kannali village, until the land is repaired and land conversion is obtained, and permission is obtained from the local authority, and action should be taken to stop the work so as not to disturb the law and order in the village.

Your Faithfully,
Sd/-
Tehsildar
Mandya Taluk.


TRANSLATED BY ME
FROM Kannad TO English
NITHIN GOWDA. A.

126

ANNEXURE P

ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ

ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಮಾನ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಇವಿಆರ್/179/2013-14 ದಿನಾಂಕ 21-10-2014 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆಸಂ 187 ರಲ್ಲಿ ತ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೋಂ ಜಿಎಲ್ ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರು ಕಟ್ಟಿದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಜಮೀನು ಮರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಂಡು ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪಡೆದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ತನಕ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವುಗಳು ಮಾನ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಗೆ. ತ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೋಂ ಜಿಎಲ್ ಕೆಂಪಯ್ಯ
ಕನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆಸಂ 187
ಕಾಗೆ ಹಳ್ಳದ ಬೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ
ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.



127

English Translation of ANNEXURE-P

LETTER OF UNDERSTANDING.

This is to inform you that the Hon'ble Mandya Taluk Tahsildar's office letter No. EVR/179/2013-14 dated 21-10-2014 has directed that Smt. Rukkamma W/o J.L. Kempaiah is constructing a building in Survey No. 187, Kasaba Hobli, Kannale Village, Mandya Taluk and the said building work should be stopped until the land is repaired, land conversion is obtained and permission is obtained from the local authority. Therefore, you are hereby informed to stop the building construction work at the said place as instructed by the Hon'ble Taluk Tahsildar.

To,
Smt. Rukkamma,
W/o J.L. Kempaiah,
Survey No. 187 of Kannali Village,
Kage Halladadoddi Village,
Kasaba Hobli, Mandya Taluk.

Sd/-
Inspector of Police
.....Police Station
Mandya

TRANSLATED BY ME

FROM Kannada TO English

NITHIN GOWDA. A.

47, Typing Pool, City Civil Court Complex,
BENGALURU - 560 009, Mob : 7090101271

128

3

ANNEXURE

1

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

DATED THIS THE 16TH DAY OF JULY, 2015

BEFORE

THE HON'BLE MR. JUSTICE RAM MOHAN REDDY

WRIT PETITION NO.2647/2015 (KLR-RES)

BETWEEN:

SMT RUKKAMMA
W/O SRI T L KEMPAIAH
AGED ABOUT 52 YEARS
R/O JAVANEGOWIDANA DODDI
KANNALI VILLAGE
KASABA HOBLI
MANDYA TALUK
MANDYA DISTRICT - 571401

... PETITIONER

(BY SRI: S-P KULKARNI, ADV)

AND:

1. THE STATE OF KARNATAKA
REPRESENTED BY ITS SECRETARY
DEPT. OF REVENUE
M S BUILDING
BANGALORE - 560001
2. THE DEPUTY COMMISSIONER
MANDYA DISTRICT
MANDYA - 571401
3. ASST. COMMISSIONER
MANDYA SUB-DIVISION
MANDYA - 571401

4. THE TAHSILDAR
MANDYA TALUK
MANDYA DISTRICT - 574101
5. THE SUB-INSPECTOR OF POLICE
RURAL POLICE STATION
MANDYA - 571401

... RESPONDENTS

(BY SRI: E R DIWAKAR, AGA)

THIS WRIT PETITION IS FILED UNDER ARTICLES 226 AND 227 OF THE CONSTITUTION OF INDIA PRAYING TO QUASH THE ORDER DATED 21.10.2014 PASSED BY THE TAHSILDAR, MANDYA DATED 21.10.2014 BEING ARBITRARY, ERRONEOUS AND OPPOSED TO LAW EQUITY AND JUSTICE APART FROM BEING WITHOUT JURISDICTION VIDE ANNEXURE - N AND ETC.

THIS WRIT PETITION COMING ON FOR PRELIMINARY HEARING THIS DAY, THE COURT PASSED THE FOLLOWING:

ORDER

Petition is rejected reserving liberty to the petitioner to question the order of Tahsildar in a proceeding under Section 49 of the Karnataka Land Revenue Act, 1964 by way of appeal to the Assistant Commissioner.

Registry to return the original of Annexure-N.

Sd/-
JUDGE

*bgn/-

ANNEXURE

1

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

DATED THIS THE 29TH DAY OF JUNE 2016

BEFORE

THE HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK B. HINCHIGERI

WRIT PETITION Nos. 44034-44035/2015 (KLR-RES)
AND WRIT PETITION Nos. 57721-57731/2015

BETWEEN:

1. Sri J.N. Chikkamadaiah,
S/o late Ningegowda,
Hindu, Aged about 44 years.
2. Smt. K. Prema,
W/o Ramanna,
Hindu, Aged about 50 years.
3. Sri Nagaraju,
S/o Thaminaiiah,
Hindu, Aged about 48 years.
4. Sri Krishna,
S/o Ninge Gowda,
Hindu, Aged about 47 years.
5. Sri Puttaswamy,
S/o Ningegowda,
Hindu, Aged about 53 years.
6. Sri Ningaiah,
S/o Kalegowda,
Hindu, Aged about 64 years.

7. Ningaiah,
S/o Ningegowda,
Hindu, Aged about 61 years.
8. Smt. Padmamma,
W/o Kempaiah,
Hindu, Aged about 40 years.
9. Smt. Anusuya,
W/o Nagaraj,
Hindu, Aged about 41 years.
10. Sri Nagaraju,
S/o Kempaiah,
Hindu, Aged about 51 years.

Petitioners No.1 to 10 are
R/at Javanegowdanadoddi Village,
Mandya Taluk and District - 571 404.

11. C. Puttaswamy Gowda,
S/o Channaiah,
Hindu, Aged about 46 years.
12. Sri Jayaram,
S/o Channaiah,
Hindu, Aged about 59 years.
13. Sri Ramachandra K.K.,
S/o Kailash,
Hindu, Aged about 52 years.

Petitioners No.11 to 13 are
R/at Kagehalladoddi Village,
Mandya Taluk and District - 571 404.

...Petitioners

(By Sri K. Murthy, Advocate)

AND:

1. The Chief Secretary,
Government of Karnataka,
Vidhana Soudha,
Bangalore - 560 001.
2. The Principal Secretary,
Ministry of Revenue Department,
Vidhan Soudha, Bangalore- 560 001.
3. The Divisional Commissioner,
Revenue Department,
Vidhan Soudha,
Bangalore - 560 001.
4. The Deputy Commissioner,
Mandya, Mandya District - 571 404.
5. The Tahasildar,
Mandya Taluk,
Mandya District - 571 404.
6. J.L. Kempaiah @ Appaji,
S/o Ningegowda,
Hindu, Aged about 57 years.
7. Smt. Rukkamma,
W/o J.L. Kempaiah,
Hindu, Aged about 51 years.

Respondents No.6 and 7 are
R/at Javanegowdanadoddi Village,
Mandya Taluk and District - 571 404.

... Respondents

(By Sri T.L.Kiran Kumar, AGA for R-1 to R-5)

These writ petitions are filed under Articles 226 and 227 of the Constitution of India praying to direct the R-1 to R-5 to remove illegal building structure put up by the R-6 to R-7 on the road shown in survey sketch in Annexure-H1 to H3 and Annexure-J1 to J4 forthwith and make use of the said way road for general public and villagers including the petitioners to reach their respective villages and lands in terms of village Nakase at Annexure-D by removing the obstacles put up by the R-6 and 7 forthwith consequently direct the R-1 to 5 to remove the names of R-6 and 7 in Annexure-C RTC extract by canceling the grant made in Sy.No.187 of Kannali Village on the ground that they are holding excess land in and around the village as per Annexure-B1 to B4 in accordance with law immediately.

These writ petitions coming on for preliminary hearing this day, the Court made the following:

ORDER

Sri T.L. Kiran Kumar, the learned Additional Government Advocate takes notice for the respondent Nos.1 to 5.

2. The petitioners' grievance is that the respondent Nos.6 and 7 have encroached a portion of the public road connecting the villages of B.Gowdagere, Kagehallada Doddi, Javanegowdanadoddi and Javanekoppalu.

3. Sri K. Murthy, the learned counsel for the petitioners submits that the petitioners are all the residents of

Javanegowdanadoddi Village and are therefore the users of the said public road. He submits that the petitioners' endeavours to have the encroached road portion vacated have not lead them anywhere.

4. Sri T.L. Kiran Kumar, the learned Additional Government Advocate appearing for the respondent Nos.1 to 5 submits that the action is already initiated and that the proceedings are underway for clearing the road, if it is under encroachment. He submits that the revenue authorities have to first decide whether there is any encroachment or not. The difficulty in deciding the matter is on account of the production of the files before the Lokayuktha. He submits that the eviction proceedings would be concluded in about six weeks' time.

5. On hearing the learned advocates, I dispose of these petitions with a direction to the fifth respondent Tahsildar to conclude the eviction proceedings in accordance with law and as expeditiously as possible and in any case within an outer limit of six weeks from today.

135

6

6. Needless to observe that all the concerned parties are to be put on notice and be given an opportunity of hearing before concluding the enquiry proceedings and passing the order thereon.

Sd/-
JUDGE

MD

136

ANNEXURE

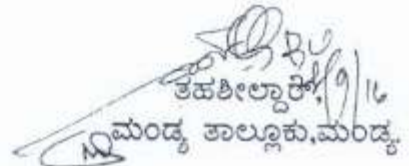
5

ಸಂಖ್ಯೆ:ಇ.ವಿ.ಆರ್./ಸಿಆರ್ 179/2013-14.

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಮಂಡ್ಯ ದಿನಾಂಕ:28-09-2016.ನೋಟೀಸ್

ಕನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 187 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಖರಾಬು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಕಾಲುದಾರಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಿಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು.

ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಜವನೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಗೆಹಳ್ಳದದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು. ರವರಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ ನಂ.57721-57731/ 2015 ರ ದಿನಾಂಕ: 04-07-2016 ರಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದೇಶದನ್ವಯ 6 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ.ನಂ. 187 ರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ದರಖಾಸ್ತು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆಯರ್ ತಯಾರಿಸಿ ನಕ್ಷೆಯ ಅನುಸಾರ ನಕಾಷೆಯಂತೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಾವು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅನಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಖರಾಬು ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಕ್ಕುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೆ ಪರದಿ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷೆಯನುಸಾರ ತಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿರುತ್ತದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಈ ನೋಟೀಸ್ ತಲುಪಿದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1964 ಕಲಂ 39 ಮತ್ತು 192-ಎ ರನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ತಗುಲಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭೂ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ವಸೂಲಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ನೋಟೀಸು ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 192(2) ರ ರೀತ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ.57721/57731/2015 ರಲ್ಲಿನ ದಿನಾಂಕ-04-07-2016. ರ ಆದೇಶದಾನುಸಾರ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.


ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, 9/16
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ

ಗೆ,
ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೋಂ ಜಿ.ಎಲ್. ಕೆಂಪಯ್ಯ,
ಕನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮ,
ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು : ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಕಸಬಾ-2 ನೇ ಹೋಬಳಿ ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ದಿನವೇ ಜಾರಿಮಾಡಿ ಜಾರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

137

english Translation of **ANNEXURE-S**

No.: E.V.R/179/2013-14.

Tahsildar's Office,
Mandya Taluk,
Date: 28-09-2016.

NOTICE

The building illegally constructed encroaching on the footpath passing through the government waste land of S.No.187, Kannali village, shall be removed as per the High Court writ order.

Puttaswamy and the villagers of Javanegoudanadoddi and Kagehalladadoddi, High Court, Bangalore. A writ has been filed in the High Court, Bangalore, in the suit number: WP No.57721-57731/ 2015 dated: 04-07-2016. As per the order, the illegal building shall be removed within 6 weeks. In S.No.187, the land allotted to them was inspected and a preliminary site investigation and survey were conducted and it was found that they had encroached on the road as per the map and constructed an unauthorized building on it. As per the rules, the roads are government roads and are reserved for public use and the rights vest in the government forever. Therefore, as per the survey report and map, it has been confirmed that they have encroached on the public road, the building

TRANSLATED BY ME

FROM *Kannada* TO *English*

NITHIN GOWDA. A.

47, Typing Pool, City Civil Court Complex,
BENGALURU - 560 009, Mob : 7090101271

138

constructed on the government footpath has been directed to be vacated at their own expense within 15 days of the receipt of this notice. Failure to do so will result in action under Sections 39 and 192-A of the Land Revenue Act, 1964. And the cost incurred for clearance will be considered as land revenue arrears and action will be taken for recovery. This notice is issued in pursuance of Section 192(2) of the Act and in pursuance of the order of the Hon'ble High Court in W.P.57721/57731/2015 dated-04-07-2016.

Sd/-
Tahsildar,
Mandya Taluk, Mandya

To,
Smt. Rukkamma W/o G.L.Kempaiah,
Kannali Village,
Kasaba Hobli.

Copy to:

The Revenue Inspector, Kasaba-2nd Hobli, with instructions to the concerned to return the copy of the same to the office on the same day.

TRANSLATED BY ME

FROM Kannada TO English

NITHIN GOWDA. A.

#47, Typing Pool, City Civil Court Complex,
BENGALURU - 560 009, Mob : 7090101271

139
ANNEXURE

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

DATED THIS THE 5TH DAY OF OCTOBER 2016

BEFORE

THE HON'BLE MR. JUSTICE S. ABDUL NAZEER

WRIT PETITION NO.53151/2016 (KLR-RES)

Between:

Smt. Rukkamma,
W/o Sri T.L. Kempaiah,
Aged about 53 years,
R/o Javanegowdana Doddi,
Kannali Village,
Kasaba Hobli,
Mandya Taluk & Dist. 571 401.

.... Petitioner.

(By Sri S.P. Kulkarni, Adv. for Sri Srikanth Patil, K., Adv.)

And:

- 1 The State of Karnataka,
Reptd. by its Secretary,
Dept. of Revenue, M.S. Bldg.,
Bangalore - 1.
- 2 The Deputy Commissioner,
Mandya District 571 401.
- 3 Asst. Commissioner,
Mandya Sub-Division,
Mandya 571 401.



Copy contains 3 Pages
..... 15 is

- 4 The Tahsildar,
Mandya Taluk,
Mandya District 571 401. Respondents.

(By Sri T.L.Kiran Kumar, AGA)

This Writ Petition is filed under Articles 226 & 227 of the Constitution of India, praying to quash the notice dated 28.9.2016 issued by respondent No.4 being arbitrary, erroneous and opposed to law, equity and justice apart from being without jurisdiction, etc.

This Writ Petition coming on for Preliminary Hearing this day, the Court passed the following:

ORDER

In this case, the petitioner has called in question the legality and correctness of the notice dated 28.9.2016 whereby the 4th respondent has called upon the petitioner to vacate the petition schedule property and also demolish the alleged unauthorized construction thereon.

2. I have heard the learned Counsel for the parties.



3. Though Annexure 'S' is styled as notice, it is in the nature of an order. Show cause notice has not been issued to the petitioner before issuing the aforesaid notice.

4. Having regard to the facts and circumstances of the case, I direct the parties to treat Annexure 'S' as a show cause notice calling upon the petitioner as to why she should not be evicted from the petition schedule property. The petitioner is granted six weeks time from today to file objections to the notice. The 4th respondent is directed to consider the objections and pass appropriate orders thereon in accordance with law. All contentions on merit are kept open. Till the disposal of the matter, parties are directed to maintain status quo in respect of the petition schedule property. Writ petition is disposed of accordingly. No costs.

Sd/-
JUDGE.

- a) The date on which the application was filed 6/10/16
 b) The date on which charges and additional charges are paid for 14/10/16
 c) The date on which charges and additional charges are deposited / Paid 14/10/16
 d) The date on which a copy is ready 14/10/16
 e) The date of notifying that the copy is ready 14/10/16
 f) The date on which the application is filed 14/10/16
 g) The date on which the copy is delivered to 14/10/16

TRUE COPY

W. S. S. S. S.
 Section Officer
 High Court
 Bangalore
 14-10-16

ANNEXURE

ಮಂಡ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.

ಮಂಡ್ಯ

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇ.ವಿ.ಆರ್.;ಸಿ.ಆರ್.:179:2013-14

ಉಪಸ್ಥಿತರು : ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರು

ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.

ವಾದಿಗಳು

ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು

1. ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎನ್.ಚಿಕ್ಕಮಾದಯ್ಯ
ಬಿನ್, ಲೇಃನಿಂಗೇಗೌಡ
2. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಕೆ.ಕೋಂ ರಾಮಣ್ಣ
3. ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ
4. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ನಿಂಗೇಗೌಡ
5. ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ನಿಂಗೇಗೌಡ
6. ಶ್ರೀ ನಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕಾಳೇಗೌಡ
7. ಶ್ರೀ ನಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗೇಗೌಡ
8. ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆಂಪೇಗೌಡ
9. ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಸೂಯ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು
10. ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯ್ಯ
11. ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಬಿನ್ ಚನ್ನಯ್ಯ
12. ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಚನ್ನಯ್ಯ
13. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ.ಕೆ.ಬಿನ್ ಕೈರಾಸ್
ಎಲ್ಲರೂ ಜವನೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.
14. ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಕಸಬಾ-2ನೇಹೋಬಳಿ
15. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕನ್ನಲಿಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ,
16. ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರು, ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮ.

1. ರುಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಜೆ.ಎಲ್.ಕೆಂಪಯ್ಯ
ಜವನೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ
ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಡಬ್ಲ್ಯು.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ:44034.35/15& 57721-31/2015 ರಲ್ಲಿನಂತೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187 ರಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಉಭಯತರರಿಗೂ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187ರ ಖರಾಬು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಿಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು, ಪೋಜಣೆದಾರರು, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

31/5/17

ಕಡತ ಪರಿಶೀಲನೆಯಂತೆ ಮೂಲತಃ ಕಸಛಾ-2ನೇ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187ರಲ್ಲಿ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಜವನೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187ರಲ್ಲಿ 0-04-12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ದರಖಾಸ್ತು ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೋಂ ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೋಂ ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರು ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ/ಭೂಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸದೇ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವುದಾಗಿ ಜವನೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ದೂರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆ ಸದರಿಯವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೋಂ ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರು ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ತಳಪಾಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೊರಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಜಣಿದಾರರಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಕಾಲುದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವುದಾಗಿ ಅಳತೆಯಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಳತೆ ವೇಳೆ ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಯವರು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:30-11-2016 ರಿಂದ 15-3-2017ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿವಾದಿ ಪರ ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರು ಹಾಜರು ಅರ್ಜಿದಾರರ (1 ರಿಂದ 13ರ ಪರ) ವಕೀಲರಾದ ರವಿಕುಮಾರ್ ರವರು ವಕಾಲತ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೆ ನಂ.187ರಲ್ಲಿ 6-17ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ 0-04-12ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಿಯಾಗಿರುವುದು ನಿಜವಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಿದಾಗ "ಬಿ"ಖರಾಬು ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ/ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾದ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆಯ ಖರಾಬು ಅಥವಾ ಹಳ್ಳ ಖರಾಬು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಂಜೂರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ "ಬಿ" ಖರಾಬು ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ/ ಹಳ್ಳದ ಖರಾಬಿನ ಬಾಬು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಯವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲುದಾರಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರು ಇದೇ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ:31-1-2015 ರಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಯ ಸರ್ವೆಯರ್ ರವರು ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ನಕ್ಷೆ ಕಂಡ ದಾರಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರು ತಮ್ಮದೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಮನೆಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರಂತೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಪರ ವಕೀಲರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿವಾದಿ ಪರ ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, ನನಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ರಸ್ತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯು ಇರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 ರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಳತೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

20/5/17

ಇದು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಉಭಯತ್ರರಿಗೂ ಪ್ರಕರಣದ ತುರ್ತು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ಮುಂದೂಡಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ: 7-12-2016 ರಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ಲಿಖಿತ ವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ರವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ14 ಮತ್ತು 16 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಿನ ದಿನಾಂಕ: 31-1-2015 ರಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರನ್ನು ಖುದ್ದು ಹಾಜರಿರಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಎದುರುದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ತಾವು ಈ ಸರ್ವೆನಂ. ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಮಂಡ್ಯ) ಇಲ್ಲಿ ಒ.ಎಸ್. ನಂ.808/2016 ರಲ್ಲಿ 'ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೂಟ್' ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಪಿಟಿಷನ್ ಕಾಪಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಲಿಖಿತ ವಾದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ತಕರಾರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲವಕಾಶ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ: 18-1-2017 ರಂದು ವಾದಿಗಳ ಪರ ವಕೀಲರಾದ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್. ರವರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, ಇಂದು ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕ: ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ವಿಳಂಬ ದೋರಣೆಯನುಸಾರ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಈ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು 2ನೇ ಅಪರ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗ) ಮಂಡ್ಯ ಇವರ ಮುಂದೆ ಒ.ಎಸ್. 808/2016 ರಡಿ ಸುಳ್ಳು ಮೊಕ್ಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ, ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಎದುರುದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 31-1-2015 ರಂದು ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಿದ್ದು, ಸರ್ವೆಯರ್ ರವರು ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮಕ್ಷಮ ನಡೆಸಿದ ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಒತ್ತುವರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಖರಾಬು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಾನೂನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಗೌರವ ನೀಡದೇ ಹಣ ಬಲದಿಂದ ವಿನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಹುಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ, ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಅಪವಾಲು ಆಲಿಸಿ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಆದರಂತೆ ಉಭಯತ್ರೆಯರ ಸಮಕ್ಷಮ ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ, ವಾಸ್ತವಾಂತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ, ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 02-02-2017 ರಂದು ಉಭಯತ್ರೆಯರ ಸಮಕ್ಷಮ ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 9-2-2017 ರಂದು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಉಭಯತ್ರೆಯರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 9-2-2017 ರಂದು ಸನ್ನ ಹಾಗೂ ಹಾಜರಿದ್ದ ಉಭಯತ್ರರ ಸಮಕ್ಷಮ ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ವೆಯರ್ ರವರು ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದಂತೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸರ್ವೆಯರ್ ರವರಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಮುಂದುವರೆದು ದಿನಾಂಕ:15-3-2017 ರಂದು ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪಿ.5, ಪಿ.10, ಪಿ.15, ಮತ್ತು ಪಿ.13 ಹಾಜರು, ಪ್ರತಿವಾದಿ ಪರ ಅವರ ಪತಿ ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರು ಹಾಜರು, ವಾದಿಪರ ವಕೀಲರಾದ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್. ರವರು ಹಾಜರಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಂತೆ ತುರ್ತು ಆದೇಶವಾಗಬೇಕಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮವಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ " ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ" ಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಉಭಯತ್ರಯರ ಸಮಕ್ಷಮ ಆಗಿರುವ ಅಳತೆಯಂತೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ದಾಖಲೆಗಳಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಎದುರುದಾರರ ಪತಿ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಇವರು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಇದು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ, ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು, ತಡ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾವಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಎದುರುದಾರರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಏಳು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿ, ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ:21-3-2017 ರಂದು ಎದುರುದಾರರು ಲಿಖಿತ ವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉಭಯತ್ರರೂ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಲಿಖಿತವಾದ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಎದುರುದಾರರು ಸರ್ವೆ ನಂ.187ರಲ್ಲಿ ಎದುರು ದಾರರಿಗೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಿ.11 ಆರ್.ಯು.ಸಿಎಲ್.94/98-99 ರಂತೆ 0.4.12 ಗುಂಟೆ ಮಂಜೂರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲುದಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರುದಾರರಿಗೆ ಆಗದೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಒಡೆಸಲು ಕಾಲುದಾರಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಕಾಯ್ದೆ ಯಂತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಭೂಪರಿವರ್ತನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದ 2ನೇ ಅಪರ ಸಿವಿಲ್ ಜೆಡ್ಡು, ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ (ಓ.ಎಸ್.ನಂ.808/2016) ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ (ಓತ್ತುಪರಿ ತೆರವು) ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ ದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ದಾವೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ದಾವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಕೆ.ಎಲ್.ಸಿ.ಆರ್.2006 (3) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:1757ರಂತೆ ಕೇಸ್‌ಲಾ ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲುದಾರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದಾಗಿ ದೂರಿದ್ದು, ಇಚ್ಛೆ ಸಿದ್ಧಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಟ್ಟಿರುವ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್ ನಿಂದ ಮನೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಇದೆ ಸರ್ವೆನಂ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 17 ಜನಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯಹರು ಸಹ ಬೋಪವೆಸಗಿದ್ದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧವು ಸಹ ಕಾನೂನಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, case law 2006(3) KCCR 1757, ಇದು Sri Bojappa v/s D.C.Bijapur & others (W.P.1973/2004 (KLR) ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ "Katha entries Should not be changed by Revenue Authorities during the pendency of the Suit between parties" ಎಂದು ಇದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಓ.ಎಸ್. 808/2016 ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಆಗೇಶವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ವಿಚಿತವಾಗಿ ಏನು ಆದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಲಿಖಿತ ವಾದದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿಲ್ಲ.

ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಲಿಖಿತ ವಾದಗಳು, ಮತ್ತು ಸ್ಥಳತನಿಖೆ ಕಡತಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಎದುರುದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಕೋಂ ಚ.ಎಲ್.ಕೆಂಪಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ 0.040.12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸದರಿ ರುಕ್ಮಕೋಂ ಇವರು ನಕಾಶೆಯಂತೆ ಕಾಲುದಾರಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಅರೋಪಿಸಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:31-1-2015 ರಂದು ಮೊದಲು ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉಭಯತ್ರರರ ಸಮಕ್ಷಮ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಳತೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆಯಂತೆ ಕಾಲುದಾರಿ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ತರುವಾಯ ಎದುರುದಾರರೇ ಸ್ವತಃ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. (ಮನೆ ಪೂರ್ಣ ವಾದ ತರುವಾಯ)

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯು.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ 44034-35/15 ರಡಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದು, ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 29-06-2016 ರ ಆದೇಶದಂತೆ " 6" ವಾರದೊಳಗೆ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಆದೇಶದಂತೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನೋಟೀಸು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಎದುರುದಾರರು ಡಬ್ಲ್ಯು.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ 53151/2016 (ಕೆ.ಎಲ್.ಆರ್- ಆರ್.ಇ.ಎಸ್) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ:5-10-2016 ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಎದುರುದಾರರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎದುರುದಾರರು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಾನುಸಾರ (ಡಬ್ಲ್ಯು.ಪಿ. 53152/2016) ಕ್ರಮವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಪರ ಸಿವಿಲ್ ಡೆಡ್ಡ್ ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಂಡ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಎಸ್. ನಂ.808/2016 ರಡಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾಜ್ಞೆ ಕೋರಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಡವಳಿಕೆಯಂತೆ ಸ್ಥಳತನಿಖೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿ ಖುದ್ದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಉಭಯತ್ರರರ ಸಮಕ್ಷಮ ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ ನಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ.ನಂ.187 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲುದಾರಿ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಲುದಾರಿಯನ್ನು ಸರ್ವೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಎದುರುದಾರರು ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ಸರ್ವೆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರುವ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರುದಾರರು ಅಳತೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಳತೆಸಮಯದ ಮಹಜರ್‌ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳತೆಯಂತೆ ಎದುರು ದಾರರು (ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲುದಾರಿಗೆ ಮೀಸಲಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ) ಮನೆಕಟ್ಟಿರುವುದು ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ.

ಎದುರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಲಿಖಿತ-ವಾದ ದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಇದೇ ಸ.ನಂ.ಇನ್ನೂ 17 ಜನರಿಗೆ ಮೆರಿಜೂರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರೂ ಸಹ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದೂ ಅದರಂತೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸ.ನಂ.187 ಕನ್ನಡಿ, ಈ ಸ.ನಂ.ರಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಜೂರಿದಾರರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಿ ಷರತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕುರಿತು ಮೊದಲು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ರೀತ್ಯಾ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ಅಂತೆಯೇ ಇತರೆ ಮಂಜೂರಿ ದಾರರು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಂತೆಯೇ ಮಂಜೂರು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುದಾರಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜೂರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿನ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಂದಾಯ ನಕ್ಷೆಯೆಂದು ರೂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಅಂದಾಜು ನಕ್ಷೆ

31/5/2017

147
ಆಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸ.ನಂ.ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಿದಾರರ ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಕ್ಷಿಯಂತೆ/ ಸರ್ವೆ ದಾಖಲೆಯಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಿರುವ ಖರಾಬು ಅನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದರಖಾಸ್ತು ದುರಸ್ತಿ ವೇಳೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಖರಾಬು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎದುರುದಾರರು ಈ ಅಂಶವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಎದುರುದಾರರು ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಅಂದರೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:31-1-2015 ರಂದು ಸರ್ವೆಯರ್ ರವರು ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ, ಕಾಲುದಾರಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡದ ಅಡಿಪಾಯವು ಕಾಲುದಾರಿ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ, ಅಂದು ಸದರಿ ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಎದುರುದಾರರೇ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವುದು, ಎದುರುದಾರರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲುದಾರಿ ಇತೆಂದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಏನುಕಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಎದುರುದಾರರು ಲಭಿತ ವಾದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕೇಸ್‌ನಂ. 2006(3) ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ.ಆರ್ 1757, ಇದು ಸಿವಿಲ್ ವ್ಯಾಜ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಕಂದಾಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಇದ್ದು, ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಾದಿಸಿದಂತೆ ಅನುಮತಿ / ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರುದಾರರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಎದುರುದಾರರು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಎದುರುದಾರರು ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮೀಸಲಿರುವ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಮೇಲೆ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಮಂಜೂರು ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ 4ನೇ ಷರತ್ತು ಹಕ್ಕು ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೂ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸದರಿ ಭೂಮಿಗೆ ಲಗತ್ತಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಅದರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸದರಿ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ದಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಥವಾ ರೂಢಿಗತವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎದುರುದಾರರು ಈ ಮಂಜೂರಿ ಷರತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಸಹ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮಂಜೂರಿ ಆದೇಶದಂತೆ, ಮಂಜೂರಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಖರಾಬನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದುರಸ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಒಟ್ಟುಮಂಜೂರಿಯಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರೈಮಿ, ಖರಾಬು ಮತ್ತು ಐನು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಿದಾರರಿಗೆ ಐನು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಆದೇಶ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 187ರಲ್ಲಿ ಎದುರುದಾರರಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೋಂ ಜಿ.ಎಲ್. ಕೆಂಪಯ್ಯ ಜವನೇಗೌಡನ ದೊಡ್ಡಿ ರವರು ಮಂಜೂರಿಯಾದ 0.04.12 ಗುಂಟೆ ಪ್ರೈಮಿ ಸರ್ವೆ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯಂತೆ ಇರುವ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಡಬ್ಲ್ಯು. ಪಿ.44034,35/15 ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯು.ಪಿ 53151 /2016 ರಲ್ಲಿನ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಲುದಾರಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187ರಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಜೂರಿದಾರರು ಮಂಜೂರಿ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ/ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಯಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ: 31-05-2017 ರಂದು ತೆರೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ ಅ.ನ.

ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಚಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ.

(Signature)

In the Hon'ble Court of the Mandya Tahsildar, Mandya
Taluk at Mandya.

Case No.: EV.R.; CR:179:2013-14

Present: Maruti Prasanna K.A.S.

Mandya Taluk.

Tahsildar

Petitioners

Respondent

1. Mr. J. N. Chikkamadiiah
S/o Late Ningegowda

2. Smt Prema K
W/o Ramanna

3. Sri Nagaraju
S/o Tammaiah.

4. Sri Krishna
S/o Ningegowda

5. Sri Mattaswamy
S/o Ningegowda

5. Sri Ningaiah
S/o Kalegowda

7. Sri Ningaiah
S/o Ningegowda

8. Smt Padmamma
S/o Kempegowda

9. Smt Anusuya
W/o Nagaraju

1. Rukkamma
W/o G.L. Kempaiah
Javanegowdanadoddi
Village, Kasaba Hobli
Mandya Taluk.

10. Sri Nagaraju
S/o Kempiah
11. Sri Puttaswamy Gowda
S/o Channaiah
12. Sri Jayaramu
S/o Chennai
13. Sri Ramachandra KK
S/o Kailas
All are villagers
of Javanegowdanadoddy.
14. Revenue Inspector,
Kasaba-2nd Hobli
15. Panchayat Development
Officer
Kannali Gram Panchayat,
16. Village Accountant,
Kannali Village,

Proposal:

The Hon'ble High Court, as per W.P.No.:44034-35/15 & 57721-31/2015, has directed to take action within the prescribed period to remove the illegal building in Survey No.187 situated at Kannali Village, Mandya Taluk, by registering a case and issuing notices to both the parties.

Information has been collected from Revenue Inspectors, Village Accountants, Surveyors, Panchayat

Development Officers and reviewed the entire file regarding the clearance of the illegally constructed building on Kharab land, Survey No. 187 situated at Kannali village, Kasaba Hobli, Mandya taluk, as per the writ order of the High Court.

According to the file review, the villagers of Javanegoudanadoddy had originally complained that a house was being constructed on the footpath in Survey No. 187 situated at Kannali village, Kasaba-2nd Hobli. The villagers of Javanegoudanadoddy had complained that the land in the area of 0-04-12 gunta in Survey No. 187 of the questioned Kannali village was allotted to Mrs. Rukkamma W/o Kempaiah through a tender. The villagers of Javanegoudanadoddy village had complained that Mrs. Rukkamma W/o Kempaiah was going to construct a house on the said allotted land without any permission/land conversion.

The concerned Village Accountant and Revenue Inspector have been instructed to check and submit a report on the said matter. They have checked and submitted a report and reported that Mrs. Rukkamma W/o Kempaiah is going to construct a house in Survey No. 187 of Kannali village. In the said matter, the surveyor has done the measurement and verified it and it has been confirmed from the measurement that she is going to construct a building on the footpath. In view of the finding of the depth, the

respondent was informed through the Revenue Inspector to stop the construction of the building. However, the respondent has constructed the building.

The hearing of the case was held from 30-11-2016 to 15-3-2017, and the respondent Kempaiah has been represented by the advocate Ravikumar for the present petitioners (1 to 13). It is true that there is 6-17 gunta land in Survey No. 187, out of which 0-04-12 gunta land has been allotted to the respondents, and when any person is allotted, he gets the right to the remaining part only except "B" Kharab i.e. public property/ part vested in the government i.e. Kharab of the road or Kharab of the ditch. For no reason in the allotment, the person does not get the right to "B" Kharab i.e. Kharab of the road/ditch. In this case, there is a footpath as per the map in the land allotted to the said respondent. But the respondent has encroached on the same road and built a house. In this regard, on date: 31-1-2015, the surveyor of the Taluk office prepared a map, and accordingly, the path as seen in the map comes in the land where the respondent claims to be his and has built a house. This is encroachment of government land. Already in WP, the High Court has ordered the public to clear the road as per the order. Therefore, the counsel for the petitioner has requested to clear it accordingly.

Kempaiah on behalf of the respondent, argued that I have built a house on the land allotted to me. Even though I have requested for rectify, they have not been done. Therefore, I had built the house as I had no information about the existence of the road and the house was completed in December 2015. He has sought time to submit a document and a written statement stating that I have no information about any measurements.

Since this has to be decided within the time limit as per the order of the Hon'ble High Court, the case has been adjourned after informing both the parties about the urgency and sensitivity of the case.

On date: 7-12-2016, the counsel for the petitioner has filed a written argument. Similarly, the Panchayat Development Officer, Kannali Gram Panchayat has submitted that there are no documents related to Survey No. 187 of Kannali village in his Gram Panchayat. P14 and 16 are government employees, and the Revenue Inspector and Village Accountant who were on duty on that date: 31-11-2015 have been asked to be present in person. The counsel for the respondent has stated that they have filed an injection suit in J.M.F.C. Court (Mandya) here in O.S. No. 808/2016 regarding the land of this survey number and has submitted a copy of the petition. The petitioner has sought

time to file a written objection to the written argument of the petitioner.

On 18-1-2017 K.M.R., the advocate for the petitioners, argued that although the date of hearing was fixed today, the defendants are absent due to delay. This hearing is being conducted as per the order of the Honorable High Court. But knowing all this, the husband and wife have filed a false case under O.S.808/2016 before the 2nd Additional Civil Judge's Court (Junior Division), Mandya, and have shown disrespect to this court and the order of the High Court by not bringing the order of the High Court to the notice of the civil court. Further, the respondents were personally present on 31-1-2015 during the measurement work, participated in the measurement work conducted by the surveyor in the presence of the revenue inspectors and the villagers, and despite having a clear understanding of the encroachment, they illegally encroached on the road reserved for the public, built a house in December 2015, and entered the house. Therefore, despite knowing all the facts, they have fallen into the trap of thinking that they can achieve anything they want with money and power without giving any respect to the law, and have shown disrespect to the constitutional law and the courts. The Hon'ble High Court has heard the petition of the respondents, examined it as per the rules and ordered to take action. Accordingly, since the measurement

1154

work was conducted in the presence of both the parties, accurate information can be obtained about whether the road has been encroached on or not. Accordingly, the survey work was scheduled for 02-02-2017, and then rescheduled for 9-2-2017, and necessary notices were given to both parties, and the survey work was conducted on 9-2-2017, with both parties present and absent. The surveyor prepared the map as the surveyor conducted the survey work.

Further, the date for the final hearing has been fixed on 15-3-2017, P.5, P10, P15, and P13 are present, her husband Kempaiah is present for the respondent, and K.M.R., the advocate for the petitioner, is present. An urgent order should be made as per the Hon'ble High Court and action should be taken accordingly. Otherwise, it will be a "contempt of court" and an order should be made as per the measure already available to both the parties and the orders of the courts and the revenue and survey documents. Accordingly, the husband of the respondent, Kempaiah, has stated that our lawyer will submit it. The petitioner has stated that this is as per the order of the High Court, an order should be made, and if it is delayed, it will be considered as a deliberate delay. In that case, it will be a contempt of court. Accordingly, if the respondent does not submit more points, it has been directed to submit them within the next seven days, and the order has been reserved

for waiting. Accordingly, the respondent has submitted a written argument on 21-3-2017.

The written arguments and documents submitted by both the parties have been examined. Accordingly, the respondent has allotted 0.4.12 gunta to the respondent in Survey No. 187 as per K.S.B. 11 R.U.C.L.94/98-99, and accordingly, a cultivation certificate has been issued and a sketch has also been made, and it has been stated that there is no footpath in it. It has been stated that the respondent has requested a footpath to demolish the house built due to the hatred of the villagers, which has not been done. Similarly, it has been stated that a farmhouse has been constructed as per the law, hence there is no need for land conversion for it. In this regard, the 2nd Additional Civil Judge of Mandya, J.M.F.C. (O.S. No. 808/2016) has questioned the action of this office (forced eviction) and has directed that it should not be continued in any way. And the suit is pending. Stating that it is not appropriate and reasonable to continue since there is such a suit, he has cited the case law as K.L.C.R. 2006 (3) Page No.: 1757. He has complained that although there is no footpath, a record has been created recently from this office and he has also stated that he will leave the farmhouse now built in Ichi Siddi on the west side of the house. Similarly, 17 more people have been sanctioned in the same survey number,

and they have also committed negligence and have also requested to take action against them as per the law. Accordingly, after examining the documents attached, case law 2006(3) KCCR 1757, which is Sri Bojappa v/s D.C.Bijapur & others (W.P.1973/2004 (KLR), in which it is stated that "Katha entries Should not be changed by Revenue Authorities during the pendency of the Suit between the parties". Similarly, no documents have been filed regarding the interim order in O.S. 808/2016. It has not been clearly stated in the written arguments as to what exactly the order was.

Heard the arguments, the documents filed during the hearing, written arguments, and the site investigation files and the rules, the following points are found.

The respondent Mrs. Rukkamma W/o J.L. Kempaiah is allotted 0.040.12 gunta land.

The villagers have alleged that the said Rukkamma has encroached on the footpath as per the map and built a house and have requested to remove the encroachment.

Accordingly, action was taken by this office and on date: 31-1-2015, the first measurement work was conducted in the presence of both the parties. During the measurement, the fact that there was a footpath as per the map was brought to everyone's attention. Subsequently, the

respondent himself entered the house in December 2015 as stated during the hearing. (After the full argument of the house)

The villagers have filed a suit in the High Court under W.P. No. 44034-35/15 and have requested to issue a notice to the Taluk Administration to remove the encroachment. Accordingly, the clearance work has been ordered to be carried out within "6" weeks as per the order dated 29-06-2016.

The respondents have challenged the notice issued by the Tahsildar's office to take action for clearance as per this order in W.P. No. 53151/2016 (K.L.R.- A.R.E.S.), and the Hon'ble High Court has directed to consider and hear the application of the respondents and pass an order as per the rules in its order dated 5-10-2016. It has taken action accordingly. In the meantime, although the respondents are taking action from this court as per the order of the High Court (W.P. 53152/2016), the Additional Civil Judge and J.M.F.C. Court, Mandya have filed a suit seeking a restraining order under OS No. 808/2015, and the court has not passed any order in the said case. Accordingly, this Court is free to pass an order as per the facts and rules of the case as per the order of the High Court.

As per the proceedings of this Court, a site investigation was fixed, notice was given and the place was personally visited and the measurement work was done in the presence of both the parties. Accordingly, as per the map and survey records, there is a footpath in Survey No. 187, and the said footpath was identified as per the survey records. After examining the facts, it is found that the respondents have built a house on the land marked as the said road in the survey records. In this case, the respondents were present during the measurement and participated in the entire measurement work, but they did not sign the Mahazar at the time of measurement. It is confirmed that the respondents have built a house (including the land reserved for the government footpath) as per the measurement.

When the respondents examined the points presented in their written submissions, it was found that the same survey number was used by 17 more people and they have also violated the rules and accordingly, action should be taken against them. Survey No. 187, since it is necessary to first take action as per the order of the High Court regarding the authenticity of all the grantees in this survey number and the violation of the sanction conditions, action will be taken in this case and similarly, action will be taken against the other grantees who have violated the law. Similarly, it

has been submitted that there is no footpath in the map prepared at the time of sanction. ~~The map~~ prepared at the time of sanction is in the form of a revenue map, which is an approximate map. And the said survey number has been divided into blocks only to help identify the possession of the grantees. But for no reason can the Kharab reserved for public use as per the map/survey record be dismissed. The real Kharab is found only during the repair of the house. Therefore, this point of the respondent is not worthy of consideration. Similarly, even before the respondent constructed the house, i.e. when the foundation for the house was laid, i.e. on date: 31-1-2015, the surveyor had conducted the measurement work and informed about the existence of a footpath and the foundation of the building was on the footpath and the respondent had signed the said measurement and sketch on that day. Even though the respondent was convinced that there was a footpath at the time of construction of the house, it is found that the house was built in violation of the rules and encroachment. The case law 2006(3) K.C.R. 1757 cited in the argument, which states that the Revenue Courts should not change the Khatha when there is a civil dispute, is not applicable to this present encroachment clearance case. Similarly, as argued by the petitioner, regarding the allegation that the respondent has built a house without permission / land

conversion. The respondent has stated that he has built a farm house. Even if it is considered that the farmhouse has been built, it is not acceptable that the respondent has built it on the footpath reserved as per the map. Similarly, it is clear that nothing in the title deed, clause 4, among the conditions of the grant, shall affect the rights of the Government or the owners of the land adjoining or adjacent to the said land or the entire village in respect of all the roads and paths and ditches passing through or on the edge of the said land. It is also found that the respondent has violated this condition of grant. Similarly, as per the grant order, the sanctioned area also includes Kharab. Only during the period of repair, Kharab and Inu will be identified out of the total sanctioned area. And the grantee has the right only over Inu. In examining these points, the following order has been made.

- Order -

In consideration of the elements in the proposal, it has been confirmed that the respondent Rukkamma W/o J.L. Kempaiah, Javanegowdan Doddi has built a house on the footpath as per the survey record and measurement out of 0.04.12 gunta of the sanctioned land in Survey No. 187 of Nannali village of Kasaba hobli, Mandya taluk, and therefore the Hon'ble High Court has ordered the vacating of the house built encroaching on the footpath as per the order in

W.P.44034-35/15 and W.P. 53151/2016. Similarly, it has also been directed to check whether all the sanctionees in _____ Survey No. 187 of Kannali village have complied with the sanction conditions/have there been any violation? and to take clear action.

Ordered in open court on 31-05-2017

Sd/-
Taluk Magistrates
Mandya Taluk, Mandya



ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಂಡ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಂಡ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್.ಎ.22/2017

ಉಪಸ್ಥಿತರು:-ಎಂ.ಆರ್.ರಾಜೇಶ್ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್

ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮಂಡ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಂಡ್ಯ

ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು:

ವಿರುದ್ಧ

ಎದುರುದಾರರು:

ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಮ್ಮ
ಕೋಂ ಕೆಂಪಯ್ಯ
ಜವನೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ
ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು

- 1.ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕಮಾದಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗೇಗೌಡ
- 2.ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಕೋಂ ರಾಮಣ್ಣ
- 3.ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ
- 4.ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ನಿಂಗೇಗೌಡ
- 5.ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ನಿಂಗೇಗೌಡ
- 6.ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿನ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯ್ಯ
- 7.ಶ್ರೀ ನೀಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗೇಗೌಡ
- 8.ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆಂಪೇಗೌಡ
- 9.ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಸೂಯ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು
- 10.ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯ್ಯ
- 1-10 ವಾಸ:ಜವನೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ
ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು
- 11.ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮೀಗೌಡ ಬಿನ್ ಚನ್ನಯ್ಯ
- 12.ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಚನ್ನಯ್ಯ
- 13.ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕೈಲಾಸ್
- 11-13 ವಾಸ: ಕಾಗೆಹಳ್ಳದದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ
ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು
- 14.ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಕಸಬಾ-2 ವೃತ್ತ
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು
- 15.ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ
- 16.ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರು ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮ,
ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು
- 17.ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು

25/6/17

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಮಂಡ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಂಡ್ಯ

ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ:187 ರಲ್ಲಿ 0.04.12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ರವರು ಸಂಖ್ಯೆ:ಇ.ವಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಆರ್.179/13-14 ದಿನಾಂಕ:31/05/2017 ರನ್ವಯ ಮಾಡಿರುವ ಆದೇಶದ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1964 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 49 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರ ವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಉಭಯತರಗೂ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ

24-07-2017 ರಂದು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ದಿನಾಂಕ:24-07-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ:23-7-2018 ರಂದು ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಲಿಖಿತವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಲಿಖಿತವಾದಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ:187 ರ ಜಮೀನು ಮೂಲತಃ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಸದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನ ಪೈಕಿ 0.04.12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ರವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಯಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ಸ.ನಂ.187 ರಲ್ಲಿ 0.04.12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕೆ.ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಟಿ. ಆರ್.ಯು.ಒ.ಎಲ್.94/98-99 ರಂತೆ ದಿನಾಂಕ:17/12/2003 ರಂದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶದಂತೆ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶದಂತೆ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಎಂ.ಆರ್.80/03-04 ರಂತೆ ಖಾತೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಇಂಡೀಕರಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶದಂತೆ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು (ಫಾರಂ ಹೌಸ್) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಗದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ರವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದರಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ರವರು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಎದುರುದಾರರುಗಳು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:31/12/2003 ರಂದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸದೆ ಕೇವಲ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಒಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು 2ನೇ ಅಪರ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಜಿ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ಮಂಡ್ಯ ರಲ್ಲಿ ಒ.ಎಸ್.808/2016 ರಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎದುರುದಾರರುಗಳು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ರವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಫಾರಂ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:31/12/2003 ರಂದು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆ ಹಾದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ:187 ರಲ್ಲಿ 0.04.12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ

167
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ರವರು ಸಂಖ್ಯೆ:ಇ.ವಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಆರ್.179/13-14
ದಿನಾಂಕ:31/05/2017 ರಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಆದೇಶವು ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇ.ವಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಆರ್.179/13-14 ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು
ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.



1 ರಿಂದ 13ನೇ ಎದುರುದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ಹಾಜರಾಗಿ ತಕರಾರು ಹಾಗೂ ಲಿಖಿತವಾದ
ನೀಡಿಕೊಟ್ಟಾರೆ ಸದರಿ ಲಿಖಿತವಾದಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ:187 ರಲ್ಲಿ
0.04.12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ
ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ರವರ
ಸಂಖ್ಯೆ:ಇ.ವಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಆರ್.179/13-14 ರ ಆದೇಶವು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ
ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಮೇಲ್ಮನವಿಯು ವಜಾ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ರವರು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಟ್
ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:44034.35/2015 ಹಾಗೂ 57721-31/2015 ರಲ್ಲಿನ ಆದೇಶದಂತೆ ಅಂದರೆ ಮಂಡ್ಯ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187 ರಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಖರಾಬುವಿನ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ಹಾಗೂ ಉಭಯತ್ರಯರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿ
ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವಹಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನದೊಂದಿಗೆ ಆದೇಶ
ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಆದೇಶದಂತೆ
ಅರ್ಜಿದಾರರು ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇವರುಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕಸಬಾ-2 ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.
ಕಾಲುದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ಜವನೆಗೊಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್.ಎ.22/2017

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ಣಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸಾರವೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರು ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187 ರಲ್ಲಿ 0.04.08 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ದರಖಾಸ್ತು ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸದೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೊರಟಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಂದರೆ ಎದುರುದಾರರುಗಳು ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಮೇಲೆಗೆ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದರಿ ಸ.ನಂ.187 ರಲ್ಲಿ 0.04.08 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳ ಮಹಜರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವೇಯರ್‌ಯಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಆದುದರಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ರವರು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:44034.35/2015 ಹಾಗೂ 57721-31/2015 ರ ಆದೇಶದಂತೆ ದಿನಾಂಕ:31/05/2017 ರಂದು ಸದರಿ ಸ.ನಂ.187 ರಲ್ಲಿ 0.04.08 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇ.ವಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಆರ್.179/13-14 ರಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿರುವ ಆದೇಶವು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿ, ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಂಟ್ ವಜಾ ಮಾಡಿ, ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲು ಎದುರುದಾರರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಹಾಗೂ ಎದುರುದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ವಾದ ಹಾಗೂ ಹಾಜರೈಸಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿದೆ.

1. ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ:187 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನ ಪೈಕಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೋಂ ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರಿಗೆ 0.04.12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದೇ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.



2. ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ:187 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನ ಪೈಕಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲುದಾರಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಹಾದುಹೋಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಕಾಲುದಾರಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಅಥವಾ ಫಾರಂ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವರೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

4. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇ.ವಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಆರ್.179/13-14 ರಂತೆ ದಿನಾಂಕ:31/05/2017 ರಂದು ಮಾಡಿರುವ ಆದೇಶವು ಕ್ರಮ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

1. ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ:187 ರಲ್ಲಿ 0.04.12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಾದ ರುಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಟಿ. ಆರ್.ಯು.ಬಿ.ಎಲ್.94/98-99 ರಂತೆ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಂತೆ ದಿನಾಂಕ:31-12-2003 ರಂದು ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ:197/2003-04 ರಂತೆ ಸಾಗುವಳಿ ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶದಂತೆ ಎಂ.ಆರ್.80/2003-04 ರಂತೆ ಖಾತೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಇಂಡೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಡತ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ:187 ರಲ್ಲಿ 0.04.12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

2. ದಿನಾಂಕ:31-01-2015 ರಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೂ ಮಾಪಕರು ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187 ರ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.16 ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆಯಂತೆ ಕಾಲುದಾರಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಭೂ ಮಾಪಕರ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ

[Handwritten signature]

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್.ಎ.22/2017

ಭೂ ಮಾಪಕರ ಸೈಟ್‌ಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಲುದಾರಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಭೀತಾಗಿರುತ್ತದೆ.



ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ..187 ರ ಜಮೀನು ಮೂಲತಃ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳವಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಪೈಕಿ 0.04.12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ರುಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ರುಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಲುದಾರಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಲುದಾರಿ ಸೇರಿಸಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ರುಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರು ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇ.ವಿ.ಆರ್..179/2013-14 ರಂತೆ ದಿನಾಂಕ:22-07-2015 ರಂದು ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ಸೈಟ್‌ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187 ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 0.04.12 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಲುದಾರಿ ಮೇಲೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲುದಾರಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯು ಮೂಲತಃ ಸರ್ಕಾರಿ 'ಬಿ' ಖರಾಬು ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮ 1966 ಕಾಲಂ 108(ಐ) ರಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ 'ಬಿ' ಖರಾಬನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾಗೂ ಕಾಲಂ 108(ಕೆ) ರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಜಮೀನುಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

4. ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.:187 ರಲ್ಲಿ 0.04.12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:44034.35/2015 ಹಾಗೂ 57721-31/2015 ರಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ರವರು ಸಂಖ್ಯೆ:ಇ.ವಿ.ಆರ್..179/2013-14 ರಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ

ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187 ರಲ್ಲಿ ರುಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರು ಮಂಜೂರಿಯಾದ 0.04.12 ಗುಂಟೆ ಪೈಕಿ ಸರ್ವೆ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯಂತೆ ಇರುವ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:44034.35/2015 ಹಾಗೂ 57721-31/2015 ರಲ್ಲಿನ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಲುದಾರಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿ, ಅಂತೆಯೇ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187 ರಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಜೂರಿದಾರರು ಮಂಜೂರು ಪರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದದಾರೆಯೇ/ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ:31-05-2017 ರಂದು ಸಂಖ್ಯೆ:ಇ.ವಿ.ಆರ್.179/2013-14 ರಂತೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಆದೇಶವು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಲೋಪವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತೇನೆ.

ಕಂಡಿಕೆ(1) ರಿಂದ ಕಂಡಿಕೆ(4) ರಂತೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ:187 ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರಾದ ರುಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರಿಗೆ 0.04.12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲುದಾರಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮ 1966 ಕಾಲಂ 108(ಬಿ) ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ-ಸುತ್ತೋಲೆ ನಂ.ಆರ್.ಡಿ.16.ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ.2000 ದಿನಾಂಕ:15/05/2000 ರಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ 'ಬಿ' ಖರಾಬನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾಗೂ ಕಾಲಂ 108(ಕೆ) ರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಜಮೀನುಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಹೊರದೂಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1964 ರ ಕೆಲಂ 104 ರಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದು ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷ್ ತಯಾರಿಸಿ ಖುದ್ದು ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ, ಒಂದು ನೇಳೆ ಸದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ

ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1964 ರ ಕಲಂ 104 ರನ್ವಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ರವರು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.



ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಆದೇಶವು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಆದೇಶ

ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ:187 ರಲ್ಲಿ 0.04.12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ರವರು ದಿನಾಂಕ:31-05-2017 ರಂದು ಸಂಖ್ಯೆ:ಇ.ವಿ.ಆರ್.179/2013-14 ರಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ:ಇ.ವಿ.ಆರ್.179/2013-14 ರಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ರವರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ತರೇಖನ ನೀಡಿ ಗಣಕೀಕರಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:20-08-2018 ರಂದು ತೆರೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ
ಮಂಡ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಂಡ್ಯ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು: ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ರವರಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ಮೂಲ ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇ.ವಿ.ಆರ್.179/2013-14 ಲಗತ್ತಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ರವಾನಿಸಿದೆ.

ದೂರದಿಂದ

K. S. S. S.

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್

ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ

ಮಂಡ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ

171

english translation of Annexure-V

**In the Hon'ble Court of the Sub-Divisional
Officer, Mandya Sub-Division at Mandya**

Case No.: R.A.22/2017

Present:-M.R.Rajesh K.A.S
Sub-Divisional Officers
Mandya Sub-Division Mandya

Appellant		Respondent
Smt. Rukkamma W/o G.L. Kempaiah Javanegowdanadoddi Village, KasabaHobli Mandya Taluk.		1. Mr. J. N. Chikkamadiah S/o Late Ningegowda 2.Smt Prema K W/o Ramanna 3. Sri Nagaraju S/o Tammaiah. 4. Sri Krishna S/o Ningegowda 5. Sri Mattaswamy S/o Ningegowda 5. Sri Ningaiah S/o Kalegowda

	7. Sri Ningaiah S/o Ningegowda 8. Smt Padmamma S/o Kempegowda 9. Smt Anusuya W/o Nagaraju 10. Sri Nagaraju S/o Kempiah 1-10 Respondents residing at : Javanegowdanadoddi Village, KasabaHobli Mandya Taluk. 11. Sri Puttaswamy Gowda S/o Channaiah 12. Sri Jayaramu S/o Chēnnai 13. Sri Ramachandra KK S/o Kailas 1-10 Respondents residing at : Kagehalladadoddi Village, KasabaHobli, Mandya Taluk 14. Revenue Inspector, Kasaba-2nd Hobli 15. Panchayat Development Officer Kannali Gram Panchayat,
--	--

	16. Village Accountant, Kannali Village
	17. Tahsildar Mandya Taluk

Case facts:

Tahsildar Mandya has filed an appeal under Section 49 of the Karnataka Land Revenue Act, 1964, challenging the regularity of the order passed by him under Survey No.: 187 situated at Kannali village, Kasaba Hobli, Mandya taluk, regarding land measuring 0.04.12 gunta. No.: E.V.R.C.R.179/13-14 dated: 31/05/2017. After hearing the arguments of the counsel for the appellant, the time delay has been waived and the appeal has been recorded for hearing. In this regard, notices were issued to both the parties and the Tahsildar Mandya taluk was ordered to submit the relevant file and the hearing was fixed on: 24-07-2017.

The hearing of the case was started on 24-07-2017 and the hearing was held on various dates and then the final hearing was held on 23-7-2018 and the order was reserved.

The appellant filed a written statement, the main points of which are as follows.

The land of Survey No. 187 situated at Kannali village, Kasaba Hobli, Mandya taluk was originally a government

gomala. Since the appellant was in possession of the said government land, an application was filed with the Tahsildar Mandya seeking the allotment of 0.04.12 gunta of the said government land. As per the said application, the Tahsildar Mandya has sanctioned 0.04.12 gunte of land in Survey No. 187 as per K.S.B.I.T, R.U.O.L.94/98-99 on 17/12/2003 and issued a cultivation certificate.

As per the said sanction order, the appellant is in possession of the said land. As per the said sanction order, the RTC has made Khatha approval in the name of the appellant as per M.R.80/03-04.

As per the said sanction order, the appellant has constructed a house (farm house) on the said land. Some persons of the appellant's family have filed an application with the Tahsildar Mandya by making a false statement against the appellant that a road passes through the said land. Accordingly, the Tahsildar Mandya is disturbing the possession of the appellant without checking the documents. The respondents have questioned the appellant for only constructing a house without questioning the sanction order granted on 31/12/2003.

Since the appellant is creating trouble in the possession of the said land, the appellant has filed a case in the 2nd Additional Civil Judge and J.M.F.C. Mandya

regarding the said matter as O.S.808/2016. The said case is under trial.

The respondents have constructed a house illegally on the said land and are in unauthorized possession. But the Tahsildar Mandya has not taken any action regarding the said matter, only causing trouble to the appellant.

The appellant has constructed the farmhouse on the land allotted to the appellant on 31/12/2003 and not on any other land and no road passes through the said land. Therefore, the order made by the Tahsildar Mandya vide No. EVRCR.179/13-14 dated 31/05/2017 regarding the land at 0.04.12 Gunta in Survey No. 187 situated at Kasaba Hobli, Kannali Village, Mandya Taluk is against the law. Therefore, the appellant has requested to quash the order of the Tahsildar Mandya vide No. EVRCR.179/13-14.

The counsel for the 1st to 13th respondents have appeared and filed their written submissions. The main points in the said written submissions are as follows.

In the said case, all the points stated by the appellant in his appeal regarding the land measuring 0.04.12 gunta in Survey No. 187 situated at Kannali village, Kasaba Hobli, Mandya taluk are pure false, and the order of the Tahsildar Mandya No.: E.V.R.C.R.179/13-14 is binding in law and

therefore the appeal of the appellant is liable to be dismissed.

In the said case, the Tahsildar Mandya, as per the order of the Hon'ble High Court in Writ Petition No. 44034.35/2015 and 57721-31/2015, i.e., the government Kharab land in Survey No. 187 of Kannali village, Mandya taluk, has taken necessary steps to remove the illegal building constructed in the middle of the road, including the public road, and has issued notices to both parties and has ordered to take legal action as soon as possible and remove the illegal building constructed by the appellant on the public road with appropriate directions.

In accordance with this order, as per the writ petition order of the Hon'ble High Court, the petitioners have collected information from the Revenue Inspector, Village Accountant and others, examined the entire file and obtained information and have filed a complaint against the villagers of Javanagowdandoddi that they were constructing a house on the footpath of Survey No. Kasaba-2, Hobli, Kannali village. The Tahsildar has taken legal action based on all this complete information. That is, 0.04.08 gunta of land in the said survey no. 187 of the village of Kannali was allotted to the appellant through tender and the appellant was going to build a house on the said allotted land without any permission. On the

complaint of the villagers of the village i.e. the respondents, the revenue officials conducted a site survey regarding the issue of 0.04.08 gunta of land in the said survey no. 187 and got it measured by the surveyor and verified that the appellant was constructing a building on the footpath. Therefore, the Tahsildar Mandya, as per the order of the High Court in Writ Petition No. 44034-35/2015 and 57721-31/2015 dated: 31/05/2017, An order has been issued to clear the illegally constructed house as per Case No.: E.V.R.C.R.179/13-14.

The order of the Tahsildar Mandya to preserve the public and government property is binding on the law, therefore, the appellant's appeal is dismissed, the grant granted to the appellant is cancelled and the respondent has requested to vacate the building illegally constructed in the middle of the road.

After examining the arguments presented by the counsel for the appellant and the respondent and the documents submitted by the Tahsildar, it is of the opinion that the following points need to be examined in this case.

1. Whether the appellant, Mrs. Rukkamma W/o Kempaiah, has been granted 0.04.12 gunta of land out of the government land of Survey No. 187 of KasabaHobliKannali village, Mandya taluk? It needs to be examined.

2. It is necessary to examine whether a footpath or public road passes through the land allotted to the appellant in Survey No. 187 of the Government land of KasabaHobliKannali village, Mandya taluk.
3. It is necessary to examine whether the appellant has constructed a house or farm house on the footpath or public road.
4. It is necessary to examine whether the order of the Tahsildar Mandya in Case No. E.V.R.C.R.179 dated 31/05/2017 is binding.

After examining the available documents for the above points, it is found as follows.

1. It is found from the file inspection that 0.04.12 gunta of land in Survey No. 187 of Kannali village, KasabaHobli, Mandya taluk was sanctioned to the appellant Rukkamma W/o Kempaiah as per K.S.B.I.T., R.U.O.L.94/98-99 and the said sanction was dated: 31-12-2003 as per cultivation certificate no.: 197/2003-04 and as per the said sanction order, Khatha was approved as per M.R.80/2003- 04 and RTC was indexed, therefore it is found that 0.04.12 gunta of land in Survey No. 187 of Kannali village has been sanctioned to the appellant.

2. Date: 31-01-2015, Taluk Surveyors have reported that a residential house is being constructed in the area of Block No. 16 of Survey No. 187 of KasabaHobliKannali village, Mandya taluk, and a footpath passes through the middle of the said building as per the map. Based on the report of the said surveyors and after examining the sketch of the surveyors, it is proved that the footpath passes through the area allotted to the appellant.
3. The land of Survey No. 187 of KasabaHobliKannali village, Mandya taluk, was originally a government cowshed and out of the said land, 0.04.12 gunta land belongs to Rukkamma W/o Kempaiah, the footpath passes through the area allotted to the said Rukkamma W/o Kempaiah. The said footpath is being added and the house is being constructed by Rukkamma W/o Kempaiah without converting the land and without obtaining any permission from the Gram Panchayat, as per the report of Tahsildar Mandya vide No. E.V.R.179/2013-14 dated 22-07-2015. On the basis of the said report and on examination of the survey sketch, it is found that the house has been constructed on the footpath in the area of 0.04.12 Gunte allotted to the appellant in Survey No. 187 of KasabaHobliKannali village, Mandya taluk.

The footpath and the road are basically Government 'B' Kharab i.e. public property, as per column 108(i) of Karnataka Land Revenue Rules 1966, Government 'B' Kharab cannot be sanctioned and as per column 108(k) the sanction of such lands can be cancelled.

4. A case was filed in the Hon'ble High Court vide Writ Petition No.: 44034-35/2015 and 57721-31/2015 03 regarding the construction of a house on Gunte land at 0.04.12 in Survey No.: 187 of KasabaHobliKannalivillage, Mandya taluk and finally the Tahsildar was directed to examine the said case. As per the directions of the said High Court, the Tahsildar Mandya has registered a case under No. E.V.R.179/2013-14 and conducted an inquiry. Finally, since it has been confirmed that Rukkamma W/o Kempaiah has built a house on the footpath as per the survey record and measurement out of the 0.04.12 gunta of the sanctioned land in Survey No. 187 of Kannali village, KasabaHobli, Mandya taluk, the Hon'ble High Court has ordered the vacating of the house built encroaching on the footpath as per the order in Writ Petition No. 44034-35/2015 and 57721-31/2015, and similarly, it has been found that the final order has been made vide No. E.V.R.179/2013-14 dated 31-05-2017 to verify whether all the sanctionees in Survey No. 187 of

Kannali village have complied with the sanction conditions/whether there has been any violation. I am of the opinion that the said order is legally binding and there is no omission.

As per para (1) to para (4) in Survey No. 187 situated at Kannali village, KasabaHobli, Mandya taluk, it is found that a footpath passes through the land of the appellant RukkammaW/oKempaiah at 0.04.12 gunta and a house is being constructed on the said footpath.

As per Karnataka Land Revenue Rules 1966 Column 108(i) and Government Circular No. R.D.16.LPG.2000 dated: 15/05/2000, Government 'B' Kharab cannot be sanctioned and in Column 108(k) it is stated that the sanction of such lands can be cancelled. It is also stated that the Tahsildar has full authority to evict those who are in unauthorized possession of government land as per Section 104 of the Karnataka Land Revenue Act, 1964.

It has been directed to prepare a sketch and conduct an on-site investigation and verify the unauthorized possession of government land in Survey No. 187 of KasabaHobliKannali village, Mandya taluk. If it is found that such people are in unauthorized possession of the said government land, the Tahsildar Mandya may take appropriate action against such people under Section 104 of the Karnataka Land Revenue Act, 1964.

In view of all the above, the order in this case is as follows.

Order

The appeal is dismissed.

The order dated 31-05-2017 of the Tahsildar Mandya regarding the construction of a house on 0.04.12 gunta land in Survey No. 187 situated at Kasaba Hobli Kannali village, Mandya taluk vide No. EVR 179/2013-14 has been upheld. The Tahsildar Mandya has been ordered to take action as per No. EVR 179/2013-14.

This order was transcribed by the stenographers, computerized, checked and declared publicly in open court on 20-08-2018.

Sd/-

Sub-Divisional Officer

Mandya Sub-Division, Mandya

Copy to: Tahsildar Mandya The original file received from
you

No.: E.V.R.179/2013-14 is attached and forwarded for
necessary action.

Sd/-

Tahsildar

Sub Divisional Office

Mandya Sub Division, Mandya

ANNEXURE

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್.ಎ.12/2018

ಉಪಸ್ಥಿತರು:- ಉ.ಮಂಜುಶ್ರೀ, ಸಾ.ಸ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ,

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ



ಅಪೀಲುದಾರರು:

ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ W/O ಜಿ.ಎಲ್.ಕೆ.ಪಯ್ಯ,
ನಂ. 10 ಜವಹರ್‌ಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ,
ಕಡೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು

ವಿರುದ್ಧ

1. ಜಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಮಾಧಯ್ಯ W/O ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಕಡೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.
2. ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ.ಪ್ರೇಮ W/O ರಾಮಯ್ಯ, ಕಡೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.
3. ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ.ಪ್ರೇಮ W/O ರಾಮಯ್ಯ, ಕಡೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.
4. ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ.ಪ್ರೇಮ W/O ರಾಮಯ್ಯ, ಕಡೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.
5. ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ.ಪ್ರೇಮ W/O ರಾಮಯ್ಯ, ಕಡೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.
6. ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ.ಪ್ರೇಮ W/O ರಾಮಯ್ಯ, ಕಡೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.
7. ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ.ಪ್ರೇಮ W/O ರಾಮಯ್ಯ, ಕಡೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.
8. ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ.ಪ್ರೇಮ W/O ರಾಮಯ್ಯ, ಕಡೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.
9. ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ.ಪ್ರೇಮ W/O ರಾಮಯ್ಯ, ಕಡೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.
10. ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ.ಪ್ರೇಮ W/O ರಾಮಯ್ಯ, ಕಡೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ
ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್.ಎ.12/2018
ಉಪಸ್ಥಿತರು:- ಉ.ಮಂಜುಶ್ರೀ, ಸಾ.ಸ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ,
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ

184

-2



ದಿನಾಂಕ	ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಗಳು
14-10-2018	ಪ್ರಜ್ಞಾಪರರ ಪರ ವಕೀಲರ ವಾದ ಅಲಿಸಿ, ಕಡತದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಉಭಯಪಕ್ಷರು ದಿನಾಂಕ: 21-12-2018 ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟೀಸ್ ಕೊಡಲು ಹಾಗೂ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಡ್ಯ ರವರಿಂದ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಡತ ಪಡೆಯಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
	 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ.

01-12-18 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 5-2-19ಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
(ಜಿ.ಮೆ.)

05-02-19 ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 08-03-2019ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.

03-19 (ಅದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ)
ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 16-7-19ಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
(ಜಿ.ಮೆ.)

185

- 3

RA 12/2018

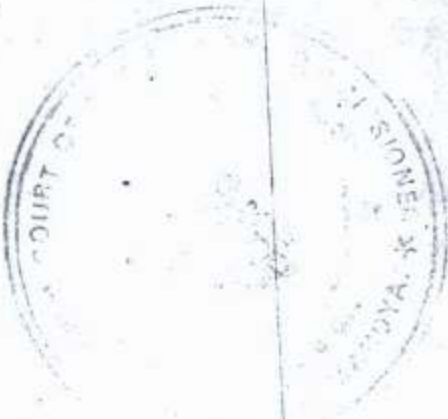


30.08.19

ಆಜ್ಞಾ ಪತ್ರವು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇದ್ದು, ಕೆಲವೆಣಿಕೆಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ, ಮನೆಯ ತೆತ್ತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೂಡಾ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವುದನ್ನು ದಿ: 15.10.2019 ರಲ್ಲಿ ಮನೆಯ

186

-H



in v. Anna Brown

ಇಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರತೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು
ಮಾನ್ಯರಾದ ನಾನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುವಂತೆ
ಆದೇಶ: 29-09-2020ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಅ.ಬಿ.

187

RA 12/18



ಕೋರೋನಾ ವೈರಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಗೋಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 07-07-2020ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.

ಅ.ಮೇ

ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಕೋರೋನಾ ವೈರಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 25-08-2020ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.

ಅ.ಮೇ

ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಕೋರೋನಾ ವೈರಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 06.11.2020ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.

ಅ.ಮೇ.

CC

6/11/20

- Case for (A) + (R) proceed.

B.K. prays this to be done.

Call on 3/07/20

8/12/20

6/11/20

188

RA 12, 2018



ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ
 ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 29-01-2021ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.

ಅ.ಮೇ.

CC

Come for (A) & R. + B present

(A) files not

(R) files not

hand the long packet

order

ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಧೀಶರವರ ಮುಖಾಂತರ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುವ
 ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಇವರುಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು
 ದಿನಾಂಕ: 30-3-2021ಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ
 ಬಾಧ್ಯರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಸಹಿಸುವ
 ಅ.ಮೇ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
 ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ.

189

7

RA 12/2018



- 1) ಸಕಲು ಕೋರಿದವರು ನಾಗರಾಜು
- 2) ಸಕಲು ಕೋರಿದ ದಿನಾಂಕ 11-08-2018
- 3) ತಯಾರಾದ ದಿನಾಂಕ 11-08-2018
- 4) ಸಮಾನ್ಯತೆ ದಿನಾಂಕ 11-08-2018
- 5) ವಾಕ್ ಸೇವಾ ದಿನಾಂಕ 11-08-2018
- 6) ಸರ್ಕಾರಿ ದಿನಾಂಕ 11-08-2018
- 7) ಸರ್ಕಾರಿ ದಿನಾಂಕ 11-08-2018
- 8) ಸರ್ಕಾರಿ ದಿನಾಂಕ 11-08-2018
- 9) ಸರ್ಕಾರಿ ದಿನಾಂಕ 11-08-2018
- 10) ಸರ್ಕಾರಿ ದಿನಾಂಕ 11-08-2018

ದೃಢೀಕೃತ ಸಕಲು

11-08-2018

Typed copy of Relevant portion of Annexure-W

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್.ಎ.12/2018

ಉಪಸ್ಥಿತರು: ಎನ್.ಮಂಜುಶ್ರೀ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ,

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ

ಅಪೀಲುದಾರರು

ವಿರುದ್ಧ

ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು

ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿ ಗಂಡ ಜೆ.ಎಲ್.ಕೆಂಪಯ್ಯ
ವಾಸ ಜವನೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ,
ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.

ಜೆ.ಎಂ.ಚಿಕ್ಕಮಾದಯ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರು

ವಿಷಯ: ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187 ರಲ್ಲಿ
0.04.12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನ ಮಂಜೂರಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯವರು,
ಮಂಡ್ಯರವರ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್.ಎ.22/2017, ದಿನಾಂಕ: 20.8.2018 ನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ
ಕನ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ಕಾಯಿದೆ 1664 ರ ಕಲಂ 50ರ ಮೇರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಮನವಿ.

ದಿನಾಂಕ	ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಗಳು
04.10.2018	ಬೆರಳಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅದೇಶ ಇದೆ.
21.12.2018	ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯವರು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 5.2.2019 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ. (ಆ.ಮೇ)
05.02.2019	ಬೆರಳಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅದೇಶ ಇದೆ.
08.03.2019	ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು 16.07.2019 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ. (ಆ.ಮೇ)
16.07.2019	Case called L.C.R. received petitioners counsel present

	L.C. for R2 to R13 Vakalath filed and P.F. to issued notice to R.1. obj. Issue Notice to R1 through RPAD. Call on 30.8.2019. Sd/- 16/7
30.08.2019	ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಇಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಿ.15.10.2019 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ. (ಆ.ಮೇ)
15.10.2019	Case called. Counsel for petitioner and respondents present. R1 notice awaited. R2 to R13 to file objections. Call on 13.12.2019
13.12.2019	C.C. Counsel for appellant and respondents 2 to 13 present. R1 files Vakalath and prays for time. call on 4.2.2020.
04.02.2020	C.C. Counsel for Appellant present respondent absent. Respondent have not filed objections. For objections. Call on 17.3.2020
17.03.2020	ಬೆರಳಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅದೇಶ ಇದೆ.
29.05.2020	ಬೆರಳಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅದೇಶ ಇದೆ.
07.07.2020	ಬೆರಳಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅದೇಶ ಇದೆ.
25.08.2020	ಬೆರಳಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅದೇಶ ಇದೆ.
06.11.2020	C.C. Counsel for Appellant and respondents present Both pray for time to file written arguments. Call on 8.12.2020
08.12.2020	ಬೆರಳಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅದೇಶ ಇದೆ.
29.01.2021	C.C. Counsel for appellants & R1 to 13 present Appellant files written arguments Respondents files written arguments Heard the case and posted for orders. Sd/- 29/1

	ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯವರು ವರಗಾವಣೆ ಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 30.3.2021 ಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡುವುದು. ಆ.ಮೇ. ಸಹಿ/- ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ
30.03.2021	Counsel for appellant and respondent 1 to 13 present Posted for orders Sd/-
13.07.2021	Order Pronounced Appeal Dismissed. Sd/- 13/7

193

English Translation of Annexure-W

In the Court of Deputy Commissioner, Mandya District,
Mandya

Case No: R.A.12/2018

Present: N.Manjushree, I.A.S.,

Deputy Commissioner,

Mandya District, Mandya

Appellants	And	Respondents
Mrs. Rukkamma W/o. J.L. Kempiah Residing at Javanegowdanadoddy Village, Kasaba Hobli, Mandya Taluk.		J.M. Chikkamadaiah and others

Subject: Appeal filed under Section 50 of the Karnataka Land Revenue Act 1664, challenging the order No. R.A. 22/2017, dated 20.8.2018 of the Sub-Divisional Officer, Mandya, in the matter of sanction of land bearing 0.04.12 Gunta in Survey No. 187 situated at Kasaba Hobli, Kannali Village, Mandya Taluk.

Date	Actions of the Presiding Officer
04.10.2018	The order is typed
21.12.2018	The hearing has been adjourned to 5.2.2019 as the Presiding Officer is engaged in the work of verifying

	the voters' list.
05.02.2019	The order is typed
08.03.2019	As the President is busy with the Lok Sabha election work, the hearing has been postponed to 16.07.2019.
16.07.2019	Case called L.C.R. received petitioners counsel present L.C. for R2 to R13 Vakalath filed and P.F. to issued notice to R.1. obj. Issue Notice to R1 through RPAD. Call on 30.8.2019. Sd/-16/7
30.08.2019	Today's hearing has been postponed to 15.10.2019 as the District Bar Association has filed a petition stating that they have announced a boycott of the court proceedings.
15.10.2019	Case called. Counsel for petitioner and respondents present. R1 notice awaited. R2 to R13 to file objections. Call on-13.12.2019
13.12.2019	C.C. Counsel for appellant and respondents 2 to 13 present. R1 files Vakalath and prays for time. call on 4.2.2020.
04.02.2020	C.C. Counsel for Appellant present respondent absent. Respondent have not filed objections. For objections. Call on 17.3.2020
17.03.2020	The order is typed
29.05.2020	The order is typed
07.07.2020	The order is typed

25.08.2020	The order is typed
06.11.2020	C.C. Counsel for Appellant and respondents present Both pray for time to file written arguments.Call on 8.12.2020
08.12.2020	The order is typed
29.01.2021	C.C Counsel for appellants & R1 to 13 present Appellant files written arguments Respondents files written arguments Heard the case and posted for orders. Sd/-29/1
	The cases reserved for the order as the Presiding Officer is transferred are hereby issued notice to appear for hearing on 30.3.2021. Sd/- On behalf of the Deputy Commissioner Mandya District, Mandya
30.03.2021	Counsel for appellant and respondent 1 to 13 present Posted for orders Sd/-
13.07.2021	Order Pronounced Appeal Dismissed. Sd/- 13/7

ANNEXURE

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್.ಎ.12/2018

ಉಪಸ್ಥಿತರು: ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ಅಶ್ವತಿ., ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ,

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ.



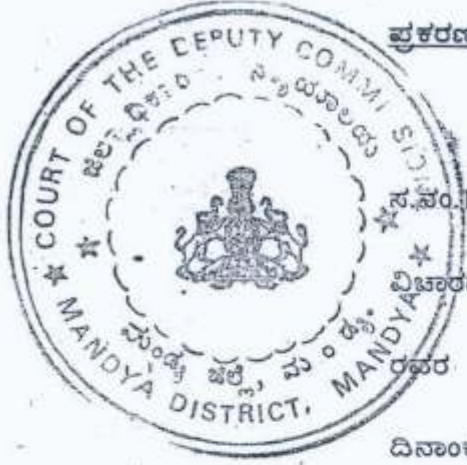
ಅಪೀಲುದಾರರು

1. ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಮ್ಮ W/o ಜೆ.ಎಲ್.ಕೆಂಪಯ್ಯ
ವಾಸ ಜವನೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ,
ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು

ವಿರುದ್ಧ

ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು

1. ಜೆ.ಎಂ.ಚಿಕ್ಕಮಾದಯ್ಯ S/o ಲೇಟ್ ನಿಂಗೇಗೌಡ,
2. ಶ್ರೀಮತಿ, ಕೆ.ಪ್ರೇಮ W/o ರಾಮಯ್ಯ,
3. ಚನ್ನಮ್ಮ W/o ಲೇಟ್ ನಾಗರಾಜು,
4. ಕೃಷ್ಣ S/o ನಿಂಗೇಗೌಡ,
5. ಶ್ರೀಮತಿ, ಸಿ.ಎನ್.ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ W/o ಲೇಟ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ,
6. ಸಚಿನ್ S/o ಲೇಟ್ ನಿಂಗಯ್ಯ,
7. ನಿಂಗಯ್ಯ S/o ನಿಂಗೇಗೌಡ,
8. ಶ್ರೀಮತಿ, ಪದ್ಮ W/o ಕೆಂಪೇಗೌಡ,
9. ಶ್ರೀಮತಿ, ಅನಸೂಯಾ W/o ನಾಗರಾಜು,
10. ನಾಗರಾಜು S/o ಕೆಂಪಯ್ಯ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1) ರಿಂದ (10)ರ ವರೆಗೆ ವಾಸ್ತು:-
ಜವನೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ,
ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು
11. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ S/o ಚನ್ನಯ್ಯ,
12. ಜಯರಾಮು S/o ಚನ್ನಯ್ಯ,
13. ಕೆ.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ S/o ಕಾಲಯ್ಯ,
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (11) ರಿಂದ (13)ರ ವರೆಗೆ ವಾಸ್ತು:-
ಕಾಗೆಹಳ್ಳದದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ,
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.
14. ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಕಸಬಾ 2ನೇ ವೃತ್ತ,
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.
15. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.
16. ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ, ಕನ್ನಲಿ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.
17. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು.
18. ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ಮಂಡ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು:-

ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187 ರಲ್ಲಿ 0.04.12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನ ಎವಿಕ್ಸ್‌ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ಮಂಡ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ.ಆರ್.ಎ.22/2017 ದಿನಾಂಕ: 20.08.2018 ರ ಆದೇಶದ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯಿದೆ 1964ರ ಕಲಂ 50 ರ ಮೇರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಉಭಯಪಕ್ಷಗಳೂ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅನೀಲುದಾರರು ಮತ್ತು 01 ರಿಂದ 13 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ವಾದ/ತಕರಾರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅನೀಲುದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರ ಲಿಖಿತ ವಾದದಂತೆ,

- 1) ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187 ರಲ್ಲಿ 0.04.12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಿ.2 ಆರ್.ಯು.ಓ.ಎಲ್.94/1998-99 ದಿನಾಂಕ: 17.12.2003 ರಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ: 31.12.2003 ರಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದೂ, ಅದರಂತೆ ಎಂ.ಆರ್.80/2003-04 ರಲ್ಲಿ ಖಾತೆ

ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ, ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ

ಅಪೀಲುದಾರರು ಫಾಂಹಾಸನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು

ಅನುಭವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆಂದೂ, ಸದರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ

ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲು ತಿರುಗಾಡುವ

ಸಲುವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ರವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಹಾಗೂ

ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸಹಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದೂ,

ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಕಿರುಕುಳ ಸಹಿಸದೇ ತಾನು ಮಂಡ್ಯ

ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಸಲು ದಾವೆ 808/16 ರಲ್ಲಿ

ಸ್ವಾಧೀನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ನಿರ್ಬಂಧಕಾಜ್ಞೆ

ಕೋರಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಫನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಕಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆಂದೂ,

2) ಸದರಿ ಸ.ನಂ.187 ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಪ್ರೇಮ (2ನೇ

ಎದುರುದಾರರು) ನಿಂಗಯ್ಯ (6ನೇ ಎದುರುದಾರರ ತಂದೆ)

ಹಾಗೂ ಮಾದಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗೇಗೌಡ, ಜೆ.ಎಲ್.ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ

ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಉ: ಬೊಜ್ಜೇಗೌಡ, ಚೌಡಯ್ಯ ಬಿನ್

ಚೌಡಯ್ಯ, ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚೌಡಯ್ಯ, ಸರೋಜಮ್ಮ

ಕೋಂ ನಿಂಗಯ್ಯ, ಚನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ, ಜೆ.ಕೆ.

ಮಾದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕಾಳೇಗೌಡ, ನಿಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್

ಕಾಳೇಗೌಡ, ಈ. ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಈರೇಗೌಡ ಹಾಗೂ

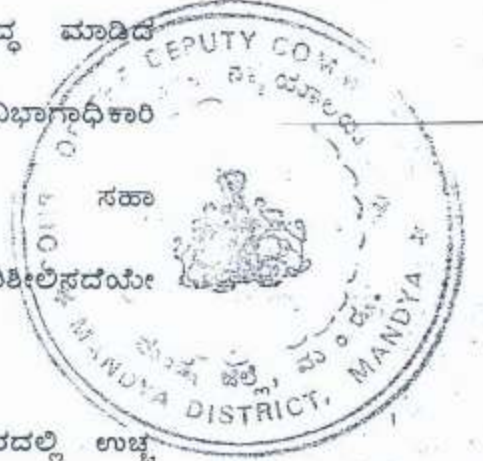




ಇತರರು ಕೂಡ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವರುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ರವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಅಲ್ಲದೆಯೇ ರಸ್ತೆಯೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಕೂಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ರವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೂಡಿದ್ದ ಓ.ಎಸ್.675/2014 ರ ದಾವೆ ಕೂಡ ವಜಾಗೊಂಡಿದೆಯೆಂದೂ,

- 3) ಅಲ್ಲದೆಯೇ ಜವನೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವು, ಕುಮಾರ್, ನಾಗರಾಜು, ಸರೋಜಮ್ಮ, ಸಿ.ಚನ್ನಯ್ಯ ಇತರರು ಕೂಡ ಇದೇ ಸ.ವಂ.ನಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹಾ ಇವರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸದೇ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ತನ್ನೊಬ್ಬಳ ವಿರುದ್ಧ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ರವರು ಮತ್ತು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತಿವಾದಿ 3,5,6 ರವರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ

ಮೃತರಾಗಿದ್ದು, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ
ಆದೇಶ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಲ್ಲವೆಂದು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ
ಮುಂದೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹಾ
ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆಯೇ
ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದೂ,

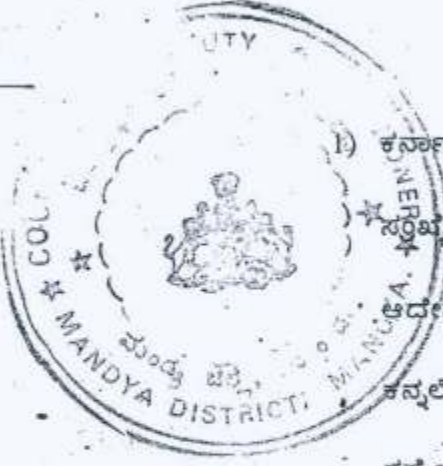


- 4) ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು w.p. 44034-35/15 ಮತ್ತು 57721-
31/15 15 ರ ಆದೇಶದಂತೆ ತನ್ನ ಹಾಗೂ ಇದೇ
ಸ.ನಂ.187 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ
ಮಂಜೂರಿದಾರರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ
ಸಹಾ ವಿಚಾರಣೆ ದಡೆಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರೂ
ಅವರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸದೇ
ಕೇವಲ ತನ್ನೊಬ್ಬನ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ನೀಡಿರುವುದು ಉಚ್ಚ
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ
ಕ್ರಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು
ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಎರಡೂ ಆದೇಶಗಳನ್ನು
ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

1 ರಿಂದ 13ನೇ ಎದುರುದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರ ಲಿಖಿತ

ವಾದದಲ್ಲಿನಂತೆ,

201



1) ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 44034-35/2015 ಮತ್ತು 57721-31/2015 ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ರವರಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದು, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ರವರು ಇವಿಆರ್ ಸಿಆರ್/179/2013-14 ಎಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187 ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಮಂಜೂರಿಯಾದ 0.04.12 ಗುಂಟ್ ಪೈಕಿ ಸರ್ವೆ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯಂತೆ ಇರುವ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಲುದಾರಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿ ಅಂತೆಯೇ ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಜೂರಿದಾರರು ಮಂಜೂರಿ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ/ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿ ದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು

107 203



ನೋಟೀಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ
ಸದರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕಂದಾಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ
ಆದೇಶದಂತೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸದೆ ಇರುತ್ತಾರೊಂದೂ, ಸದರಿ
ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ
ಅಪೀಲನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪೀಲುದಾರರ ಹಾಗೂ 1 ರಿಂದ 13 ನೇ

ಎದುರುದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರ ಲಿಖಿತ ವಾದ ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯ

ದಾಖಲೆ/ ಕಡತಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ,

- 1) ನಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ಬಿ.(2) ಆರ್.ಯು.ಓ.ವಲ್.94/1998-99 ರ
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ
ಅಪೀಲುದಾರಳಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ
ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187 ರಲ್ಲಿ 0.04.12 ಗುಂಟ್
ಜಮೀನು ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿ
ದಿನಾಂಕ:31.12.2003 ರಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ವಿತರಿಸಿರುವುದು
ಹಾಗೂ ಸಾಗುವಳಿ ವಿತರಣಾ ವಹಿಯ ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ.197/2003-04 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿರುವುದು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯಿಂದ
ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.



2) ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಎ) ಅಪೀಲುದಾರಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 0.04 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನೊಳಗೆ ವಿವಾದಿತ ರಸ್ತೆ ಇರುತ್ತದೆಯೇ?

ಬಿ) ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆಯಂತೆ (ಖರಾಬು) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 0.04.12 ಗುಂಟೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆಯೇ?

ಸಿ) ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ರಸ್ತೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಡಿ) ವಿವಾದಿತ ಸ.ನಂ.187 ರಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ನಕಾಶೆಯಂತೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಉಳಿದವರಿಗೂ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಇ) ಅಪೀಲುದಾರರ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರ ಮಂಜೂರಾತಿದಾರರ/ ಮಂಜೂರಾತಿಯಲ್ಲದವರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈವರೆವಿಗೂ ಏನು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ?

ಎಫ್) ಈಗಾಗಲೇ ಅಪೀಲುದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗೆ ಈ ಸ.ನಂ.ನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ನಕಾಶೆಯಂತೆ ರಸ್ತೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆಯೇ?

ಜಿ) ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು



ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಉಳಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಹೊರಡಿಸಬಹುದೆಂದು

ಮಂಡ್ಯ ಮೇಲ್ಮಂಡ (ಎ) ಯಿಂದ (ಜಿ) ವರೆಗಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ

ಮೇರೆಗೆ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ

ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಅ) ಅಪೀಲುದಾರರಿಗೆ 0.04.12 ಗುಂಟೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ರವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆ) ಇದೇ ಸ.ನಂ.ನಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಮಂದಿಗೂ ಸಹಾ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಂಜೂರಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಮಂಡ್ಯ ರವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟು,

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ

-: ಆದೇಶ :-

ಮೇಲ್ಮನವಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ದಿನಾಂಕ: 31.05.2017 ರ
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ರವರ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 20.08.2018 ರ
ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಉಳಿದ

206

ಮಂದಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾಲುದಾರಿ ಒತ್ತುವರಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ
ಕೂಡಲೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್,
ಮಂಡ್ಯ ರವರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.



ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರಿಗೆ ಉಕ್ತಲೇಖನ
ಕೊಟ್ಟು ಗಡಕೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:
13.7.2021 ರಂದು ತೆರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

[Signature]

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ,
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:-

- 1) ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ
ಆರ್.ಎ.22/2017ರ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ (01 ರಿಂದ 56)ನ್ನು ಈ
ಕೂಡಲೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
- 2) ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರ ಮಾಹಿತಿಗೆ
ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

- 1) ನಕಲು ಕೋರಿದವರು ನಾಗರಾಜು
- 2) ನಕಲು ಕೋರಿದ ದಿನಾಂಕ 11-08-2021
- 3) ಪಯಾಣದ ದಿನಾಂಕ 11-08-2021
- 4) ಪಯಾಣದ ದಿನಾಂಕ 11-08-2021
- 5) ಕಾಳಿ ನೋಡಿದವರು 11-08-2021
- 6) ನಕಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳು 30/1
- 7) ನಕಲು ಫೀ 30/1
- 8) ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಫೀ 30/1
- 9) ನಕಲು ಕಡತದ ದಿನಾಂಕ 11-08-2021

"ದೃಢೀಕೃತ ನಕಲು"
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ
11-08-2021

207

english translation of **Annexure-x**

In the Court of Deputy Commissioner, Mandya District,
Mandya

Case No: R.A.12/2018

Present: Smt. S Ashwathi, I.A.S.,

Deputy Commissioner,

Mandya District, Mandya

Appellant		Respondent
Smt. Rukkamma W/o G.L. Kempaiah Javanegowdanadoddi Village, KasabaHobli Mandya Taluk.		1. Mr. J. N. Chikkamadiah S/o Late Ningegowda 2.Smt Prema K W/o Ramanna 3. Sri Nagaraju S/o Tammaiah. 4. Sri Krishna S/o Ningegowda 5. Sri Mattaswamy S/o Ningegowda 5. Sri Ningaiah S/o Kalegowda 7. Sri Ningaiah S/o Ningegowda 8. Smt Padmamma

	S/o Kempegowda 9. Smt Anusuya W/o Nagaraju 10. Sri Nagaraju S/o Kempiah 1-10 Respondents residing at : Javanegowdanadoddi Village, KasabaHobli Mandya Taluk. 11. Sri Puttaswamy Gowda S/o Channaiah 12. Sri Jayaramu S/o Chennai 13. Sri Ramachandra KK S/o Kailas - 1-10 Respondents residing at : Kagehalladadoddi Village, KasabaHobli, Mandya Taluk 14. Revenue Inspector, Kasaba-2nd Hobli 15. Panchayat Development Officer Kannali Gram Panchayat, 16. Village Accountant, Kannali Village 17. Tahsildar
--	--

	Mandya Taluk
	18. Sub Divisional Officer Madya Sub Division, Mandya

Facts of the case:-

The appeal filed under Section 50 of the Karnataka Land Revenue Act, 1964, challenging the regularity of the order of the Sub-Divisional Officer, Mandya Sub-Division, Mandya, dated 20.08.2018, in the matter of eviction of 0.04.12 Gunta land in Survey No. 187, KasabaHobli, Kannali village, Malavalli taluk, has been recorded for hearing. Notices were issued to both parties and a hearing was held. The appellants and the respondents from 01 to 13 have appeared for the hearing through their advocates and have filed written arguments/controversies.

As per the written submissions of the counsel for the appellant,

- 1) It is submitted that the land measuring 0.04.12 gunta in Survey No. 187 situated at KasabaHobliKannali village, Mandya taluk was allotted to him by the Tahsildar, Mandya vide K.S.B.2 RUOL.94/1998-99 dated 17.12.2003 and the cultivation certificate was issued on 31.12.2003, and accordingly Khatha was approved in MR.80/2003-04, the appellant has constructed a farmhouse in the said area and is in the process of doing business, and has also appealed to the Tahsildar and questioned the sanction for a road to the said

sanctioned area for farming, and that he, unable to bear the harassment of the respondents, has approached the Mandya Civil Court. In the original suit 808/16, a permanent injunction was sought in the matter of possession, and accordingly the High Civil Court has granted a temporary injunction,

- 2) In the said survey no. 187, K. Prema (2 respondents) Ningayya (father of the 6th respondent) and Madaiah S/o Ningegowda, J.L. Chikkanna S/o Madaiah @ Bojegowda, Chowdaiah S/o Chowdaiah, Bommaiah S/o Chowdaiah, Sarojamma W/o Ningayya, Channamma W/o Bommaiah, J.K. Madaiah S/o Kalegowda, Ningegowda S/o Kalegowda, E Chikkegowda S/o Eeregowda and others have also built houses and the Tahsildar has not taken any action to evict them, and the 10th respondent has also built a house on the place claimed to be a road and the Tahsildar has not taken any action against them. The suit filed by the present respondents against him in O.S. 675/2014 has also been dismissed.
- 3) Moreover, Mahadev, Kumar, Nagaraju, Sarojamma, C. Channaiah and others of Javanegowdanadoddi village have also built houses illegally on government land even though the land was not sanctioned under the same survey number, but the Tahsildar has not taken any

legal action against them and has only taken action against him out of political motives. The decision taken by the Tahsildar and the Sub-Divisional Officer is not legally binding, as the defendants 3,5,6 died during the trial, and the Sub-Divisional Officer has stated that the order made against the deceased person is not valid, but the Sub-Divisional Officer has made the order without examining it.

- 4) In the matter of removal of illegal buildings, as per the orders of the High Court W.p.4034-35/15 and 57721-31/15 15, an inquiry has been ordered to be held regarding the violation of the sanction of the sanction granted to him and the sanctionees in the same survey no. 187, but since the decision to remove only his building without conducting any inquiry about them is against the order of the High Court, both the orders of the Tahsildar and the Sub-Divisional Officer should be quashed.

As per the written arguments of the counsel for the 1st to 13th respondents,

- 1) As per the order of the Karnataka High Court in Writ Petition No. 44034-35/2015 and 57721-31/2015, the Tahsildar was requested to clear the building encroaching on the public road in Survey No. 187 of Kannali village, KasabaHobli, Mandya taluk. The

Tahsildar of Mandya taluk registered the case as EVR CR/179/2013-14 and conducted an inquiry. Since it has been confirmed that the appellant has built a house on the footpath out of the sanctioned 0.04.12 gunta in Survey No. 187 of Kannali village as per the survey record and measurement, it is ordered to clear the house encroaching on the footpath and similarly, in Survey No. 187 of Kannali village, check whether all the sanctionees have complied with the sanction conditions / whether there has been any violation. It has been ordered on 31.05.2017 to take clear action,

- 2) Challenging the order of the Tahsildar dated 31.05.2017, the appellant filed an appeal before the Sub-Divisional Officer under Section 49, the Sub-Divisional Officer registered the case on R.A. 22/2017, conducted an inquiry, upheld the order of the Tahsildar and ordered the Tahsildar to take action as per the said order on 20.08.2018. The said order is valid,
- 3) The appellant has filed a suit against us in the Mandya Civil Court under O.S.808/2016 that no land conversion is required to construct a farmhouse on the land which is in the process of being granted land, and the said suit is pending, and in this case, the appellant had issued a notice to the appellant even before constructing the building on the disputed public road, and without giving

any importance to the said notice, they have constructed an illegal building on the public road and have not vacated the said land as per the order of the Revenue Courts, and therefore, the present appeal is sought to be dismissed as the said building has to be vacated.

Having examined the written arguments of the counsel for the appellant and the 1st to 13th respondents and the available documents/files,

- 1) As per the order of the Mandya Taluk Tahsildar No. KSB (2) RUOL.94/1998-99, 0.04.12 gunta of land in Survey No. 187 of Kannali village, KasabaHobli, Mandya Taluk was conditionally allotted to the appellant and distributed for cultivation on 31.12.2003 and entered in the cultivation distribution transaction serial number: 197/2003-04 as per the Xerox copy of the relevant documents.

The following points are found to be important in this case.

- a) Is there a disputed road within the 0.04.12 gunta of land allotted to the appellant?
- b) Was 0.04.12 gunta sanctioned as per the map at the time of sanction, excluding the road?
- c) Has the road been encroached upon and a building constructed, including the sanctioned area?

- d) Has the road been sanctioned to the rest of the people as per the map in the disputed survey no. 187?
 - e) If the sanctionees/non-sanctionees of the rest of the people have constructed buildings on the road, except for the illegal building of the appellant, what action has been taken so far regarding them?
 - f) Has the road already passed through the area sanctioned to several people including the appellant in this survey no. as per the map?
 - g) If the road falls within the already sanctioned area, can an amended cultivation certificate be issued for the remaining area, excluding the road area, after clearing the illegal buildings?
- 3) In view of the observations made in (a) to (g) above, this Court has come to the following conclusion.
- a) The appellant has been allotted 0.04.12 gunta and the Tahsildar has already conducted an inquiry in this regard as per the directions of the High Court and has decided that the building constructed illegally on the public road should be removed.
 - b) The sanction for the construction of an illegal building on the road by adding a road to the same survey no. has been cancelled and the Tahsildar, Mandya should

8/5

immediately take action to remove the illegal buildings,

The order made in the present appeal is:-

Order

The appeal is dismissed. As per the orders of the Tahsildar dated 31.05.2017 and the Sub-Divisional Officer, Mandya dated 20.08.2018, the Tahsildar, Mandya has been ordered to immediately take action to clear the encroachment on the footpath and the construction of the building as per the rules.

This order has been transcribed by the stenographer and a computerized copy has been verified and announced in open court on 13.1.2021.

Sd/-

Deputy Commissioner
Mandya District, Mandya.

Copy:-

- 1) File No. R.A.22/2017, page numbers (01 to 56) of the Sub-Divisional Officer, Mandya has been sent herewith for information and necessary action.
- 2) Tahsildar, Mandya Taluk has been sent for information and necessary action.

21.6

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BANGALORE

W.P.No.15744/2021

Between

Smt.Rukkamma

Petitioner

AND

The chief Secretary and others

Respondents

OBJECTION FILED BY RESPONDENTS NO. 6 to 18 TO THE WRIT PETITION FILED
BY THE PETITIONER UNDER ARTICLE 226 and 227 OF INDIAN CONSTITUTION

The respondents No.6 to 18 submit as follow:

1. The petition filed by the petitioner is false, frivolous, fractious and suppression of facts with documentary evidences. Hence the Writ Petition is liable to be dismissed.
2. It is submitted that Tahsildar Order dated: 31-5-2017, Assistant Commissioner order dated:20-8-2018 and Deputy Commissioner Order dated:25-8-2020 are all came to be passed pursuant to Annexure-R order dated:29-6-2016 in W.P.No.44034-44035/2015 and W.P.No.57721-57731/2015, which pertains to removal of illegal structure put up by the petitioner and her family members on the public road in Sy.No.187 of Jawanagowdanadoddi Village, Mandya Taluk.
3. The main grievance of the petitioner in the instant Writ Petition is that, she was not been served with any kind of notice while conducting survey of the land in question as per the order at Annexure-R and passing the impugned orders. In this regard, the petitioner has produced Annexure-S notice dated:28-9-2016 by alleging that the said notice has not been served on her. But the contention and the grievance of the petitioner is totally false, incorrect and untenable one for the reason that the Tahsildar including survey authorities have issued and served the notice dated:28-9-2016 on the petitioner personally and same is signed by the petitioner and also put her thumb impression on the notice. The copy of the notice dated:28-9-2016 with acknowledgment for having received the notice is

217

herewith produced and Annexure-R1. From this document it is clear that the petitioner has signed the notice and having knowledge about it. The petitioner was very much present at the time of conducting survey work in the spot. On noticing the spot inspection work about encroaching upon the road she and her family members refused to sign the Mahazar. Hence, the contention of the petitioner in the writ Petitioner that she was not served with the notice and not being heard is totally false and incorrect statement.

4. Since, the petitioner along with her husband and her family members are politically influential families, having men and muscle power in the locality and forcibly they put up construction by encroaching upon the road. Hence the villagers including the general public exhausted their grievances before the revenue authorities as well as before this Hon'ble Court for removal of obstacles on the road. These respondents succeeded in their attempt before the revenue authorities as well as this Hon'ble Court and further it is established that petitioner has illegally put up construction and spotting over the property since 2015. Hence the same is liable to be removed in the interest of general public.
5. It is submitted that the authorities enquired the matter thoroughly and finally passed eviction order against the petitioner in the above proceedings as per law. Against which the petitioner is before this Hon'ble court in the above writ petition on the guise that she was not served notice and heard, which is incorrect statement, as it is established by these respondents by producing Annexure-R1. Hence, this writ petition is falsifies and liable to be dismissed. Since the petitioner has dragged the matter without any justification whatsoever by causing the public nuisance and made the general public to suffer in the locality in view of blockage of the road.
6. It is submitted at that instance of these respondents, the authorities passed order to remove encroached area in the road. All the orders went against the petitioners including before this Hon'ble Court. Hence there is justification in ordering for eviction. The petitioner has filed above writ petition by suppressing all material facts.

218

7. I submit that the petitioner is protracting the proceedings on one or the other pretext since from 2013. The petitioner made the impleading applicants and other villagers' general public to suffer. In view of illegal act. In fact, the petitioner is not the owner of the encroached subject matter of the property in question.
8. Therefore no hardship loss and injury will be cost to the petitioner, if the Petition is dismissed, on the other hand great hardship and loss will be caused to Respondents No.6 to 18 and to the general public, if the Writ Petition is not dismissed.

Therefore, the Respondents No.6 to 18 pray that this Hon'ble court may be pleased to dismiss the Writ petition in the interest of justice and equity.

Place: Bangalore

Date: 02.07.2025


Advocate for Respondents No.6 to 18

219

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BANGALORE

W.P.No.15744/2021

BETWEEN

Smt.Rukkamma

Petitioner

AND

The chief Secretary
And others

Respondents

AFFIDAVIT

I, J.N. Chikka Madih, S/o. Late.Ninge Gowda, Aged about 54 years, R/at Jawanagowdanadoddi Village, Kannali Post, Mandya taluk and District-571404. Now at Bangalore, state on oath as follows:-

1. I am the respondent No.6 in the above writ petition. I know the facts of the above case. I am swearing to this affidavit on my behalf and also on behalf of other respondents No.7 to 18 who are my villagers.
2. I submit that the statement of objections made at Paras 1 to 8 ~~are~~ are true and correct.
3. I submit that the documents produced are all Xerox copies in this writ petition.

I am swearing to the above facts as true and correct.

I, the deponent above named do hereby solemnly affirm and state on oath that this is my name and signature and that the contents of this affidavit are true and correct.

Identified by me

Advocate
Bangalore

J.N. Chikka Madih

Deponent

ಸಂಖ್ಯೆ:ಇ.ವಿ.ಆರ್/ಸಿಆರ್ 179/2013-14.

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,

ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು,

ಮಂಡ್ಯ ದಿನಾಂಕ:28-09-2016.

ನೋಟೀಸ್

ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 187 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಖರಾಬು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಕಾಲುದಾರಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಿಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು.

ಮಟ್ಟಸ್ತಾಮಿ ಹಾಗೂ ಜವನೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಗೆಹಳ್ಳದದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು. ರವರಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ ನಂ.57721-57731/ 2015 ರ ದಿನಾಂಕ: 04-07-2016 ರಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದೇಶದನ್ವಯ 6 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ.ನಂ. 187 ರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ದರಖಾಸ್ತು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆಯರ್ ತಯಾರಿಸಿ ನಕ್ಷೆಯ ಅನುಸಾರ ನಕಾಷೆಯಂತೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಾವು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅನಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಖರಾಬು ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಕ್ಕುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದಿಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೆ ವರದಿ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷೆಯನುಸಾರ ತಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿರುತ್ತದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಈ ನೋಟೀಸ್ ತಲುಪಿದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ವಿರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1964 ಕಲಂ 39 ಮತ್ತು 192-ಎ ರನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ತಗುಲಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭೂ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ಎರಡು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ವಸೂಲಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ನೋಟೀಸು ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 192(2) ರ ರೀತ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ.57721/57731/2015 ರಲ್ಲಿನ ದಿನಾಂಕ-04-07-2016. ರ ಆದೇಶದಾನುಸಾರ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, 9/16

ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ

ಗೆ,

ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೋಂ ಜಿ.ಎಲ್. ಕೆಂಪಯ್ಯ,

ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮ,

ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು : ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಕಸಬಾ-2 ನೇ ಹೋಬಳಿ ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ದಿನವೇ ಜಾರಿಮಾಡಿ ಜಾರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

೨೨೧

ಕುತ್ಸಿತವಾಗಿರುವುದು.

ಕುತ್ಸಿತವಾಗಿರುವುದು.



ಕುತ್ಸಿತವಾಗಿರುವುದು.

ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ವಿವರಣೆ

Handwritten signature

ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
* ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ
ದಿನಾಂಕ 10-3

Handwritten signature and text

This document is referred to as
Annexure.....In the
Affidavit of Shri/Smt.....

TRUE COPY

ADVOCATE

229

english Translation of **ANNEXURE-S**

No.: E.V.R/179/2013-14.

Tahsildar's Office,
Mandya Taluk,
Date: 28-09-2016.

NOTICE

The building illegally constructed encroaching on the footpath passing through the government waste land of S.No.187, Kannali village, shall be removed as per the High Court writ order.

Puttaswamy and the villagers of Javanegoudanadoddi and Kagehalladadoddi, High Court, Bangalore. A writ has been filed in the High Court, Bangalore, in the suit number: WP No.57721-57731/ 2015 dated: 04-07-2016. As per the order, the illegal building shall be removed within 6 weeks. In S.No.187, the land allotted to them was inspected and a preliminary site investigation and survey were conducted and it was found that they had encroached on the road as per the map and constructed an unauthorized building on it. As per the rules, the roads are government roads and are reserved for public use and the rights vest in the government forever. Therefore, as per the survey report and map, it has been confirmed that they have encroached on the public road, the building

TRANSLATED BY ME

FROM *Kannada* INTO *English*

NITHIN GOWDA. A.

2-47, Typing Pool, City Civil Court Complex,
BANGALURU - 560 002, TEL: 7030101271

223

constructed on the government footpath has been directed to be vacated at their own expense within 15 days of the receipt of this notice. Failure to do so will result in action under Sections 39 and 192-A of the Land Revenue Act, 1964. And the cost incurred for clearance will be considered as land revenue arrears and action will be taken for recovery. This notice is issued in pursuance of Section 192(2) of the Act and in pursuance of the order of the Hon'ble High Court in W.P.57721/57731/2015 dated-04-07-2016.

Sd/-
Tahsildar,
Mandya Taluk, Mandya

To,
Smt. Rukkamma W/o G.L.Kempaiah,
Kannali Village,
Kasaba Hobli.

Copy to:

The Revenue Inspector, Kasaba-2nd Hobli, with instructions to the concerned to return the copy of the same to the office on the same day.

Nitin
TRANSLATED BY ME
FROM *Kannada* *English*
NITHIN GOWDA. A.
47, Typing Pool, City Civil Court Complex,
BANGALURU - 560 009. TEL: 7000101271

224

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

WRIT APPEAL NO / 2025(KLR)

BETWEEN:

SMT.Rukkamma

Appellant

And

The state of Karnataka and others

Respondents

**MEMO Regarding Non filling of statement of objection by
respondent 1 to respondent 4**

It is submitted that respondent 1 to respondent 4 have not filed statement of objection hence this memo. It may be taken on records in the interest of justice and equity.

Bangalore

Date 19 08 2025


Advocate for Appellant

225

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

WA No. 12025 (KLD)

RUKAMMA
APPELLANT/s / PETITIONER/s
COMPLAINANT/S / CAVEATOR/S Vs

State of Karnataka Ka
RESPONDENT/S
ACCUSED

I/We RUKAMMA +
the APPELLANT

NoS 1 in the above matter hereby appoint and retain Sri/Smt **J.N.Naveen, Advocate, Roll No 2441/2004** to appear, act and plead for me/us in the above matter and to conduct/prosecute and defend the same in all interlocutory or miscellaneous proceedings connected with the same or with any decree or orders passed therein appeals and o other proceedings arising there from and also in proceedings for review of judgment and for leave to appeal to Supreme Court and to obtain return of any documents filed therein or receive any mone which may be payable to me/us.

2. I/We hereby authorize him/her them on my/our behalf to enter into a compromise in the above matter, to execute any decree/order therein to appeal from any decree/order/therein and to appeal, to act to plead in suc appeal if any, preferred by any other party from any decree/order therein.

I/We further agree that, if I/We fail tp pay the fees agreed upon or to give due instructions at all stages, he/she/they is/are at liberty to retire from the case and recover all amounts due to him/her/they and retain all my/our monies till such dues are paid.

Executed by me/us this the 18 day of 08-2025 at Bengaluru

RUKAMMA
Signature/s

Executants/s is/are personally know to me/us and he/she /they have signed before me/us

Satisfied as to identity of Executants' Signautre/s
(Where the executants/s is/ are illiterate, blind or unacquainted with the language of Vakalath)

Certified, that the contents were explained to the executants/s in my presence in Kannada/English language, known to hin/her them who appear/s who have perfectly to understood the same and has/have signed in the presence.

Accepted

Signature J.N.NAVEEN
Roll No. KAR 2441/2004

Address for Service
J.N.Naveen
Advocate
No 143, 18th Cross,
8th Main, M.C. Layout
Vijaynagar,
Bangalore-560040
9900177656
junnaveen@gmail.com

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU**Writ Appeal No. _____/2025****BETWEEN:**

Smt. Rukkamma

...Appellant

AND:

State of Karnataka and others

...Respondents

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1	I.A No-1/25 for C.D	
2	Affidavit	

BENGALURU,**DATE:** 19-08-2025**ADVOCATE FOR APPELLANT**

226

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

(Civil Appellate Jurisdiction)

Writ Appeal No. _____/2025

IN

W.P.No.15744/2021(KLR)

RANK OF THE PARTIES

IN

SINGLE JUDGE DIVISION BENCH

BETWEEN:

Smt. Rukkamma
W/O Sri T.L.Kempaiah
Aged About 62 Years
R/o Javanegowdana Doddi
Kannali Village, Kasaba Hobli,
Mandya Taluk
Mandya District 571 401 Petitioner/Appellant

AND:

1. The State Of Karnataka
Rep By Its Secretary,
Dept Of Revenue,
M S Building
Bengaluru - 560 001. Res-1/Res-1

2. The Deputy Commissioner
Mandya District
Mandya - 571 401. Res-2/Res-2

3. Assistant Commissioner
Mandya Sub-Division
Mandya - 571 401. Res-3/Res-3

4. The Tahsildar
Mandya Taluk
Mandya District 571 401. Res-4/Res-4

- | | |
|--|---------------|
| 5. J.N.Chikka Madaiah,
S/O Late Ninge Gowda.,
Age 61 Years, | Res-5/Res-5 |
| 6. K.Prema, W/O Ramana,
Aged About 59 Years, | Res-6/Res-6 |
| 7. Chennamma,
W/O Late Nagaraju,
Aged About 52 Years, | Res-7/Res-7 |
| 8. Krishna,
S/O Ningegowda,
Aged About 56 Years, | Res-8/Res-8 |
| 9. Smt. Jayalakshmi,
W/O Late Puttaswamy,
Aged About 49 Years, | Res-9/Res-9 |
| 10. Sachin,
S/O Late Ningaiah,
Aged About 34 Years, | Res-10/Res-10 |
| 11. Ningaiah,
S/O Ningegowda,
Aged About 70 Years, | Res-11/Res-11 |
| 12. Padmamma,
W/O Kempaiah,
Aged About 49 Years, | Res-12/Res-12 |
| 13. Anusuya, W/O Nagaraj,
Aged About 50 Years, | Res-13/Res-13 |
| 14. Nagaraju,
W/O Kempaiah,
Aged About 43 Years, | Res-14/Res-14 |

R-5 To R-14 Are Residing at
Jawanagowdanadoddi Village,
Mandya Taluk,
Mandya District-571 404.

15. C.Puttaswamy Gowda,
S/O Channaiah, _____
Aged About 55 Years,

Res-15/Res-15

16. Jayaram,
S/O Channaiah,
Aged About 68 Years,

Res-16/Res-16

17. Ramachandra K.K.,
S/O Kailash,
Aged About 61 Years,

Res-17/Res-17

R-15 To R-17 Are Residing at
Kagehalladoddi Village,
Mandya Taluk,
Mandya District-571 404.

APPLICATION UNDER SECTION 5 OF THE LIMITAION ACT

For the reasons stated in the accompanying affidavit, the Appellant respectfully prays that this Hon'ble Court be pleased to condone the delay of days in filing the above appeal challenging the order of the learned Single Judge in W.P.No.15744/2021 (KLR-RES) dated 7.7.2025 pending disposāl of the above appeal, in the interest of justice and equity.

BENGALURU

DATE: 19.08.2025


ADVOCATE FOR APPELLANT

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU
Writ Appeal No. _____/2025

BETWEEN:

Smt. Rukkamma

...Appellant

AND:

State of Karnataka and others

...Respondents

AFFIDAVIT

I, Smt. Rukkamma, W/O Sri T.L.Kempaiah, Aged About 62 years, R/o Javanegowdana Doddi Kannali Village, Kasaba Hobli, Mandya Taluk, Mandya District 571 401 now at Bengaluru do hereby solemnly affirm and state on oath as follows:-

1. I submit that I am the Appellant in the above appeal. I know the facts of the case. Hence, I am swearing to this affidavit.
2. I submit that the above appeal is preferred against the order of the learned Single Judge in W.P.No.15744/2021 (KLR-RES) dated 7.7.2025.
3. I submit that the land was granted in my favour on 17.12.2003. Subsequently, the revenue entries were effected in my name which is evident from the records.
4. I submit that I am an agriculturist and I constructed a house to do agriculture activities in the granted land in Sy.No.187. Other similarly placed grantees also constructed house to do agriculture activities.

ದ ರು ಕ್ಕ ಮ್ಮ

5. I submit that since the podi and durasthi were not conducted, I requested the revenue authorities to conduct the podi and durasthi. The revenue authorities instead of conducting podi and durasthi initiated proceedings alleging that there is encroachment of roads. Accordingly, the proceedings were initiated against me.

6. I submit that though the show-cause notices were set aside and the matter was remitted back to the revenue authorities to conduct a detailed enquiry and the revenue authorities failed to conduct a detailed enquiry as directed by this Hon'ble Court.

7. I submit that I have constructed a house to an extent of $37\frac{1}{2}$ ft. $\times$ $37\frac{1}{2}$ ft. for cattle shed and to maintain agriculture equipment's for which the permission and conversion orders are not necessary in terms of Karnataka Land Revenue Act and Land Revenue Rules and in view of notifications issued by the State Government. I submit the said house is constructed to dump agriculture implementations. Such being the case, now the Respondents passed an order of demolition of building contrary to the law.

8. The Learned Single Judge while confirming the order passed by the Revenue authorities, exceeded his jurisdiction and further directed the Revenue authorities to remove the encroachments within a outer limit of 2 months from the date of the order. In view of the order passed by the Learned Single Judge, now the revenue authorities and the private Respondents who are inimically disposed towards me are contemplating to evict me from the

ಅ. ಕೆ. ಜಿ. ಎ

property in question and trying to demolish the small house constructed by me out of my savings and earnings.

9. I submit that I am a poor agriculturist lady and I am not well convergent with the legal aspects approached counsel on record and as per his instructions' the above appeal is preferred. Since the documents produced before the learned single judge are all in Kannada time was consumed to translate the same from Kannada to English to file above appeal. The delay is purely Bonafide and not intentional one. I have got good case on merits. Hence, delay may be condoned by allowing the above application in the interest of justice and equity.

Wherefore it is prayed that this Hon'ble court be pleased to allow the annexed application in the interest of justice and equity.

Bengaluru,



Deponent

Date:

Identified by me,


Advocate

No. of corrections:-

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

Writ Appeal No. _____/2025

BETWEEN:

Smt. Rukkamma

...Appellant

AND:

State of Karnataka and others

...Respondents

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1	I.A No-2/25 Application filed under Section 4 of the Karnataka High Court Act read with Order XLI Rule 5 read with Section 4 of High Court Act.	
2	Affidavit	

BENGALURU,

DATE: 19.08.2025

ADVOCATE FOR APPELLANT

232
09

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

(Civil Appellate Jurisdiction)

Writ Appeal No. _____/2025

IN

W.P.No.15744/2016(KLR)

RANK OF THE PARTIES

IN

SINGLE JUDGE DIVISION BENCH

BETWEEN:

Smt. Rukkamma
W/O Sri T.L.Kempaiah
Aged About 62 Years
R/o Javanegowdana Doddi
Kannali Village, Kasaba Hobli,
Mandya Taluk
Mandya District 571 401 Petitioner/Appellant

AND:

1. The State Of Karnataka
Rep By Its Secretary,
Dept Of Revenue,
M S Building
Bengaluru - 560 001. Res-1/Res-1
2. The Deputy Commissioner
Mandya District
Mandya - 571 401. Res-2/Res-2
3. Assistant Commissioner
Mandya Sub-Division
Mandya - 571 401. Res-3/Res-3
4. The Tahsildar
Mandya Taluk
Mandya District 571 401. Res-4/Res-4

- | | |
|--|---------------|
| 5. J.N.Chikka Madaiah,
S/O Late Ninge Gowda.,
Age 61 Years, | Res-5/Res-5 |
| 6. K.Prema, W/O Ramana,
Aged About 59 Years, | Res-6/Res-6 |
| 7. Chennamma,
W/O Late Nagaraju,
Aged About 52 Years, | Res-7/Res-7 |
| 8. Krishna,
S/O Ningegowda,
Aged About 56 Years, | Res-8/Res-8 |
| 9. Smt. Jayalakshmi,
W/O Late Puttaswamy,
Aged About 49 Years, | Res-9/Res-9 |
| 10. Sachin,
S/O Late Ningaiah,
Aged About 34 Years, | Res-10/Res-10 |
| 11. Ningaiah,
S/O Ningegowda,
Aged About 70 Years, | Res-11/Res-11 |
| 12. Padmamma,
W/O Kempaiah,
Aged About 49 Years, | Res-12/Res-12 |
| 13. Anusuya, W/O Nagaraj,
Aged About 50 Years, | Res-13/Res-13 |
| 14. Nagaraju,
W/O Kempaiah,
Aged About 45 Years, | Res-14/Res-14 |

R-5 To R-14 Are Residing at
Jawanagowdanadoddi Village,
Mandya Taluk,
Mandya District-571 404.

15. C.Puttaswamy Gowda,
S/O Channaiah,
Aged About 55 Years,

Res-15/Res-15

16. Jayaram,
S/O Channaiah,
Aged About 68 Years,

Res-16/Res-16

17. Ramachandra K.K.,
S/O Kailash,
Aged About 61 Years,

Res-17/Res-17

R-15 To R-17 Are Residing at
Kagehalladoddi Village,
Mandya Taluk,
Mandya District-571 404.

**APPLICATION UNDER SECTION 4 OF THE KARNATAKA
HIGH COURT ACT READ WITH ORDER XLI RULE 5 OF THE
CODE OF CIVIL PROCEDURE**

For the reasons stated in the accompanying affidavit, the Appellant respectfully prays that this Hon'ble Court be pleased to stay the operation of the order of the passed by the 4th respondent dated 31.05.2017 in No. EVRCR.179/13-14 marked at Annexure-U, order passed by the 3rd respondent dated 20.8.2018 in R.A No 22/2017 marked at Annexure-V, order passed by the 2nd respondent dated 13.07.2021 in R.A No12/2018 marked at Annexure-X and the order passed by the learned Single Judge in W.P.No.15744/2021 (KLR-RES) dated 7.7.2025 pending disposal of the above appeal, in the interest of justice and equity.

BENGALURU

DATE: 19.08.2025


ADVOCATE FOR APPELLANT

234

15. C.Puttaswamy Gowda,
S/O Channaiah,
Aged About 55 Years, Res-15/Res-15

16. Jayaram,
S/O Channaiah,
Aged About 68 Years, Res-16/Res-16

17. Ramachandra K.K.,
S/O Kailash,
Aged About 61 Years, Res-17/Res-17

R-15 To R-17 Are Residing at
Kagehalladoddi Village,
Mandya Taluk,
Mandya District-571 404.

**APPLICATION UNDER SECTION 4 OF THE KARNATAKA
HIGH COURT ACT READ WITH ORDER XLI RULE 5 OF THE
CODE OF CIVIL PROCEDURE**

For the reasons stated in the accompanying affidavit, the Appellant respectfully prays that this Hon'ble Court be pleased to stay the operation of the order of the learned Single Judge in W.P.No.15744/2021 (KLR-RES) dated 7.7.2025 pending disposal of the above appeal, in the interest of justice and equity.

BENGALURU

DATE: 19-08-2025

ADVOCATE FOR APPELLANT

235

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU
Writ Appeal No. _____/2025

BETWEEN:

Smt. Rukkamma

...Appellant

AND:

State of Karnataka and others

...Respondents

AFFIDAVIT

I, Smt. Rukkamma, W/O Sri T.L.Kempaiah, Aged About 62 years, R/o Javanegowdana Doddi Kannali Village, Kasaba Hobli, Mandya Taluk, Mandya District 571 401 now at Bengaluru do hereby solemnly affirm and state on oath as follows:-

1. I submit that I am the Appellant in the above appeal. I know the facts of the case. Hence, I am swearing to this affidavit.
2. I submit that the above appeal is preferred against the order of the learned Single Judge in W.P.No.15744/2021 (KLR-RES) dated 7.7.2025.
3. I submit that the land was granted in my favour on 17.12.2003. Subsequently, the revenue entries were effected in my name which is evident from the records.
4. I submit that I am an agriculturist and I constructed a house to do agriculture activities in the granted land in Sy.No.187. Other similarly placed grantees also constructed house to do agriculture activities.

d g e

5. I submit that since the podi and durasthi were not conducted, I requested the revenue authorities to conduct the podi and durasthi. The revenue authorities instead of conducting podi and durasthi initiated proceedings alleging that there is encroachment of roads. Accordingly, the proceedings were initiated against me.

6. I submit that though the show-cause notices were set aside and the matter was remitted back to the revenue authorities to conduct a detailed enquiry and the revenue authorities failed to conduct a detailed enquiry as directed by this Hon'ble Court.

7. I submit that I have constructed a house to an extent of $37\frac{1}{2}$ ft. $\times$ $37\frac{1}{2}$ ft. for cattle shed and to maintain agriculture equipment's for which the permission and conversion orders are not necessary in terms of Karnataka Land Revenue Act and Land Revenue Rules and in view of notifications issued by the State Government. I submit the said house is constructed to dump agriculture implementations. Such being the case, now the Respondents passed an order of demolition of building contrary to the law.

8. The Learned Single Judge while confirming the order passed by the Revenue authorities, exceeded his jurisdiction and further directed the Revenue authorities to remove the encroachments within a outer limit of 2 months from the date of the order. In view of the order passed by the Learned Single Judge, now the revenue authorities and the private Respondents who are inimically disposed towards me are contemplating to evict me from the

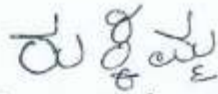
ದಿ ೨೨ ನೇ

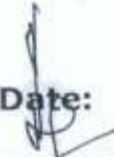
property in question and trying to demolish the small house constructed by me out of my savings and earnings.

9. I submit that I am a poor agriculturist lady and I will be put to great hardship and loss if the order of the Learned Single Judge is implemented. Hence, an interim prayer as prayed for may kindly be granted by allowing the above application in the interest of justice and equity.

Wherefore it is prayed that this Hon'ble court be pleased to allow the annexed application in the interest of justice and equity.

Bengaluru,


Deponent


Date:

Identified by me,

Advocate

No. of corrections:-